

Assurance Arrêt de travail

Document d'information sur le produit d'assurance

Compagnie : PREDICA - Entreprise d'assurance immatriculée en France et régie par le Code des assurances

Numéro d'agrément : 334 028 123 RCS Paris

Produit : Protection Revenus PRO OPTIMUM - FISCALITÉ MADELIN

Ce document d'information vous présente un résumé des principales garanties et exclusions du produit. Il ne prend pas en compte vos besoins et demandes spécifiques. Vous trouverez l'information complète sur ce produit dans la documentation précontractuelle et contractuelle.

De quel type d'assurance s'agit-il ?

Protection Revenus PRO OPTIMUM - FISCALITÉ MADELIN a pour objet le versement d'une indemnité en cas d'arrêt de travail, consécutif à une maladie ou un accident vous empêchant d'exercer votre activité professionnelle habituelle, ainsi que le versement d'une rente en cas d'invalidité professionnelle et fonctionnelle permanente (« invalidité croisée »). Le contrat est destiné exclusivement aux travailleurs non-salariés non agricoles et à leur conjoint collaborateur, à jour de leurs cotisations sociales, dont l'âge à l'adhésion est compris entre 18 et 59 ans.



Qu'est-ce qui est assuré ?

Les garanties systématiquement prévues

✓ Incapacité temporaire totale, suite à maladie ou accident

Versement d'indemnités journalières (IJ) forfaitaires dont le montant au choix est compris entre 30 € et 500 € par jour jusqu'au 1095^e jour d'arrêt de travail. Début de l'indemnisation (choix du délai de franchise) après 7, 15, 30, 90, ou 365 jours. Un palier (90 ou 365 jours) peut être choisi à l'adhésion au-delà duquel le montant d'IJ choisi (entre 30 € et 500 €) peut être différent de celui de la première période.

✓ Invalidité permanente croisée (fonctionnelle et professionnelle), totale ou partielle, suite à maladie ou accident

- Libre choix du montant servant de base au calcul de la rente mensuelle (compris entre 900 € et 15 000 € par mois).
- En cas d'invalidité permanente partielle (taux d'invalidité entre 30 % et 60 %) : rente mensuelle partielle (rente proportionnelle au taux d'invalidité).
- En cas d'invalidité permanente totale (taux d'invalidité d'au moins 60 %) la rente mensuelle est versée en intégralité (100 % du montant choisi).

✓ Exonération des cotisations

- En cas d'incapacité temporaire totale > 90 jours.
- En cas d'invalidité permanente totale.

Les garanties optionnelles

Incapacité temporaire partielle (Reprise progressive d'activité) : versement pendant un maximum de 180 jours, de 50 % des indemnités journalières en cas d'incapacité temporaire partielle après 90 jours d'arrêt de travail consécutifs en incapacité temporaire totale.

Invalidité permanente professionnelle totale ou partielle en remplacement de l'invalidité permanente croisée ; l'invalidité permanente est totale lorsque le taux d'invalidité est égal ou supérieur à 70 %. La rente mensuelle forfaitaire est due à partir d'un taux d'invalidité établi par PREDICA de 30 %.

Réduction du délai de franchise : pas de franchise pour les arrêts de travail soit de plus de 3 jours ayant pour cause un accident datant de moins de 6 mois soit débutant par une hospitalisation d'au moins 3 nuits consécutives.

Les garanties précédées d'une coche ✓ sont systématiquement prévues au contrat.



Qu'est-ce qui n'est pas assuré ?

- ✗ Les micro-entrepreneurs et certaines professions exclues (voir liste complète disponible auprès de votre conseiller), les personnes qui n'exercent plus leur activité professionnelle habituelle au moment de l'arrêt de travail.
- ✗ L'invalidité fonctionnelle seule.
- ✗ L'arrêt de travail survenu avant l'adhésion au contrat.
- ✗ Le décès.



Y a-t-il des exclusions à la couverture ?

PRINCIPALES EXCLUSIONS

Incapacité temporaire et invalidité permanente résultant :

- ! de votre fait intentionnel (tentative de suicide, par exemple) ;
- ! les conséquences d'abus d'alcool/ stupéfiants ;
- ! la pratique de tout sport de combat, de rafting, ski acrobatique, ski hors-piste, bobsleigh, spéléologie, cascade, alpinisme, varappe, randonnée en haute montagne ;
- ! les affections suivantes y compris leurs suites et conséquences : les affections psychiatriques d'origine psychotique ou névrotique, les troubles dépressifs, anxieux, de l'adaptation, bipolaires ou de la conduite alimentaire, le burn out, le syndrome de stress post traumatique, le syndrome de fatigue chronique, la fibromyalgie, la dépression post partum.

PRINCIPALES RESTRICTIONS

Début des indemnisations :

- ! Après 7 jours, 15 jours, 30 jours, 90 jours ou 365 jours (selon choix de franchise). En cas de grossesse pathologique, l'indemnisation démarre après le délai de franchise choisi et s'arrête 30 jours avant la date présumée de l'accouchement. En cas de Suites pathologiques d'accouchement entraînant un repos supérieur à 30 jours, les Indemnités journalières forfaitaires sont dues dès le premier jour de l'arrêt de travail. Un repos d'une durée inférieure ou égale à 30 jours ne donne pas lieu à versement d'Indemnités journalières forfaitaires. L'indemnisation au titre de la garantie Incapacité temporaire totale intervient au plus tard jusqu'au 1095^e jour d'arrêt de travail.

Seuil de prise en charge :

- ! Incapacité temporaire totale : au-delà de la franchise choisie.
- ! Garantie invalidité permanente croisée : à partir de 30 % de taux d'invalidité croisé.
- ! Reprise progressive d'activité : à partir de 90 jours consécutifs d'arrêt de travail.
- ! Garantie invalidité permanente professionnelle : à partir de 30 % de taux d'invalidité professionnelle.



Où suis-je couvert(e) ?

- ✓ Pour être garanti vous devez résider en France métropolitaine, en Guadeloupe, à la Martinique ou à la Réunion.
- ✓ Le risque garanti peut survenir lors d'un déplacement dans le monde entier mais l'indemnisation au titre des garanties est subordonnée à la faculté d'exercice du contrôle par PREDICA sur le territoire en France métropolitaine, à la Guadeloupe, à la Martinique et à la Réunion. La constatation médicale constitue le point de départ de la période indemnisable.



Quelles sont mes obligations ?

Sous peine de nullité du contrat ou de non garantie :

Pendant toute la durée de l'adhésion : être à jour du paiement de vos cotisations sociales aux régimes obligatoires.

À la souscription du contrat

- Remplir avec exactitude la demande d'adhésion.
- Satisfaire aux formalités médicales demandées en répondant notamment précisément aux questions médicales qui vous sont posées dans le document remis à cet effet.
- Régler la cotisation indiquée au contrat.

En cours de contrat

Signaler à PREDICA par lettre recommandée dans un délai de 15 jours à partir de la date de l'événement :

- Tout changement de votre lieu de résidence.
- Tout changement ou cessation de votre activité professionnelle habituelle.

En cas de sinistre

• En cas d'arrêt de travail

Adresser à PREDICA tous les justificatifs demandés pour le versement des indemnités journalières. Ils doivent être adressés au plus tard dans les 15 jours qui suivent la fin du délai de franchise choisi.

• En cas d'invalidité

Adresser un certificat médical justifiant de votre état d'invalidité pour permettre la reconnaissance par PREDICA de votre état d'invalidité permanente et adresser chaque année un certificat médical justifiant de votre état d'invalidité.



Quand et comment effectuer les paiements ?

Les cotisations sont payables d'avance annuellement à la date indiquée au contrat. Vous pouvez en demander le paiement fractionné (semestriel, trimestriel, mensuel).



Quand commence la couverture et quand prend-elle fin ?

Le contrat prend effet à la date indiquée sur la demande d'adhésion sous réserve de l'acceptation par PREDICA. Vous pouvez fixer la date d'effet de votre adhésion, qui ne peut intervenir au-delà d'un an à compter de la date de signature.

La durée de votre contrat est d'un an. Elle se renouvelle ensuite pour un an à chaque date d'anniversaire de la prise d'effet de l'adhésion par tacite reconduction sauf en cas de résiliation par l'une des parties dans les cas prévus au contrat.

La garantie invalidité permanente cesse lorsque vous atteignez l'âge légal de départ à la retraite.

Votre adhésion prend fin :

- En cas de renonciation dans les 30 jours calendaires révolus à compter de la conclusion de l'adhésion.
- Au jour où vous faites valoir vos droits à la retraite, où vous atteignez l'âge légal de départ à la retraite à taux plein ou bien où vous cessez définitivement l'activité au titre de laquelle vous êtes assuré, ainsi qu'en cas de décès ou de déménagement hors de la zone assurée (voir « Où suis-je couvert »).
- En cas de résiliation par l'une des parties dans les conditions fixées au contrat.



Comment puis-je résilier le contrat ?

Vous pouvez résilier votre contrat à tout moment soit par lettre simple, lettre recommandée ou notification sur tout autre support durable, soit par déclaration faite au siège social de l'Assureur, soit par acte extrajudiciaire, soit en passant à votre agence bancaire et en y remplissant un imprimé de résiliation. Vous pouvez également adresser votre demande de résiliation via le formulaire de résiliation accessible depuis le site internet de votre assureur ou celui de la Caisse régionale. La résiliation prend effet à la prochaine échéance de paiement de votre cotisation, sous réserve que votre demande soit parvenue au moins 30 jours avant cette date.

Assurance Arrêt de travail

Document d'information sur le produit d'assurance

Compagnie : PREDICA - Entreprise d'assurance immatriculée en France et régie par le Code des assurances

Numéro d'agrément : 334 028 123 RCS Paris

Produit : Protection Revenus PRO OPTIMUM - NON MADELIN

Ce document d'information vous présente un résumé des principales garanties et exclusions du produit. Il ne prend pas en compte vos besoins et demandes spécifiques. Vous trouverez l'information complète sur ce produit dans la documentation précontractuelle et contractuelle.

De quel type d'assurance s'agit-il ?

Protection Revenus PRO OPTIMUM - NON MADELIN a pour objet le versement d'une indemnité en cas d'arrêt de travail, consécutif à une maladie ou un accident vous empêchant d'exercer votre activité professionnelle habituelle, ainsi que le versement d'une rente en cas d'invalidité professionnelle et fonctionnelle permanente (« invalidité croisée »). Le contrat est destiné exclusivement aux micro-entrepreneurs, aux dirigeants assimilés salariés, et tout dirigeant non salarié ne pouvant prétendre au cadre fiscal Madelin, et dont l'âge à l'adhésion est compris entre 18 et 59 ans.



Qu'est-ce qui est assuré ?

Les garanties systématiquement prévues

✓ Incapacité temporaire totale, suite à maladie ou accident

Versement d'indemnités journalières (IJ) forfaitaires dont le montant au choix est compris entre 30 € et 500 € par jour jusqu'au 1095^e jour d'arrêt de travail. Début de l'indemnisation (choix du délai de franchise) après 7, 15, 30, 90, ou 365 jours. Un palier (90 ou 365 jours) peut être choisi à l'adhésion au-delà duquel le montant d'IJ choisi (entre 30 € et 500 €) peut être différent de celui de la première période.

✓ Invalidité permanente croisée (fonctionnelle et professionnelle), totale ou partielle, suite à maladie ou accident

- Libre choix du montant servant de base au calcul de la rente mensuelle (compris entre 900 € et 15 000 € par mois).
- En cas d'invalidité permanente partielle (taux d'invalidité entre 30 % et 60 %) : rente mensuelle partielle (rente proportionnelle au taux d'invalidité).
- En cas d'invalidité permanente totale (taux d'invalidité d'au moins 60 %) la rente mensuelle est versée en intégralité (100 % du montant choisi).

✓ Exonération des cotisations

- En cas d'incapacité temporaire totale > 90 jours.
- En cas d'invalidité permanente totale.

Les garanties optionnelles

Complément d'indemnités journalières (Frais professionnel et de remplacement) : complément d'IJ forfaitaires d'un montant compris entre 10 € et 470 € (montant total maximum d'IJ de 500 €), jusqu'au 365^e jour d'arrêt de travail.

Incapacité temporaire partielle (Reprise progressive d'activité) : versement pendant un maximum de 180 jours, de 50 % des indemnités journalières en cas d'incapacité temporaire partielle après 90 jours d'arrêt de travail consécutifs en incapacité temporaire totale.

Invalidité permanente professionnelle totale ou partielle en remplacement de l'invalidité permanente croisée : l'invalidité permanente est totale lorsque le taux d'invalidité est égal ou supérieur à 70 %. La rente mensuelle forfaitaire est due à partir d'un taux d'invalidité établi par PREDICA de 30 %.

Réduction du délai de franchise : pas de franchise pour les arrêts de travail soit de plus de 3 jours ayant pour cause un accident datant de moins de 6 mois soit débutant par une hospitalisation d'au moins 3 nuitées consécutives.

Les garanties précédées d'une coche ✓ sont systématiquement prévues au contrat.



Qu'est-ce qui n'est pas assuré ?

- ✗ Les personnes qui n'exercent plus leur activité professionnelle habituelle au moment de l'arrêt de travail.
- ✗ L'invalidité fonctionnelle seule.
- ✗ L'arrêt de travail survenu avant l'adhésion au contrat.
- ✗ Le décès.



Y a-t-il des exclusions à la couverture ?

PRINCIPALES EXCLUSIONS

Incapacité temporaire et invalidité permanente résultant :

- ! de votre fait intentionnel (tentative de suicide, par exemple) ;
- ! les conséquences d'abus d'alcool/ stupéfiants ;
- ! la pratique de tout sport de combat, de rafting, ski acrobatique, ski hors-piste, bobsleigh, spéléologie, cascade, alpinisme, varappe, randonnée en haute montagne ;
- ! les affections suivantes y compris leurs suites et conséquences : les affections psychiatriques d'origine psychotique ou névrotique, les troubles dépressifs, anxieux, de l'adaptation, bipolaires ou de la conduite alimentaire, le burn out, le syndrome de stress post traumatique, le syndrome de fatigue chronique, la fibromyalgie, la dépression post-partum.

PRINCIPALES RESTRICTIONS

Début des indemnisations :

- ! Après 7 jours, 15 jours, 30 jours, 90 jours ou 365 jours (selon choix de franchise). En cas de grossesse pathologique, l'indemnisation démarre après le délai de franchise choisi et s'arrête 30 jours avant la date présumée de l'accouchement. En cas de Suites pathologiques d'accouchement entraînant un repos supérieur à 30 jours, les Indemnités journalières forfaitaires sont dues dès le premier jour de l'arrêt de travail. Un repos d'une durée inférieure ou égale à 30 jours ne donne pas lieu à versement d'Indemnités journalières forfaitaires. L'indemnisation au titre de la garantie Incapacité temporaire totale intervient au plus tard jusqu'au 1095^e jour d'arrêt de travail.

Seuil de prise en charge :

- ! Incapacité temporaire totale : au-delà de la franchise choisie.
- ! Garantie invalidité permanente croisée : à partir de 30 % de taux d'invalidité croisée.
- ! Reprise progressive d'activité : à partir de 90 jours consécutifs d'arrêt de travail.
- ! Garantie invalidité permanente professionnelle : à partir de 30 % de taux d'invalidité professionnelle.



Où suis-je couvert(e) ?

- ✓ Pour être garanti vous devez résider en France métropolitaine, en Guadeloupe, à la Martinique ou à la Réunion.
- ✓ Le risque garanti peut survenir lors d'un déplacement dans le monde entier mais l'indemnisation au titre des garanties est subordonnée à la faculté d'exercice du contrôle par PREDICA sur le territoire en France métropolitaine, à la Guadeloupe, à la Martinique et à la Réunion. La constatation médicale constitue le point de départ de la période indemnisable.



Quelles sont mes obligations ?

Sous peine de nullité du contrat ou de non garantie :

À la souscription du contrat

- Remplir avec exactitude la demande d'adhésion.
- Satisfaire aux formalités médicales demandées en répondant notamment précisément aux questions médicales qui vous sont posées dans le document remis à cet effet.
- Régler la cotisation indiquée au contrat.

En cours de contrat

Signaler à PREDICA par lettre recommandée dans un délai de 15 jours à partir de la date de l'événement :

- Tout changement de votre lieu de résidence.
- Tout changement ou cessation de votre activité professionnelle habituelle.

En cas de sinistre

• **En cas d'arrêt de travail**

Adresser à PREDICA tous les justificatifs demandés pour le versement des indemnités journalières. Ils doivent être adressés au plus tard dans les 15 jours qui suivent la fin du délai de franchise choisi.

• **En cas d'invalidité**

Adresser un certificat médical justifiant de votre état d'invalidité pour permettre la reconnaissance par PREDICA de votre état d'invalidité permanente et adresser chaque année un certificat médical justifiant de votre état d'invalidité.



Quand et comment effectuer les paiements ?

Les cotisations sont payables d'avance annuellement à la date indiquée au contrat. Vous pouvez en demander le paiement fractionné (semestriel, trimestriel, mensuel).



Quand commence la couverture et quand prend-elle fin ?

Le contrat prend effet à la date indiquée sur la demande d'adhésion sous réserve de l'acceptation par PREDICA. Vous pouvez fixer la date d'effet de votre adhésion, qui ne peut intervenir au-delà d'un an à compter de la date de signature.

La durée de votre contrat est d'un an. Elle se renouvelle ensuite pour un an à chaque date d'anniversaire de la prise d'effet de l'adhésion par tacite reconduction sauf en cas de résiliation par l'une des parties dans les cas prévus au contrat.

La garantie invalidité permanente cesse lorsque vous atteignez l'âge légal de départ à la retraite.

Votre adhésion prend fin :

- En cas de renonciation dans les 30 jours calendaires révolus à compter de la conclusion de l'adhésion.
- Au jour où vous faites valoir vos droits à la retraite, où vous atteignez l'âge légal de départ à la retraite à taux plein ou bien où vous cessez définitivement l'activité au titre de laquelle vous êtes assuré, ainsi qu'en cas de décès ou de déménagement hors de la zone assurée (voir « Où suis-je couvert »).
- En cas de résiliation par l'une des parties dans les conditions fixées au contrat.

Comment puis-je résilier le contrat ?

Vous pouvez résilier votre contrat à tout moment soit par lettre simple, lettre recommandée ou notification sur tout autre support durable, soit par déclaration faite au siège social de l'Assureur, soit par acte extrajudiciaire, soit en passant à votre agence bancaire et en y remplissant un imprimé de résiliation. Vous pouvez également adresser votre demande de résiliation via le formulaire de résiliation accessible depuis le site internet de votre assureur ou celui de la Caisse régionale. La résiliation prend effet à la prochaine échéance de paiement de votre cotisation, sous réserve que votre demande soit parvenue au moins 30 jours avant cette date.

Assistance Arrêt de travail

Document d'information sur le produit d'assurance

Compagnie : EUROP ASSISTANCE, Société Anonyme au capital de 46 926 941 €, Entreprise régie par le Code des assurances, Numéro d'agrément: 451 366 405 RCS NANTERRE
Produit : Garantie Assistance Protection Revenus PRO OPTIMUM

Ce document d'information vous présente un résumé des principales garanties et exclusions du produit. Il ne prend pas en compte vos besoins et demandes spécifiques. Vous trouverez l'information complète sur ce produit dans la documentation précontractuelle et contractuelle.

De quel type d'assurance s'agit-il ?

La garantie **Assistance Protection Revenus PRO OPTIMUM** est proposée en option aux adhérents du contrat d'assurance Protection Revenus PRO OPTIMUM. Elle a pour objet la délivrance de prestations de service et d'assistance en cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie ou un accident.



Qu'est-ce qui est assuré ?

Les garanties systématiquement prévues

En cas de demande de conseils santé :

- ✓ Conseil médical santé : informations médicales face à un symptôme, parcours santé et orientation vers un centre médical de référence spécialisé.

En cas d'arrêt de travail temporaire médicalement constaté, suite à une hospitalisation de plus de 3 jours ou une immobilisation au domicile de plus de 5 jours de l'adhérent :

- ✓ Aide-ménagère au domicile (plafond de 12 h réparties sur 3 semaines maximum).

En cas d'arrêt de travail médicalement constaté de plus de 2 mois :

- ✓ Services d'informations : juridiques, administratives et pratiques sur l'emploi et la vie professionnelle.
- ✓ Aide à la réflexion professionnelle (plafond de 3 mois à compter de la demande) comprenant un bilan de situation personnelle et professionnelle approfondi et un suivi des actions à entreprendre dans le cadre du plan d'action déterminé suite au bilan.
- ✓ Accompagnement personnalisé par un consultant de proximité pour la recherche d'emploi (plafond de 10 h de consultation auprès d'un cabinet prestataire pendant 3 mois maximum à compter de la demande).
- ✓ Soutien psychologique (plafond de 3 entretiens par téléphone et 12 séances de consultation en cabinet à 80 € TTC maximum la consultation).

Les garanties précédées d'une coche (✓) sont systématiquement prévues au contrat.



Qu'est-ce qui n'est pas assuré ?

- ✗ Les personnes n'ayant pas souscrit un contrat d'assurance Protection Revenus PRO OPTIMUM.
- ✗ Le travailleur salarié et/ou le travailleur agricole.
- ✗ Les personnes résidant hors de France métropolitaine, Martinique, Guadeloupe ou Île de la Réunion.



Y a-t-il des exclusions à la couverture ?

PRINCIPALES EXCLUSIONS

Est exclu, tout arrêt de travail résultant :

- ! du fait intentionnel, incluant la tentative de suicide du bénéficiaire ;
- ! de la guerre, les émeutes, rixes, insurrections, attentats et actes de terrorisme ;
- ! de la pratique, régulière ou occasionnelle, de tout sport de combat ;
- ! des complications physiques ou neuropsychiatriques liées à la consommation d'alcool ou à l'absorption de drogues ou stupéfiants non prescrits médicalement ;
- ! les affections suivantes y compris leurs suites et conséquences : les affections psychiatriques d'origine psychotique ou névrotique, les troubles dépressifs, anxieux, de l'adaptation, bipolaires ou de la conduite alimentaire, le burn out, le syndrome de stress post traumatique, le syndrome de fatigue chronique, la fibromyalgie, la dépression post partum.

PRINCIPALES RESTRICTIONS

- ! Les prestations Service médical santé et Services d'informations sont rendues exclusivement par téléphone.
- ! Intervention de 2 h minimum pour l'aide-ménagère.
- ! La demande d'aide-ménagère doit être faite dans les 30 jours suivant le retour au domicile ou le 1^{er} jour d'immobilisation déclarée par le médecin.
- ! Les consultations de soutien pour la recherche d'emploi et de soutien psychologique ne sont pas délivrées en Martinique, Guadeloupe ou Île de la Réunion.
- ! La prise en charge de la prestation Soutien Psychologique vient en complément des remboursements des organismes de sécurité sociale, d'assurance maladie, complémentaire ou de prévoyance lorsque les consultations ont lieu en cabinet.



Où suis-je couvert(e) ?

- ✓ Les prestations d'assistance sont délivrées au domicile situé en France métropolitaine, Guadeloupe, Martinique et Île de la Réunion.



Quelles sont mes obligations ?

Sous peine de nullité du contrat d'assistance ou de non garantie ou de réduction proportionnelle de l'indemnité :

À la souscription du contrat

- Déclarer le risque à assurer en toute bonne foi afin de permettre à l'assureur d'apprécier les risques qu'il prend en charge.
- Payer la prime indiquée lors de la souscription du contrat.

En cours de contrat

Déclarer toutes circonstances nouvelles ayant pour conséquence d'aggraver les risques pris en charge ou d'en créer de nouveaux.

En cas de sinistre

Déclarer tout sinistre de nature à mettre en œuvre l'une des prestations dans les conditions et délais impartis et joindre tous documents utiles à l'appréciation du sinistre.



Quand et comment effectuer les paiements ?

La cotisation est payable d'avance annuellement selon les mêmes modalités et en même temps que la cotisation au contrat Protection Revenus PRO OPTIMUM.



Quand commence la couverture et quand prend-elle fin ?

Lorsque la garantie Assistance est souscrite à l'adhésion au contrat Protection Revenus PRO OPTIMUM celle-ci prend effet à la date figurant sur votre certificat d'adhésion au contrat Protection Revenus PRO OPTIMUM.

Lorsque la garantie Assistance est souscrite postérieurement à l'adhésion au contrat Protection Revenus PRO OPTIMUM celle-ci prend effet à la date figurant sur votre lettre-avenant au contrat Protection Revenus PRO OPTIMUM.

La garantie Assistance est souscrite pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction, elle prend fin :

- En cas de renonciation à votre adhésion au contrat Protection Revenus PRO OPTIMUM.
- En cas de résiliation de votre adhésion au contrat Protection Revenus PRO OPTIMUM.
- En cas de résiliation de la garantie Assistance.



Comment puis-je résilier le contrat ?

Vous pouvez résilier la garantie Assistance à tout moment selon les mêmes modalités et conditions que les garanties du contrat Protection Revenus PRO OPTIMUM.



EN VIGUEUR AU 20 AVRIL 2026

PROTECTION REVENUS PRO OPTIMUM **B**

Partie 1 : FISCALITÉ MADELIN

CONTRAT D'ASSURANCE GROUPE À ADHÉSION FACULTATIVE

SOMMAIRE

LES MOTS CLÉS DU CONTRAT	1	ARTICLE 5 - EXCLUSIONS DE GARANTIE	5	ARTICLE 9 - COTISATION	6
ARTICLE 1 - CADRE DU CONTRAT	2	ARTICLE 6 - TERRITORIALITÉ	5	9.1. PAIEMENT DE LA COTISATION.....	6
ARTICLE 2 - OBJET DU CONTRAT	3	ARTICLE 7 - REVALORISATION DES GARANTIES ET DES PRESTATIONS	5	9.2. ÉVOLUTION DE LA COTISATION.....	6
ARTICLE 3 - GARANTIES PRINCIPALES	3	7.1. REVALORISATION DU MONTANT DES GARANTIES.....	5	ARTICLE 10 - FORMALITÉS À ACCOMPLIR EN CAS D'ARRÊT DE TRAVAIL OU D'INVALIDITÉ	6
3.1. GARANTIE INCAPACITÉ TEMPORAIRE.....	3	7.2. REVALORISATION DU MONTANT DES PRESTATIONS INVALIDITÉ EN COURS DE VERSEMENT.....	5	10.1. EN CAS D'ARRÊT DE TRAVAIL.....	6
3.1.1. Incapacité temporaire totale.....	3	ARTICLE 8 - VIE DE VOTRE ADHÉSION	5	10.2. EN CAS D'INVALIDITÉ.....	7
3.1.2. Formules d'Indemnités journalières forfaitaires.....	3	8.1. À L'ADHÉSION.....	5	ARTICLE 11 - CONTRÔLE MÉDICAL	7
3.1.3. Délai de franchise.....	3	8.1.1. Conditions d'adhésion.....	5	ARTICLE 12 - CONTESTATION - ARBITRAGE MÉDICAL	7
3.1.4. Rechute.....	3	8.1.2. Formalités lors de l'adhésion.....	5	ARTICLE 13 - CONDITION DE VENTE	7
3.1.5. Modalités de versement des Indemnités journalières forfaitaires.....	3	8.1.3. Prise d'effet de l'adhésion et des garanties.....	6	ARTICLE 14 - DÉLAI DE RENONCIATION CONTRACTUEL	7
3.1.6. Grossesse pathologique ou Suites pathologiques d'accouchement.....	3	8.2. EN COURS D'ADHÉSION.....	6	ARTICLE 15 - RÉCLAMATIONS/MÉDIATION	7
3.2. GARANTIE INVALIDITÉ PERMANENTE.....	3	8.2.1. Conditions de modification de vos garanties.....	6	ARTICLE 16 - PRESCRIPTION	7
3.2.1. Invalidité permanente croisée.....	3	8.2.2. Formalités lors de la modification de vos garanties.....	6	ARTICLE 17 - CLAUSE D'INFORMATION PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES RGPD	8
3.2.2. Taux d'Invalidité permanente croisée.....	4	8.2.3. Prise d'effet de la modification de vos garanties.....	6	ARTICLE 18 - SANCTIONS INTERNATIONALES	8
3.2.3. Rente mensuelle forfaitaire.....	4	8.2.4. Changement de votre situation.....	6	ARTICLE 19 - LOI ET LANGUE EMPLOYÉE	8
3.2.4. Invalidités successives et indépendantes.....	4	8.3. DURÉE DE VOTRE ADHÉSION.....	6	ARTICLE 20 - FONDS DE GARANTIE	8
3.2.5. Versement de la rente mensuelle forfaitaire.....	4	8.4. FIN DE VOTRE ADHÉSION ET DE VOS GARANTIES.....	6	ARTICLE 21 - ARCHIVAGE DES DOCUMENTS	9
3.3. GARANTIE EXONÉRATION DE LA COTISATION.....	4	8.4.1. Résiliation de votre adhésion.....	6	ARTICLE 22 - CONTRÔLE DE L'ENTREPRISE D'ASSURANCE	9
ARTICLE 4 - GARANTIES COMPLÉMENTAIRES OPTIONNELLES	4	8.4.2. Événements mettant fin à votre adhésion.....	6		
4.1. GARANTIE REPRISE PROGRESSIVE D'ACTIVITÉ.....	4	8.4.3. Fin de la garantie Invalidité permanente.....	6		
4.2. GARANTIE INVALIDITÉ PERMANENTE PROFESSIONNELLE.....	4				

LES MOTS CLÉS DU CONTRAT

Accident : atteinte corporelle non intentionnelle de la part de l'assuré et provenant de l'action soudaine et imprévisible d'une cause extérieure. Ne sont notamment pas considérées comme des accidents les maladies telles que les accidents cardiaques et/ou vasculaires (par exemple l'infarctus du myocarde, l'embolie pulmonaire, l'hémorragie cérébrale, les troubles du rythme, la rupture d'anévrisme...), les crises d'épilepsie et leurs conséquences, les atteintes de la colonne vertébrale avec ou sans répercussion nerveuse, les affections tendinomusculaires, même révélées par un traumatisme, un effort ou un soulèvement...

Activité professionnelle habituelle : activité déclarée à PREDICA, et correspondant au code caractérisant votre activité principale exercée (APE) par référence à la nomenclature d'activité française (NAF) et le cas échéant une seconde activité non-salariée, sous réserve que celle-ci ne fasse pas partie des activités exclues. L'activité principale déclarée correspond à l'activité la plus pratiquée en nombre d'heures.

Conjoint collaborateur : époux, concubin ou partenaire de PACS du chef d'une entreprise commerciale, artisanale ou libérale, participant à l'activité de celle-ci de manière régulière sans percevoir de rémunération, ayant opté pour le statut de conjoint Collaborateur et dont l'activité professionnelle et le statut de conjoint collaborateur a fait l'objet d'une déclaration préalable auprès d'un organisme habilité.

Délai de franchise : période de l'incapacité temporaire, comprise entre le 1^{er} jour d'arrêt de travail et le début de la période d'indemnisation, ne donnant pas lieu à paiement d'Indemnités journalières forfaitaires.

Durée d'indemnisation : période pendant laquelle l'assureur vous verse la prestation garantie.

État de santé consolidé : un état de santé est dit consolidé lorsque, après un Accident ou une Maladie, les séquelles laissées par cet Accident ou cette Maladie sont jugées, en l'état actuel des connaissances médicales, permanentes et irréversibles (sans possibilité d'amélioration significative).

Hospitalisation : votre séjour en qualité de patient dans un établissement hospitalier privé ou public prescrit par un médecin pour y recevoir un traitement médical ou chirurgical nécessité par un Accident ou une Maladie.

Incapacité temporaire totale : inaptitude temporaire et absolue d'exercer votre Activité professionnelle habituelle, même à temps partiel à la suite d'une Maladie ou d'un Accident.

Incapacité temporaire partielle : inaptitude temporaire et continue d'exercer votre Activité professionnelle habituelle à temps complet à la suite d'une Maladie ou d'un Accident.

Indemnités journalières forfaitaires : prestation versée pendant la durée de l'arrêt de travail en cas d'Incapacité temporaire totale reconnue par PREDICA.

Invalidité permanente : réduction permanente, partielle ou totale, en raison d'un handicap physique ou psychique entraîné par une Maladie ou un Accident, de certaines aptitudes à exercer votre Activité professionnelle habituelle.

Maladie : altération de l'état de santé de l'assuré constatée par une autorité médicale compétente.

Seuil d'intervention : pourcentage d'invalidité à partir duquel la rente mensuelle forfaitaire est due.

Suites pathologiques d'accouchement : toutes les affections qui, en rapport direct avec l'accouchement, nécessitent un repos et empêchent la reprise de toute activité professionnelle de la part de la mère.



TABLEAU SYNTHÉTIQUE DES GARANTIES

LES GARANTIES PRINCIPALES			
La garantie Incapacité temporaire		ET	La garantie Invalidité permanente
Toutes causes (Maladie et Accident)			
Incapacité temporaire totale		Invalidité permanente croisée (fonctionnelle et professionnelle)	
Indemnités journalières forfaitaires		Rente mensuelle forfaitaire	
Formule forfaitaire	Formule forfaitaire avec palier		
Choix du montant : 30 € à 500 € par jour	Choix du palier : • 90 jours • 365 jours Choix du montant : Période 1 (avant le palier) : 30 € à 500 € par jour Période 2 (après le palier) : 30 € à 500 € par jour	Choix du montant : 900 € à 15 000 € par mois Montant forfaitaire versé : Si Invalidité permanente partielle : Rente mensuelle = taux d'invalidité x montant choisi Si Invalidité permanente totale : Rente mensuelle = 100 % du montant choisi	
Choix du Délai de franchise : 7 jours 15 jours 30 jours 90 jours 365 jours	Choix du Délai de franchise : 7 jours 15 jours 30 jours 90 jours (uniquement si choix du palier 365 jours)	Seuil d'intervention à partir d'un taux d'invalidité croisée de 30 % Invalidité permanente partielle si taux d'invalidité croisée < 60 % Invalidité permanente totale si taux d'invalidité croisée ≥ 60 %	
(OPTION) Réduction du Délai de franchise 0 jour pour les arrêts de travail de plus de 3 jours ayant pour cause un Accident datant de moins de 6 mois ou débutant par une Hospitalisation d'au moins 3 nuitées consécutives			
Fin d'indemnisation : au plus tard au 1 095^e jour d'arrêt de travail		Fin d'indemnisation : au plus tard à l'âge légal de départ à la retraite tel que mentionné à l'article L161-17-2, alinéa 1, du Code de la Sécurité sociale	
La garantie exonération de la cotisation			
LES GARANTIES COMPLÉMENTAIRES OPTIONNELLES			
Pour la garantie Incapacité temporaire		Pour la garantie Invalidité permanente	
Reprise progressive d'activité Incapacité temporaire partielle après 90 jours d'arrêt de travail consécutifs en Incapacité temporaire totale Montant : 50 % des Indemnités journalières forfaitaires Fin d'indemnisation : au 180^e jour d'arrêt de travail		Invalidité permanente professionnelle en remplacement de l'Invalidité permanente croisée Seuil d'intervention à partir d'un taux d'invalidité professionnelle de 30 % Invalidité permanente partielle si taux d'invalidité professionnelle < 70 % Invalidité permanente totale si taux d'invalidité professionnelle ≥ 70 % Fin d'indemnisation : au plus tard à l'âge légal de départ à la retraite	
La garantie Assistance			

Vous choisissez à l'adhésion :

- 1 - La formule d'Indemnités journalières forfaitaires.
- 2 - Le montant des Indemnités journalières forfaitaires : de 30 € à 500 € par jour par tranche de 1 €.
- 3 - Le Délai de franchise de la garantie incapacité temporaire, et, le cas échéant, la réduction de cette franchise.
- 4 - Le montant qui servira de base au calcul de la rente mensuelle forfaitaire : de 900 € à 15 000 € par mois par tranche de 1 €.
- 5 - Le cas échéant, une ou des garanties complémentaires optionnelles.

ARTICLE 1 - CADRE DU CONTRAT

LE CADRE JURIDIQUE DU CONTRAT

Protection Revenus PRO OPTIMUM - FISCALITÉ MADELIN est un contrat d'assurance de groupe à adhésion facultative, souscrit par l'Association Nationale des Déposants du Crédit Agricole Mutuel (ANDECAM) auprès de PREDICA et régi par le Code des assurances.

Protection Revenus PRO OPTIMUM - FISCALITÉ MADELIN est un contrat d'assurance de personne non vie.

Il relève des branches 1 et 2 définies à l'article R321-1 du Code des assurances « Accident » et « Maladie ».

Ce contrat est régi par les dispositions des articles L144-1 du Code des assurances et 154 bis du Code général des impôts (loi Madelin).

Un nouvel accord a été conclu entre ANDECAM et PREDICA ; il a pris effet le 10 mars 2021 pour une période se terminant au 31 décembre de l'année 2021. Il se renouvelle ensuite chaque 1^{er} janvier pour un an par tacite reconduction.

En application de l'article L141-4 du Code des assurances, le contrat peut être modifié par accord entre ANDECAM et PREDICA, formalisé par avenant.

Toute modification relève de la compétence de l'assemblée générale ou sur délégation du conseil d'administration.

L'adhérent est informé de ces modifications, préalablement à leur date d'entrée en vigueur.

Si cet accord venait à être résilié ou en cas de dissolution ou de liquidation de ANDECAM, vous continueriez à bénéficier auprès de PREDICA de tous les avantages liés à votre adhésion, jusqu'à l'extinction de toutes les garanties, dans la mesure où vous avez adhéré avant la date de résiliation de cet accord, ou de dissolution ou de liquidation.

LES INTERVENANTS AU CONTRAT

L'Adhérent-Assuré

L'Adhérent-Assuré est la personne physique spécifiée au certificat d'adhésion :

- qui signe la demande d'adhésion,
- sur la tête de qui repose le risque assuré,
- qui s'engage envers l'assureur à payer les primes prévues, qui, en cas d'incapacité ou d'invalidité, perçoit les prestations garanties,
- ci-après désignée par « vous ».

L'Adhérent-Assuré doit être à jour de ses cotisations aux régimes obligatoires d'assurance maladie et vieillesse.

Le code NAF correspondant à l'Activité professionnelle habituelle de l'Adhèrent-Assuré détermine le groupe de tarification qui lui est rattaché et qui est utilisé pour le calcul des cotisations spécifiées à l'article 9. Ce groupe de tarification est unique à chaque code NAF.

L'Adhèrent-Assuré est tenu d'informer PREDICA de tout changement de domicile.

L'assureur

PREDICA, compagnie d'assurances de personnes, filiale de Crédit Agricole Assurances, dont le siège social est sis 16-18 boulevard de Vaugirard - 75015 Paris. Elle est contrôlée par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (4, place de Budapest, CS 92459 - 75436 Paris Cedex 09).

Le souscripteur

Vous bénéficiez du contrat Protection Revenus PRO OPTIMUM - FISCALITÉ MADELIN au titre d'un accord conclu entre ANDECAM et PREDICA. ANDECAM est une association qui a pour objet :

- de négocier et souscrire auprès de toute compagnie d'assurances un ou plusieurs contrats d'assurance de groupe pouvant couvrir des risques liés à la durée de la vie humaine, à l'invalidité, à l'incapacité de travail, et/ou pouvant garantir le remboursement de frais médicaux, hospitaliers, pharmaceutiques ou dentaires, ainsi que tout contrat d'assurance de groupe destiné à favoriser la constitution de retraites

► de promouvoir par toute action le développement des produits d'épargne, de capitalisation, de retraite et de prévoyance. Son siège social est situé 48, rue la Boétie - 75008 Paris. Vous pouvez consulter les statuts de l'association sur le site internet Andecam : www.andecam.asso.fr

Les ressources de l'association sont constituées d'un prélèvement forfaitaire dont le montant est décidé chaque année par l'association. Vous êtes invité chaque année à participer à l'assemblée générale de l'association par une convocation individuelle.

ARTICLE 2 - OBJET DU CONTRAT

Le contrat Protection Revenus PRO OPTIMUM - FISCALITÉ MADELIN couvre les risques d'incapacité temporaire et d'invalidité permanente.

Il a pour objet de vous garantir, suite à Maladie ou Accident, le paiement de prestations sous forme d'Indemnités journalières forfaitaires en cas d'incapacité temporaire d'exercer votre Activité professionnelle habituelle et d'une rente mensuelle forfaitaire en cas d'Invalidité permanente.

Il propose des garanties complémentaires optionnelles.

Ce contrat s'adresse aux travailleurs non-salariés non agricoles suivants et à leur Conjoint collaborateur en activité au jour de l'adhésion :

- artisans, commerçants, professions libérales,
- gérants majoritaires de SARL imposée à l'impôt sur les sociétés,
- gérants de société en commandite par action,

- associés de société de personne en activité dans la société,
- membres de société de participation ou de fait imposée à l'impôt sur les sociétés,
- associés uniques d'EURL.

Le contrat ne s'adresse pas aux travailleurs non-salariés non agricoles mentionnés ci-dessus ayant le statut de microentrepreneur.

ARTICLE 3 - GARANTIES PRINCIPALES

3.1. GARANTIE INCAPACITÉ TEMPORAIRE TOTALE

► 3.1.1. Définition

Cette garantie couvre, en dehors des risques exclus, l'Incapacité temporaire totale causée par une Maladie ou un Accident.

Vous devez exercer votre Activité professionnelle habituelle au moment de l'arrêt de travail.

Si vous êtes reconnu en état d'Incapacité temporaire totale par PREDICA, vous percevez, pendant la durée de votre arrêt de travail, une prestation sous forme d'Indemnités journalières forfaitaires selon les modalités décrites aux articles 3.1.2 et suivants.

Vous êtes reconnu en état d'Incapacité temporaire totale lorsque vous vous trouvez dans l'impossibilité absolue, médicalement constatée, d'exercer votre Activité professionnelle habituelle, même à temps partiel, et que votre état de santé n'est pas encore consolidé ou stabilisé. Si vous avez le statut de Conjoint collaborateur, est assimilée à un état d'Incapacité temporaire totale l'impossibilité d'exercer votre activité habituelle de Conjoint collaborateur, même à temps partiel, alors que votre état de santé n'est pas encore consolidé ou stabilisé.

► 3.1.2. Formules d'Indemnités journalières forfaitaires

Vous choisissez à l'adhésion une des deux formules suivantes :

• Formule forfaitaire

Vous choisissez à l'adhésion le montant de vos Indemnités journalières forfaitaires, entre 30 € et 500 € par jour par tranche de 1 €. Vous pouvez modifier ce montant en cours d'adhésion.

Cette formule prévoit que les Indemnités journalières forfaitaires sont dues au-delà d'un Délai de franchise dont vous choisissez la durée, conformément à l'article 3.1.3, et **au plus tard jusqu'au 1 095^e jour d'arrêt de travail, pour une même Maladie ou un même Accident, en un ou plusieurs arrêts de travail.**

• Formule forfaitaire avec palier

Cette formule prévoit deux périodes d'indemnisation : pour chaque période vous choisissez à l'adhésion le montant de vos Indemnités journalières forfaitaires, entre 30 € et 500 € par jour par tranche de 1 €. Vous pouvez modifier ce montant en cours d'adhésion.

Comme pour la formule forfaitaire, cette formule prévoit que **les Indemnités journalières forfaitaires sont dues au-delà d'un Délai de franchise dont vous choisissez la durée, conformément à l'article 3.1.3, et au plus tard jusqu'au 1095^e jour d'arrêt de travail, pour une même Maladie ou un même Accident, en un ou plusieurs arrêts de travail.**

Pour la première période, les Indemnités journalières forfaitaires de cette période sont versées **au plus tard jusqu'au 89^e ou au 364^e jour d'arrêt de travail selon le palier choisi.**

Pour la deuxième période, les Indemnités journalières forfaitaires de cette période sont versées à partir du 90^e ou 365^e jour d'arrêt de travail selon le palier choisi.

Vous pouvez changer de formule d'Indemnités journalières forfaitaires en cours d'adhésion.

► 3.1.3. Délai de franchise

À l'adhésion vous avez le choix entre cinq Délais de franchise :

- 7 jours,
- 15 jours,
- 30 jours,
- 90 jours,
- 365 jours.

Vous pouvez souscrire dès l'adhésion l'option réduction du Délai de franchise. Les Indemnités journalières forfaitaires sont dues :

- dès le 1^{er} jour en cas d'arrêt de travail supérieur à 3 jours ayant pour cause un Accident, et à condition que cet Accident soit survenu dans les six mois précédents l'arrêt de travail,
- dès le 1^{er} jour en cas d'arrêt de travail qui débute par une Hospitalisation d'au moins 3 nuitées consécutives.

Vous pouvez choisir un autre Délai de franchise en cours d'adhésion. Vous pouvez souscrire l'option réduction du Délai de franchise ou la supprimer en cours d'adhésion.

► 3.1.4. Rechute

Lorsqu'un nouvel arrêt de travail survient moins de 60 jours après un arrêt de travail indemnisé, et que vous apportez la preuve que la cause de cette nouvelle Incapacité temporaire totale est identique à la précédente, les deux arrêts sont alors considérés comme n'en faisant qu'un. Dans ce cas, PREDICA n'applique pas, de nouveau, le Délai de franchise. La période de reprise n'est pas comptabilisée dans la Durée d'indemnisation.

► 3.1.5. Modalités de versement des Indemnités journalières forfaitaires

Les Indemnités journalières forfaitaires sont versées à terme échu chaque milieu et fin de mois. Les premier et dernier versements sont calculés au prorata du nombre de jours d'indemnisation de la période écoulée.

Les Indemnités journalières forfaitaires ne sont plus dues :

- au jour où vous pouvez reprendre votre Activité professionnelle habituelle même à temps partiel (si vous avez choisi la garantie complémentaire optionnelle reprise progressive d'activité, le versement de vos Indemnités journalières forfaitaires est maintenu à hauteur de 50 % selon les modalités spécifiées à l'article 4.1),
- au 1 096^e jour de l'arrêt de travail, pour une même Maladie ou un même Accident, en un ou plusieurs arrêts de travail,
- au jour où vous faites valoir vos droits à la retraite,
- au jour où vous atteignez l'âge légal de départ à la retraite à taux plein tel que prévu à l'article L351-8, alinéa 1, du Code de la Sécurité sociale,

- au jour de la reconnaissance par PREDICA d'un état d'Invalidité permanente,
- au jour de votre décès.

► 3.1.6. Grossesse pathologique ou Suites pathologiques d'accouchement

La garantie incapacité temporaire totale couvre l'état d'Incapacité temporaire totale causé par une grossesse pathologique ou par les Suites pathologiques d'accouchement.

L'état pathologique de la grossesse est reconnu par PREDICA si son déroulement met en danger la vie de la mère ou de l'enfant.

L'état pathologique de la grossesse ou des suites d'accouchement doit être médicalement constaté.

Les Indemnités journalières forfaitaires sont dues au-delà du Délai de franchise que vous avez choisi. **Le versement des Indemnités journalières forfaitaires finit au plus tard 30 jours avant la date présumée de l'accouchement.**

En cas de Suites pathologiques d'accouchement entraînant un repos supérieur à 30 jours, les Indemnités journalières forfaitaires sont dues dès le premier jour de l'arrêt de travail.

Un repos d'une durée inférieure ou égale à 30 jours ne donne pas lieu à versement d'Indemnités journalières forfaitaires.

Il est à noter que le congés légal de maternité ne donne pas lieu à une prise en charge au titre de l'incapacité temporaire totale.

3.2. GARANTIE INVALIDITÉ PERMANENTE

► 3.2.1. Invalidité permanente croisée

Vous êtes reconnu en état d'Invalidité permanente lorsqu'à la consolidation ou à la stabilisation de votre état de santé, il subsiste une atteinte à votre intégrité physique ou psychique. Cette garantie couvre, en dehors des risques exclus, l'invalidité fonctionnelle et professionnelle causée par un Accident ou une Maladie.

L'Invalidité permanente fonctionnelle et professionnelle est dite croisée lorsqu'elle résulte des critères professionnels et fonctionnels :

- l'**Invalidité permanente fonctionnelle** est mesurée, indépendamment de l'activité professionnelle de l'assuré, d'après les critères d'évaluation du « barème indicatif d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun » en vigueur au jour de l'appréciation par PREDICA ;

- l'**Invalidité permanente professionnelle** est appréciée par PREDICA par rapport à la profession de l'assuré, en tenant compte de la façon dont elle était exercée antérieurement à la Maladie ou l'Accident et des capacités d'exercice restantes, y compris les possibilités d'adaptation (appareillage, aménagement des locaux...).

Si vous êtes reconnu en état d'Invalidité permanente par PREDICA suite à l'évaluation des deux invalidités décrites ci-dessus, vous percevrez une prestation sous forme d'une rente mensuelle forfaitaire pendant la durée de votre invalidité selon les modalités spécifiées aux articles 3.2.3 et suivants.

3.2.2. Taux d'Invalidité permanente croisée

Les taux d'invalidité fonctionnelle et professionnelle sont déterminés sur décision du médecin conseil de PREDICA

après analyse de votre dossier complet. À partir de ces deux taux, PREDICA vous attribue un taux d'invalidité croisée (voir tableau ci-dessous). Ce taux n'est jamais inférieur au taux d'invalidité fonctionnelle. L'invalidité permanente croisée

est dite totale lorsque le taux d'invalidité croisé attribué par PREDICA est supérieur ou égal à 60 %. En deçà de ce taux, l'invalidité permanente croisée est dite partielle.

Taux d'invalidité fonctionnelle	Taux d'invalidité professionnelle									
	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%
20 %							30	32	33	34
30 %	30	30	30	33	36	38	40	42	43	45
40 %	40	40	40	40	43	46	48	50	52	54
50 %	50	50	50	50	50	53	56	58	61	63
60 %	60	60	60	60	60	60	63	66	69	71
70 %	70	70	70	70	70	70	70	73	76	79
80 %	80	80	80	80	80	80	80	80	83	86
90 %	90	90	90	90	90	90	90	90	90	93
100 %	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

☐ Invalidité permanente croisée partielle ☐ Invalidité permanente croisée totale

Ce tableau ne tient pas compte des taux intermédiaires. Il mentionne les taux d'invalidité supérieurs ou égaux à 30 %.

3.2.3. Rente mensuelle forfaitaire

Vous choisissez, à l'adhésion, le montant servant de base au calcul de la rente mensuelle forfaitaire entre 900 € et 15 000 € par mois par tranche de 1 €. Vous pouvez modifier ce montant en cours d'adhésion.

La rente mensuelle forfaitaire est égale à :

- en cas d'Invalidité permanente croisée partielle : au taux d'invalidité croisée x le montant choisi,
- en cas d'Invalidité permanente croisée totale : à 100 % du montant choisi.

PREDICA indemnise l'Invalidité permanente croisée à partir d'un taux de 30 %.

La rente mensuelle forfaitaire est due à partir de la date de reconnaissance de l'Invalidité permanente par PREDICA.

Le pourcentage d'indemnisation est déterminé suivant le tableau ci-dessous :

Taux d'invalidité fonctionnelle	Taux d'invalidité professionnelle									
	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%
20 %	0	0	0	0	0	0	30	32	33	34
30 %	30	30	30	33	36	38	40	42	43	45
40 %	40	40	40	40	43	46	48	50	52	54
50 %	50	50	50	50	50	53	56	58	100	100
60 %	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
70 %	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
80 %	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
90 %	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
100 %	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Ce tableau ne tient pas compte des taux intermédiaires.

3.2.4. Invalidités successives et indépendantes

On parle d'invalidités successives et indépendantes lorsqu'elles n'ont aucune relation médicale (pathogénique) ou de lien fonctionnel entre elles et lorsqu'elles surviennent au cours du temps (avant ou après l'adhésion) et aggrave l'invalidité.

En cas d'invalidités successives et indépendantes survenant pendant la durée de la garantie, le taux d'invalidité retenu par PREDICA pour le calcul de la rente mensuelle forfaitaire est apprécié par rapport à votre capacité restante résultant de la prise en compte des infirmités précédentes survenues avant ou après l'adhésion.

3.2.5. Versement de la rente mensuelle forfaitaire

La rente mensuelle forfaitaire est versée à terme échu le dernier jour du mois. Les premier et dernier versements mensuels sont calculés au prorata du nombre de jours d'indemnisation du mois écoulé.

Le versement de la rente mensuelle forfaitaire cesse :

- au jour où vous atteignez l'âge légal de départ à la retraite telle que mentionné à l'article L161-17-2, alinéa 1, du Code de la Sécurité sociale,
- en l'absence de production du certificat mentionné à l'article 10.2,
- si votre taux d'invalidité devient inférieur au seuil à partir duquel intervient le versement de la rente,
- au jour de votre décès.

3.3. GARANTIE EXONÉRATION DE LA COTISATION

Vous êtes exonérés de l'intégralité de votre cotisation :

- en cas d'Incapacité temporaire totale et lorsque l'arrêt de travail dépasse 90 jours consécutifs : pendant la durée restante de versement des Indemnités journalières forfaitaires,
- en cas d'Invalidité permanente totale : pendant la durée de versement de la rente mensuelle forfaitaire.

Si vous n'êtes plus en Incapacité temporaire totale ou Invalidité permanente totale, la garantie exonération de la cotisation cesse de s'appliquer.

En cas de souscription de la garantie assistance : PREDICA prend en charge votre cotisation d'assistance pendant la période d'exonération de cotisation ci-dessus et la versera pour votre compte à l'assisteuse.

ARTICLE 4 - GARANTIES COMPLÉMENTAIRES OPTIONNELLES

4.1. GARANTIE REPRISE PROGRESSIVE D'ACTIVITÉ

En cas d'Incapacité temporaire partielle après un arrêt de travail de 90 jours consécutifs pour Incapacité temporaire totale, vous continuez à percevoir 50 % de vos Indemnités journalières forfaitaires pendant un maximum de 180 jours. Cette garantie s'applique et prend fin dans les mêmes conditions que la garantie incapacité temporaire totale.

4.2. GARANTIE INVALIDITÉ PERMANENTE PROFESSIONNELLE

Vous pouvez choisir la garantie Invalidité permanente professionnelle en remplacement de l'Invalidité permanente croisée.

Cette garantie couvre, en dehors des risques exclus, l'invalidité professionnelle causée par une Maladie ou un Accident.

PREDICA vous attribue un taux d'invalidité professionnelle. Ce taux est déterminé sur décision du médecin conseil de PREDICA après analyse de votre dossier complet, et des éventuels examens complémentaires.

L'Invalidité permanente professionnelle est dite totale si le taux d'invalidité professionnelle attribué par PREDICA est supérieur ou égal à 70 %. En deçà de ce taux, l'invalidité est dite partielle.

La rente mensuelle forfaitaire est due à partir d'un taux d'invalidité professionnelle de 30 %, selon les mêmes modalités que pour l'Invalidité permanente croisée.

Sous réserves des dispositions ci-dessus, cette garantie s'applique et prend fin dans les mêmes conditions que pour l'Invalidité permanente croisée.

ARTICLE 5 - EXCLUSIONS DE GARANTIE

- ▶ Ne sont pas garanties par le contrat l'incapacité temporaire et l'invalidité permanente résultant :
 - d'une tentative de suicide, des suites et conséquences de mutilations, blessures, lésions, maladies ou affections qui sont le fait intentionnel de l'assuré ;
 - des exclusions visées à l'article L113-1 du Code des assurances, des faits de guerre, d'émeutes, de rixes, d'insurrections, d'attentats et d'actes de terrorisme, quels qu'en soient le lieu et les protagonistes, dès l'instant où vous y prenez une part active ;
 - des effets directs ou indirects d'explosions, de dégagements de chaleur, ou d'irradiation, provenant de transmutation de noyaux d'atome ;
 - de la manipulation volontaire d'engins de guerre et/ou de munitions dont la détention est illégale ;
 - de l'utilisation d'appareils aériens (avion, ULM, hélicoptère, deltaplane, parachute, parapente, vol à voile...) sauf accident de l'assuré en qualité de passager d'une ligne aérienne régulière dûment habilitée pour le transport de passagers ;
 - de risques encourus sur véhicules à moteur à l'occasion de compétitions ou de rallyes de vitesse ;
 - de la participation de l'Adhérent-Assuré à des compétitions d'équitation et à leurs séances d'entraînement ;
 - de la pratique, régulière ou occasionnelle, des sports de combat suivants, lors de compétitions, de cours ou de séances d'entraînement : Lutte, Boxes, Escrime, Kung-fu, Krav Maga, Ninjutsu, Vale tudo, Kapu kuialua, Arnis, Taekwondo, Full-Nunchaku, Jeet Kune Do, Ko budo, Viet vo dao, Full contact, Kick Boxing, MMA ;
 - de la pratique, régulière ou occasionnelle, de rafting, trekking, sport de glisse acrobatique, sport de glisse hors-piste, bobsleigh, spéléologie, cascade, alpinisme, varappe, randonnée à plus de 3 000 mètres ;
 - de toute tentative de record ;
 - de l'état d'ébriété (taux d'alcoolémie supérieur aux normes admises au jour du sinistre par la réglementation en vigueur) ou des complications physiques ou neuropsychiatriques liées à l'abus d'alcool, de l'usage de stupéfiants ou de drogues non prescrites médicalement ou de l'altération de l'état de santé liée à l'alcool, de l'usage de stupéfiants ou de drogues non prescrites médicalement ;
 - des cures de toutes natures quelles qu'en soient les suites et conséquences ;
 - des traitements esthétiques et opérations de chirurgie esthétique sauf s'ils sont la conséquence d'un événement garanti.
- ▶ SONT EXCLUES LES AFFECTIONS SUIVANTES Y COMPRIS LEURS SUITES ET CONSÉQUENCES :
- les affections psychiatriques d'origine psychotique, les affections psychiatriques d'origine névrotique, les troubles dépressifs, les troubles anxieux, les troubles de l'adaptation, les troubles bipolaires, le burn out, le syndrome de stress post traumatique, les troubles de la conduite alimentaire, la dépression post partum dite baby blues ;
 - le syndrome de fatigue chronique ou encéphalomyélite myalgique ;
 - la fibromyalgie ou syndrome polyalgique idiopathique diffus.

ARTICLE 6 - TERRITORIALITÉ

Pour être garanti vous devez résider en France métropolitaine, à la Guadeloupe, à la Martinique ou à la Réunion. Tout changement de lieu de résidence en dehors de la France métropolitaine, de la Guadeloupe, de la Martinique ou de la Réunion entraîne la fin de l'adhésion et de ses garanties à compter du changement.

La constatation médicale en France Métropolitaine, à la Guadeloupe, à la Martinique et à la Réunion, constitue le point de départ de la période indemnisable.

Le paiement des indemnités prévues en exécution de la présente adhésion est en tout état de cause subordonné à la faculté d'exercice du droit de contrôle par PREDICA sur le territoire de France métropolitaine, de la Guadeloupe,

de la Martinique ou de la Réunion, faute de quoi le versement des prestations serait interrompu pour la durée au cours de laquelle ce contrôle ne pourrait plus être réalisé. Les garanties et extensions de couvertures du contrat couvrent l'assuré dans tous les pays du monde sous réserve de la production des justificatifs visés à l'article 10.

ARTICLE 7 - REVALORISATION DES GARANTIES ET DES PRESTATIONS

Le montant des garanties et le montant des prestations au titre de la garantie Invalidité permanente en cours de versement sont revalorisés chaque année. Chaque 1^{er} juin, PREDICA fixe le taux de revalorisation des garanties et le taux de revalorisation des prestations en cours de versement. Ces taux ainsi fixés s'appliquent du 1^{er} juin de l'année en cours au 31 mai de l'année suivante.

7.1. REVALORISATION DU MONTANT DES GARANTIES

À chaque date anniversaire de l'adhésion, les montants garantis pour les Indemnités journalières forfaitaires et la rente mensuelle forfaitaire sont revalorisés en fonction de l'évolution annuelle constatée au 31 décembre de l'indice « INSEE hors tabac, ensemble des ménages », sauf si le 5^e alinéa de l'article 9.2 est amené à être exercé la même année.

7.2. REVALORISATION DU MONTANT DES PRESTATIONS INVALIDITÉ EN COURS DE VERSEMENT

À chaque date anniversaire de l'adhésion, le montant des prestations versées au titre de la garantie Invalidité permanente est revalorisé en fonction de l'évolution annuelle constatée au 31 décembre de l'indice « INSEE hors tabac, ensemble des ménages » et dans la limite du fonds de revalorisation. Le fonds de revalorisation est alimenté par les produits financiers générés par le contrat, déduction faite des intérêts techniques retenus pour le calcul des provisions. Les produits financiers sont déterminés en appliquant à la moyenne des provisions techniques relatives aux sinistres de la garantie invalidité 100 % du taux moyen de rendement des actifs de PREDICA pour l'année en cours.

ARTICLE 8 - VIE DE VOTRE ADHÉSION

8.1. À L'ADHÉSION

▶ 8.1.1. Conditions d'adhésion

Pour adhérer au contrat Protection Revenus PRO OPTIMUM - FISCALITÉ MADELIN, vous devez :

- être âgé de 18 ans au moins et de 59 ans au plus,
- exercer une activité non salarié non agricole telle que visée à l'article 2 et être à jour de vos cotisations aux régimes de base obligatoires d'assurance maladie et vieillesse,
- être en activité au jour de la demande d'adhésion,
- résider en France métropolitaine, à la Guadeloupe, à la Martinique ou à la Réunion.

▶ 8.1.2. Formalités lors de l'adhésion

Lors de votre adhésion :

- vous devez remplir, dater et signer une demande d'adhésion,
 - vous devez répondre exactement aux questions médicales qui vous sont posées dans le document remis à cet effet.
- Votre adhésion au contrat est soumise à l'acceptation de PREDICA qui peut, le cas échéant, procéder à une demande de renseignements complémentaires, faire une proposition adaptée à votre situation, ajourner l'adhésion ou, éventuellement, refuser tout ou partie des garanties demandées.

PREDICA peut refuser de prendre en charge les suites d'une Maladie ou d'un Accident survenu antérieurement à la prise d'effet de l'adhésion. Cette exclusion de garantie vous sera alors personnellement spécifiée.

L'acceptation de PREDICA intervient sur la base de vos déclarations à l'adhésion.

Toute réticence ou fausse déclaration intentionnelle peut entraîner la nullité de l'adhésion conformément à l'article L113-8 du Code des assurances.

8.1.3. Prise d'effet de l'adhésion et des garanties

Vous fixez vous-même la date d'effet de votre adhésion. Elle peut être fixée au plus tôt à la date de signature de la demande d'adhésion et au plus tard un an après cette date. Les garanties sont effectives à la date d'effet de l'adhésion, sous réserve de l'acceptation de PREDICA et, le cas échéant, sous réserve de votre acceptation des conditions spécifiques de l'adhésion notifiées par PREDICA. Si l'acceptation de PREDICA ou, le cas échéant, votre acceptation est postérieure à la date d'effet souhaitée, votre adhésion et vos garanties prennent effet à la date d'acceptation.

Vous recevez un certificat d'adhésion matérialisant la prise d'effet de l'adhésion et de vos garanties. La prise d'effet de l'adhésion est subordonnée au règlement de la première cotisation. En cas d'impayé sur cette première cotisation, votre adhésion et vos garanties ne prennent pas effet.

8.2. EN COURS D'ADHÉSION

8.2.1. Conditions de modification de vos garanties

Vous pouvez modifier vos garanties à tout moment sous les réserves suivantes :

- vous devez être âgé de moins de 60 ans,
- vous devez être à jour du paiement de vos cotisations,
- vous ne devez pas avoir de sinistre en cours sur votre adhésion.

Ces modifications peuvent être :

- une augmentation ou une diminution du montant des Indemnités journalières forfaitaires et/ou de la rente mensuelle forfaitaire,
- le choix d'un autre Délai de franchise,
- l'ajout ou la suppression d'une option,
- le changement de formule forfaitaire pour la garantie incapacité temporaire.

8.2.2. Formalités lors de la modification de vos garanties

L'augmentation des garanties par modification du montant des Indemnités journalières forfaitaires et/ou de la rente mensuelle forfaitaire, du choix d'un autre Délai de franchise, de l'ajout d'une option, du changement de formule d'Indemnités journalières forfaitaires est soumise aux mêmes formalités médicales que pour l'adhésion.

Toute réticence ou fausse déclaration intentionnelle peut entraîner la nullité de l'adhésion conformément à l'article L113-8 du Code des assurances.

Vous avez la possibilité de refuser les nouvelles conditions spécifiques que vous propose PREDICA suite à la modification de vos garanties. Dans ce cas votre adhésion se poursuit dans les conditions précédentes.

8.2.3. Prise d'effet de la modification de vos garanties

Les garanties modifiées sont effectives à la date d'acceptation de votre demande par PREDICA et, au plus tard, à la date de votre acceptation des nouvelles conditions spécifiques de l'adhésion proposées par PREDICA.

Vous recevez une lettre-avenant matérialisant la date de prise d'effet de vos nouvelles garanties et leurs caractéristiques. En cas d'augmentation des garanties entre deux échéances de cotisations, un prorata de cotisation est payable immédiatement. La prise d'effet de vos nouvelles garanties est soumise au paiement de ce prorata. En cas d'impayé de ce prorata, vos nouvelles garanties ne prennent pas effet et votre adhésion se poursuit alors dans les conditions précédentes.

En cas de diminution des garanties, un prorata de cotisation vous est immédiatement remboursé par PREDICA.

8.2.4. Changement de votre situation

Vous devez signaler à PREDICA par lettre recommandée, dans un délai de 15 jours à partir de la date de l'événement :

- tout changement de votre lieu de résidence,
- tout changement ou cessation de votre Activité professionnelle habituelle,
- la fin de votre statut de conjoint collaborateur si vous avez adhéré au contrat en qualité de conjoint collaborateur.

PREDICA a alors la faculté de proposer un nouveau montant de cotisation ou de mettre fin à l'adhésion selon les modalités de l'article 8.4.2.

8.3. DURÉE DE VOTRE ADHÉSION

La durée de votre adhésion est d'un an. Elle se renouvelle ensuite pour un an, à chaque date anniversaire de la prise d'effet de l'adhésion, par tacite reconduction.

8.4. FIN DE VOTRE ADHÉSION ET DE VOS GARANTIES

8.4.1. Résiliation de votre adhésion

- À votre initiative : vous pouvez demander à tout moment la résiliation de votre adhésion, en adressant votre demande à PREDICA par lettre simple, lettre recommandée ou notification sur tout autre support durable, soit par déclaration faite au siège social de l'Assureur, soit par acte extrajudiciaire (par exemple, un acte d'huissier), soit en passant à votre agence Crédit Agricole et en y remplissant un imprimé de résiliation. Vous pouvez également adresser votre demande de résiliation via le formulaire de résiliation accessible depuis le site internet de votre assureur ou celui de votre Caisse régionale de Crédit Agricole. La résiliation prendra effet à la prochaine échéance de paiement de cotisation, sous réserve que la demande en soit parvenue à PREDICA au moins trente jours avant cette date.

- À l'initiative de l'assureur : votre adhésion peut être résiliée par PREDICA en cas de non-paiement des cotisations, dans les conditions spécifiées à l'article 9.1.

Vos garanties prennent fin à la date de résiliation de votre adhésion.

8.4.2. Événements mettant fin à votre adhésion

Votre adhésion prend fin de plein droit dès que l'un des événements suivants se réalise :

- au jour où vous faites valoir vos droits à la retraite,
- au jour où vous cessez définitivement toute activité non salariée non agricole telle que visée à l'article 2,
- au jour où vous quittez votre Activité professionnelle habituelle pour une activité non couverte par le contrat,
- au jour où vous quittez définitivement la France métropolitaine, la Guadeloupe, la Martinique ou la Réunion,
- au jour de votre décès,
- et au plus tard au jour où vous atteignez l'âge légal de départ à la retraite à taux plein tel que prévu à l'article L351-8, alinéa 1, du Code de la Sécurité sociale.

La fin de votre adhésion entraîne la fin de toutes les garanties.

8.4.3. Fin de la garantie Invalidité permanente

La garantie Invalidité permanente prend fin au jour où vous atteignez l'âge légal de départ à la retraite tel que mentionné à l'article L161-17-2, alinéa 1, du Code de la Sécurité sociale, sans mettre fin à votre adhésion.

ARTICLE 9 - COTISATION

La cotisation de votre adhésion est annuelle. Son montant est fixé en fonction de votre groupe de tarification, votre âge, votre état de santé, vos garanties et leurs montants, et votre lieu de résidence. L'âge pris en compte dans la tarification correspond à la différence entre l'année en cours et votre année de naissance.

9.1. PAIEMENT DE LA COTISATION

La cotisation est payable d'avance. Vous pouvez en demander le paiement fractionné.

À l'adhésion vous choisissez une périodicité de paiement annuelle, semestrielle, trimestrielle, ou mensuelle.

Vous pouvez demander à modifier cette périodicité au cours de votre adhésion. Cette modification prend effet à la prochaine date d'échéance anniversaire de l'adhésion, sous réserve qu'elle soit faite au minimum trente jours avant cette date.

En cas de non-paiement de la cotisation ou d'une fraction de la cotisation dans les dix jours qui suivent son échéance, une lettre recommandée valant mise en demeure vous sera adressée. Vous disposerez alors

de quarante jours pour en régulariser son paiement. À défaut, votre adhésion sera résiliée. En tout état de cause, vous resterez tenu au paiement de la cotisation ou des fractions échues de la cotisation.

Vous êtes exonéré du paiement de la cotisation selon les modalités spécifiées à l'article 3.3.

9.2. ÉVOLUTION DE LA COTISATION

Votre cotisation annuelle évolue à chaque échéance anniversaire de votre adhésion en fonction :

- de la revalorisation du montant garanti des Indemnités journalières forfaitaires et de la rente mensuelle forfaitaire, spécifiée à l'article 7.1,
- de votre âge.

Trois mois avant l'échéance anniversaire de votre adhésion, vous recevrez une information annuelle précisant le montant garanti des Indemnités journalières forfaitaires et de la rente mensuelle forfaitaire ainsi que le montant de la cotisation annuelle correspondante et le montant de la cotisation périodique.

La cotisation annuelle peut également évoluer en cours d'adhésion :

- en cas d'augmentation ou de diminution de garantie,
- si vous changez votre Activité professionnelle habituelle,
- si vous changez de lieu de résidence,
- en cas de modification de la taxe sur les conventions d'assurance et/ou de la taxe de solidarité additionnelle.

En cas d'augmentation des garanties de votre adhésion entre deux échéances de cotisations, un prorata de cotisation est payable immédiatement. En cas de diminution des garanties, un prorata de cotisation vous est immédiatement remboursé par PREDICA.

PREDICA se réserve le droit d'augmenter les cotisations lorsqu'une décision législative ou réglementaire vient modifier ses engagements ou si le résultat du contrat de l'assureur est négatif.

Cette révision tarifaire vous sera notifiée dans l'information annuelle envoyée trois mois avant l'échéance anniversaire de votre adhésion. Vous disposerez alors d'un délai de 3 mois pour la refuser et demander la résiliation de votre adhésion.

ARTICLE 10 - FORMALITÉS À ACCOMPLIR EN CAS D'ARRÊT DE TRAVAIL OU D'INVALIDITÉ

Toute demande d'ouverture de droit à prestations doit être adressée à la structure médicale dédiée de PREDICA, placée sous l'autorité de son Médecin Conseil, à l'adresse suivante : Crédit Agricole - Département Arrêt de travail - À l'attention du Médecin Conseil - TSA 70 002 - 41972 Blois Cedex 9.

Cette demande est soumise à l'acceptation de PREDICA qui n'est pas tenu de suivre les décisions de vos régimes d'assurance maladie de base et complémentaire auquel vous êtes obligatoirement affilié pour des garanties de même nature.

Dans tous les cas, PREDICA se réserve le droit de demander des pièces justificatives supplémentaires et de procéder à toute expertise médicale qu'elle jugera opportune.

10.1. EN CAS D'ARRÊT DE TRAVAIL

Lorsque vous êtes en arrêt de travail, vous devez adresser à PREDICA les justificatifs suivants :

- pour un arrêt de travail hors grossesse pathologique :
 - l'avis d'arrêt de travail initial délivré par votre médecin traitant et mentionnant la durée de l'arrêt de travail,
 - l'attestation de mise en arrêt de travail figurant dans votre dossier d'adhésion, complétée avec l'aide éventuelle d'un médecin,
 - en cas d'Hospitalisation le bulletin d'hospitalisation précisant la date d'entrée, la date de sortie et la durée,

- en cas d'Accident, la preuve de l'origine accidentelle de l'Incapacité temporaire totale.

- pour un arrêt de travail dû à une grossesse pathologique :

- l'avis d'arrêt de travail initial délivré par votre médecin gynécologue ou votre obstétricien,
- l'attestation de mise en arrêt de travail remplie par vous-même et l'attestation médicale de grossesse pathologique complétée avec l'aide éventuelle d'une sage-femme ou d'un médecin.

Ces justificatifs doivent être adressés au plus tard dans les 15 jours qui suivent la fin du Délai de franchise choisi.

Si les justificatifs ne sont pas adressés dans le délai requis, le versement des Indemnités journalières forfaitaires commencera à la date de réception de votre dossier complet, sous réserve d'acceptation de l'indemnisation par PREDICA. En cas de prolongation de votre arrêt de travail vous devez nous adresser l'avis de prolongation délivré par votre médecin traitant et mentionnant sa durée. Ce justificatif doit être adressé dans les dix jours de son établissement par le

médecin traitant. S'il n'est pas adressé dans ce délai, le versement des Indemnités journalières forfaitaires reprendra à la date de réception du dossier complet.

Si vous avez choisi la garantie complémentaire optionnelle reprise progressive d'activité : l'avis de prolongation mentionné ci-dessus doit également mentionner la reprise du travail à temps partiel.

10.2. EN CAS D'INVALIDITÉ

- **Pour permettre la reconnaissance par PREDICA de votre état d'Invalidité permanente** vous devez nous adresser un certificat médical justifiant de votre état d'invalidité.
- **Pour le maintien du versement de la rente mensuelle forfaitaire** vous devez nous adresser chaque année un certificat médical justifiant de votre état d'invalidité.

ARTICLE 11 - CONTRÔLE MÉDICAL

Lors de votre demande de prestations et au cours de son versement, PREDICA se réserve la faculté de procéder à un contrôle et notamment de vous faire examiner, à ses frais, par un médecin de son choix. Si vous refusez, sans motif recevable, de vous soumettre à ce contrôle ou à cet examen, le paiement des prestations pourra être refusé ou suspendu.

ARTICLE 12 - CONTESTATION - ARBITRAGE MÉDICAL

Toute contestation concernant la décision rendue par PREDICA à l'issue de votre demande de prestations doit être adressée à PREDICA par courrier recommandé dans les trente jours qui suivent cette décision, accompagnée d'un justificatif médical. PREDICA s'engage à réexaminer votre dossier.

Si, malgré ce nouvel examen, vous persistez dans la contestation, vous pouvez demander une contre-expertise selon la procédure suivante :

- le médecin-conseil de PREDICA et votre médecin traitant désignent un troisième médecin choisi parmi les médecins exerçant la médecine d'assurance ou les médecins experts auprès des tribunaux, afin de procéder à un nouveau contrôle médical,
- à défaut d'entente sur cette désignation, la partie la plus diligente demande au président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve votre résidence, de procéder à la désignation de ce troisième médecin,

- les conclusions de ce troisième médecin s'imposent aux parties ; cependant, des recours sont possibles par voie judiciaire,
- chaque partie supporte les frais et honoraires de son médecin.

Ceux du troisième médecin sont, par moitié, à la charge des deux parties.

ARTICLE 13 - CONDITION DE VENTE

Lorsque l'adhésion se fait intégralement par voie électronique, l'offre contractuelle est celle de la Notice d'Information présente sur le site et en vigueur le jour de la conclusion du contrat.

Lorsque l'adhésion se fait par envoi postal des documents contractuels, l'offre contractuelle est celle de la Notice d'Information adressée par courrier au client. Cette offre est

valable pendant un délai de 21 jours. Ce délai court de l'envoi par l'assureur des documents contractuels à la date de réception par ce dernier des documents signés par l'Adhérent-Assuré.

ARTICLE 14 - DÉLAI DE RENONCIATION CONTRACTUEL

Vous êtes informé que votre adhésion au contrat est conclue au jour de la signature de votre demande d'adhésion. À compter de cette date vous disposez contractuellement d'un délai de trente jours calendaires révolus pour renoncer à votre adhésion au contrat Protection Revenus PRO OPTIMUM - FISCALITÉ MADELIN.

Votre adhésion est annulée dans tous ses effets.

Pour ce faire, il suffit d'en aviser PREDICA en adressant, sous pli recommandé avec avis de réception, une lettre de renonciation établie selon le modèle figurant ci-après, accompagnée de tous les documents contractuels que PREDICA a pu vous remettre à :

PREDICA - Service Clients - 75724 Paris Cedex 15.

Modèle de lettre de renonciation

Adhérent-Assuré :

Nom : Prénom :

Né(e) le :

Adresse :

Code postal : Ville :

Référence de votre adhésion (à rappeler impérativement) :

Conformément à l'article 14 de la Notice d'Information, je renonce à l'adhésion au contrat Protection Revenus PRO OPTIMUM - FISCALITÉ MADELIN que j'ai signée le .../.../...

Je demande le remboursement de l'intégralité des sommes

versées dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de la présente.

Fait à le

Signature de l'Adhérent-Assuré

PREDICA vous remboursera alors l'intégralité des sommes versées dans les trente jours calendaires après la réception de votre lettre de renonciation.

Si toutefois vous avez constitué un dossier de demande de prise en charge d'un arrêt de travail ou si vous êtes déjà indemnisé au titre de la présente adhésion, votre demande de renonciation ne sera pas prise en compte.

ARTICLE 15 - RÉCLAMATIONS/MÉDIATION

Pour toute précision ou pour toute réclamation concernant votre adhésion, nous vous remercions de vous adresser en priorité à votre conseiller. Vous pouvez, à choix, le contacter directement ou en tout état de cause, notamment s'il n'a pu donner entière satisfaction à votre demande, adresser une réclamation écrite.

En cas d'insatisfaction ou de désaccord, vous pourrez adresser votre dossier à Crédit Agricole Assurances - Service Réclamations Prévoyance - TSA 82222 - 59652 Villeneuve-

d'Ascq Cedex auprès duquel vous pouvez solliciter à tout moment un nouvel examen de votre réclamation. Toute réclamation écrite est traitée dans les meilleurs délais, sans excéder dix (10) jours ouvrables pour en accuser réception et deux (2) mois pour y répondre.

À l'issue d'un délai de deux mois après l'envoi de votre première réclamation écrite, ou si la réponse à cette dernière ne vous donne pas satisfaction, vous pouvez alors recourir gratuitement à une procédure de médiation, en vous adressant

au Médiateur de l'assurance à l'adresse suivante :

La Médiation de l'Assurance

TSA 50110 - 75441 Paris Cedex 09

ou sur le site internet : <http://www.mediation-assurance.org>.

Toutefois, cette procédure n'est possible que si aucune action judiciaire n'a été engagée.

ARTICLE 16 - PRESCRIPTION

Conformément à l'article L114-1 du Code des assurances toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Par exception, les actions dérivant d'un contrat d'assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l'article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l'événement qui y donne naissance.

Toutefois, ce délai ne court :

1° En cas de réticence, omission, déclaration fautive ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ;

2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.

Quand l'action de l'assuré contre l'Assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.

La prescription est portée à dix ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les

bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré décédé.

Pour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l'assuré.

La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription (listées infra) et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressée par l'Assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'Assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité.

Par dérogation à l'article 2254 du code civil, les parties au contrat d'assurance ne peuvent, même d'un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de celle-ci.

Les causes ordinaires d'interruption de la prescription sont les suivantes :

- La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait (art 2240 du Code civil) ;
- l'action en justice, même en référé et ce jusqu'à l'extinction de l'instance, y compris devant une juridiction incompétente

ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure, sauf lorsque le demandeur se désiste de sa demande, laisse périmer l'instance ou si sa demande est définitivement rejetée (articles 2241, 2242, et 2243 du Code civil) ;

- une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou d'un acte d'exécution forcée (art 2244 du Code civil) ;
- à l'encontre de tous les autres débiteurs, même leurs héritiers, par l'interpellation faite à l'un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou un acte d'exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait (article 2245 du Code civil) ;
- à l'égard des codébiteurs et à l'encontre de cet héritier pour la part dont il est tenu, par l'interpellation faite à l'un des héritiers d'un débiteur solidaire ou la reconnaissance de cet héritier (article 2245 du Code civil) ;
- à l'égard des codébiteurs et pour la totalité de la dette, par l'interpellation faite à tous les héritiers du débiteur décédé ou la reconnaissance de tous ces héritiers (article 2245 du Code civil) ;
- à l'encontre de la caution, par l'interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance (article 2246 du Code civil).

ARTICLE 17 - CLAUSE D'INFORMATION PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES RGPD

Vos données à caractère personnel, collectées dans le cadre de la présente adhésion au contrat et au cours de son exécution, sont traitées sous le contrôle de PREDICA, responsable de traitement.

Sauf indication contraire, toutes les données collectées sont obligatoires pour la passation de l'adhésion au contrat.

Finalités et bases légales des traitements

Vos données à caractère personnel sont traitées par PREDICA, sur différentes bases légales et pour répondre à plusieurs finalités :

- **sur la base légale de l'exécution contractuelle** : le traitement de vos données a pour finalité la passation, l'exécution et la gestion de votre adhésion au contrat ;
- **sur la base légale des obligations légales, réglementaires et administratives de PREDICA en vigueur** : le traitement de vos données a notamment pour finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, les obligations de connaissance client, la réalisation des déclarations obligatoires auprès des autorités et administrations publiques dont notamment la réalisation des déclarations fiscales obligatoires (le cas échéant : IFU - Imprimé Fiscal Unique, FATCA - Foreign Account Tax Compliance Act, EAI - Echange Automatique d'Information), le respect des sanctions économiques et financières nationales ou internationales (OFAC - Office of Foreign Assets Control) ;

Le traitement de vos données est obligatoire pour l'accomplissement des finalités visées ci-dessus.

- **sur la base légale des intérêts légitimes de PREDICA** : le traitement de vos données a pour finalité l'élaboration de statistiques et études actuarielles, la lutte contre la fraude, la conduite d'activités de recherche et développement, la gestion du client intra groupe, la mise en place d'actions de prévention, la réalisation d'enquêtes de satisfaction, la réalisation d'actions de prospection et d'animation commerciale ;
- **sur la base légale du consentement de la personne concernée**, avec votre consentement PREDICA traite :
 - vos données à des fins de prospection commerciale par voie électronique ;
 - vos données de santé à des fins de passation, exécution et gestion de l'adhésion au contrat.

Vos données de santé ne seront communiquées qu'aux services ou prestataires chargés de l'instruction de votre demande d'adhésion et de l'exécution et la gestion de votre adhésion au contrat dans le respect de la bulle de confidentialité et du secret médical et seront conservées dans ce même respect.

Durées de conservation de vos données

Conformément à la législation en vigueur sur la protection des données à caractère personnel, vos données à caractère personnel seront conservées proportionnellement aux finalités au titre desquelles elles ont été collectées et pour les durées suivantes :

- **au titre de la passation, l'exécution et la gestion de l'adhésion au contrat** : ces données sont conservées pour la durée de la relation contractuelle, augmentée des délais nécessaires à la liquidation et à la consolidation de vos droits et des durées relatives aux prescriptions applicables ;

Ainsi une fois l'adhésion au contrat terminée et la dernière prestation réglée, les délais de conservation sont de 10 ans à compter du terme de l'adhésion au contrat ;

- **au titre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme** : ces données sont conservées 5 ans à compter de la réalisation de l'opération ;
- **au titre des obligations de connaissance client, de la réalisation des déclarations obligatoires auprès des autorités et administrations publiques, du respect des sanctions économiques et financières nationales ou internationales** : ces données sont conservées 5 ans à compter du terme de l'adhésion au contrat ;
- **au titre de l'élaboration de statistiques et études actuarielles, la conduite d'activités de recherche et développement, la gestion du client intra groupe, la mise en place d'actions de prévention, la réalisation d'enquêtes de satisfaction, la réalisation d'actions de prospection et d'animation commerciale** : ces données sont conservées pendant 3 ans à compter de la fin de la relation commerciale. Au-delà de ces 3 ans, les données seront supprimées ;
- **au titre de la lutte contre la fraude** : ces données sont conservées 6 mois à compter de l'alerte pour les alertes non pertinentes. Pour les alertes pertinentes, la durée de conservation est de 5 ans à compter de la clôture du dossier de fraude, ou correspond à la durée de prescription légale applicable en cas de poursuite ;
- **au titre de la prospection commerciale et en l'absence de conclusion de l'adhésion au contrat** : ces données sont conservées 5 ans à compter du dernier contact resté infructueux en cas de collecte de données de santé. Pour les autres cas, la durée de conservation est de 3 ans à compter du dernier contact resté infructueux.

Destinataires de vos données

Vos données sont destinées à l'intermédiaire en assurance auprès duquel votre adhésion au contrat a été réalisée pour satisfaire à son devoir de conseil et pour assurer la délégation de gestion consentie par PREDICA. Vos données pourront alimenter l'outil de conseil mis en place par votre intermédiaire en assurance.

Dans le cadre de leurs missions ou en vertu du droit qui leur est conféré, vos données sont également communiquées :

- aux coassureurs et réassureurs de PREDICA ;
- aux autorités administratives et judiciaires pour satisfaire aux obligations légales, réglementaires et administratives de PREDICA ;
- aux sociétés du Groupe Crédit Agricole chargées de la gestion et de la prévention des risques opérationnels pour le bénéfice de l'ensemble des entités du Groupe Crédit Agricole (lutte contre le blanchiment de capitaux, évaluation des risques) ;
- aux sous-traitants de PREDICA, dont la liste pourra vous être communiquée sur simple demande selon les modalités précisées ci-dessous.

Par ailleurs, vos données pourront être partagées avec :

- des instituts d'enquêtes ou de sondages, à des fins statistiques. Ces instituts agissent pour le compte exclusif de PREDICA et des sociétés d'assurance du Groupe Crédit Agricole. Nous soulignons que vous n'êtes pas tenu de répondre à leurs sollicitations et que vous pouvez par ailleurs exercer votre droit d'opposition à ces enquêtes dès le premier contact ;

- les autres entités assurances du Groupe Crédit Agricole, Crédit Agricole Assurances Retraite, Pacifica et CACI, dans le seul et unique but d'une meilleure connaissance client, et afin de vous proposer des produits d'assurance adaptés à vos besoins.

Vos droits sur vos données

En application de la réglementation en vigueur, vous disposez, sur vos données à caractère personnel, des droits :

- d'accès,
- de rectification,
- à l'effacement : notamment lorsque les données ne sont plus nécessaires au regard des finalités pour lesquelles elles ont été collectées, ou lorsque votre consentement a été exclusivement requis pour le traitement et que vous le retirez (cas de la prospection commerciale par voie électronique par exemple), ou encore si vous vous opposez au traitement. Toutefois, vous ne disposez pas du droit à l'effacement lorsque les données concernées sont obligatoires, indispensables à l'exécution du contrat,
- de limitation : notamment en cas d'inexactitude des données ou lorsque vous contestez le fondement de l'intérêt légitime de collecte de la donnée,
- d'opposition au traitement de ses données, notamment à des fins de prospection commerciale, dès lors qu'il ne s'agit pas d'un traitement obligatoire, indispensable à l'exécution du contrat,
- de retrait, à tout moment, de votre consentement au traitement de vos données à des fins de prospection commerciale par voie électronique ou du traitement des données relatives à votre santé avec effet pour le futur,

En cas de sinistre nécessitant le traitement de données de santé, si l'Assuré a retiré son consentement au traitement de ses données de santé, la prestation ne pourra pas être fournie par l'assureur, la garantie n'étant pas acquise à l'Assuré, et ce pour la totalité du sinistre.

- d'un droit à la portabilité qui vous permet de demander le transfert des données à caractère personnel que vous nous avez fournies et qui font l'objet d'un traitement automatisé dans le cadre de l'exécution de l'adhésion au contrat. Vous pouvez demander un transfert soit directement vers vous, soit vers un responsable de traitement que vous nous aurez indiqué. Ce transfert sera effectué dans un format structuré.

L'ensemble de vos droits peuvent être exercés, en justifiant de votre identité, par courrier simple à : PREDICA - Délégué à la Protection des Données - Droit d'accès - 75724 Paris Cedex 15 ou par courrier électronique à donneespersonnelles-predica@ca-assurances.fr.

En cas de désaccord, la CNIL peut être saisie à partir de son site internet : www.cnil.fr.

Démarchage téléphonique

Vous pouvez vous inscrire gratuitement sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique sur le site www.bloctel.gouv.fr.

ARTICLE 18 - SANCTIONS INTERNATIONALES

PREDICA, en tant que filiale du Groupe Crédit Agricole, respecte toutes les règles relatives aux Sanctions Internationales, qui sont définies comme les lois, réglementations, règles ou mesures restrictives à caractère obligatoire édictant des sanctions économiques, financières ou commerciales (notamment toutes sanctions ou toutes mesures relatives à un embargo, un gel des fonds et des ressources

économiques, à des restrictions pesant sur les transactions avec des individus ou entités ou portant sur des biens ou des territoires déterminés), émises, administrées ou mises en application par le Conseil de Sécurité de l'Organisation des Nations Unies, l'Union européenne, la France, les États-Unis d'Amérique (incluant notamment les mesures édictées par le Bureau de Contrôle des Actifs Étrangers

rattaché au Département du Trésor ou OFAC et du Département d'État), ou toute autre autorité compétente des états et organisations précitées ayant le pouvoir d'édicter de telles sanctions.

En conséquence, aucune prestation ne pourra être payée en exécution du contrat d'assurance si ce paiement contrevient aux dispositions sus-indiquées.

ARTICLE 19 - LOI ET LANGUE EMPLOYÉE

La loi applicable ainsi que la langue employée dans les relations précontractuelles et contractuelles entre vous et PREDICA sont la loi et la langue française.

ARTICLE 20 - FONDS DE GARANTIE

Il existe un fonds de garantie des assurés contre la défaillance des sociétés d'assurance de personnes (art. L423-1 et suivants du Code des assurances).

ARTICLE 21 - ARCHIVAGE DES DOCUMENTS

PREDICA et l'Adhérent-Assuré conviennent que les documents qui les lient puissent être archivés numériquement et que ces archives vaudront preuve de leurs engagements.

ARTICLE 22 - CONTRÔLE DE L'ENTREPRISE D'ASSURANCE

L'organisme chargé du contrôle de PREDICA en tant qu'entreprise d'assurance est l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution - 4, place de Budapest, CS 92459- 75436 Paris Cedex 09.

FISCALITÉ EN VIGUEUR AU 1^{er} JANVIER 2026

► Fiscalité des cotisations

Les dispositions fiscales actuellement en vigueur permettent de déduire, chaque année, de votre bénéfice imposable, la cotisation annuelle de votre adhésion en application de l'article 154 bis, II, 2° du code général des impôts, dans la limite de :

- 7 % du plafond annuel de la Sécurité sociale + 3,75 % de votre bénéfice imposable,
- sans que le total ci-dessus puisse excéder 3 % de 8 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale.

La part de cotisation relative à la garantie « Exonération de la cotisation » n'est pas déductible de votre bénéfice imposable.

► Fiscalité des prestations

Les Indemnités journalières forfaitaires doivent être réintégrées dans votre bénéfice imposable. Elles doivent être rattachées à l'exercice au cours duquel les prestations sont acquises.

La rente mensuelle forfaitaire est imposable au titre des pensions, retraites et rentes. Le montant de chaque rente versée sera diminué de :

- la Contribution au Remboursement de la Dette Sociale (CRDS),

- la Contribution Sociale Généralisée (CSG),
- la Contribution Additionnelle de Solidarité pour l'Autonomie (CASA).

Cas particuliers (sur présentation de votre avis d'imposition à PREDICA avant la fin de l'année) :

- si votre revenu fiscal de référence figurant sur votre avis d'imposition N-1 est compris entre les montants mentionnés au 1° et au 2° du III bis de l'article L136-8 du Code de la Sécurité sociale, la rente est soumise à CSG au taux réduit médian, mais reste passible de la CRDS et de la CASA,
- si le revenu fiscal de référence figurant sur l'avis d'imposition N-1 ou sur l'avis d'imposition N-2 du bénéficiaire de la rente est compris entre les montants mentionnés au 1° et au 2° du III de l'article L136-8 du Code de la sécurité sociale(1), la rente est soumise à la CSG au taux réduit. La rente est exonérée de la CASA mais reste passible de la CRDS,
- si vous êtes titulaire d'un avantage vieillesse ou d'invalidité non contributif ou si son revenu de référence figurant sur son avis d'imposition N-1 ne dépasse pas le montant mentionné au 1° du III de l'article L136-8 du Code de la Sécurité sociale, la rente est totalement exonérée de la CSG, de la CRDS et de la CASA.

RAPPEL DES INFORMATIONS PRATIQUES



EN CAS D'ARRÊT DE TRAVAIL

Vous pouvez joindre un spécialiste du **Département Arrêt de travail du Crédit Agricole au 09 77 40 50 00, du lundi au vendredi de 8h00 à 18h00**, ou par courrier à l'adresse suivante :
Crédit Agricole - Département Arrêt de travail - TSA 70002 - 41972 Blois Cedex 9.



Pour vous informer sur votre adhésion, modifier vos garanties ou signaler l'évolution de votre situation, contactez votre conseiller.



Pour renoncer à votre adhésion ou demander une résiliation, rendez-vous à votre agence ou adressez une lettre recommandée à :
PREDICA - Service Clients - 75724 Paris Cedex 15.



EN VIGUEUR AU 20 AVRIL 2026

PROTECTION REVENUS PRO OPTIMUM **B**

Partie 2 : NON MADELIN

CONTRAT D'ASSURANCE GROUPE À ADHÉSION FACULTATIVE

SOMMAIRE

LES MOTS CLÉS DU CONTRAT	10	ARTICLE 5 - EXCLUSIONS DE GARANTIE	14	ARTICLE 9 - COTISATION	15
ARTICLE 1 - CADRE DU CONTRAT	11	ARTICLE 6 - TERRITORIALITÉ	14	9.1. PAIEMENT DE LA COTISATION.....	15
ARTICLE 2 - OBJET DU CONTRAT	12	ARTICLE 7 - REVALORISATION DES GARANTIES		9.2. ÉVOLUTION DE LA COTISATION.....	15
ARTICLE 3 - GARANTIES PRINCIPALES	12	ET DES PRESTATIONS	14	ARTICLE 10 - FORMALITÉS À ACCOMPLIR	
3.1. GARANTIE INCAPACITÉ TEMPORAIRE.....	12	7.1. REVALORISATION DU MONTANT DES GARANTIES.....	14	EN CAS D'ARRÊT DE TRAVAIL OU D'INVALIDITÉ	15
3.1.1. Incapacité temporaire totale.....	12	7.2. REVALORISATION DU MONTANT DES PRESTATIONS		10.1. EN CAS D'ARRÊT DE TRAVAIL.....	15
3.1.2. Formules d'Indemnités journalières forfaitaires.....	12	INVALIDITÉ EN COURS DE VERSEMENT.....	14	10.2. EN CAS D'INVALIDITÉ.....	16
3.1.3. Délai de franchise.....	12	ARTICLE 8 - VIE DE VOTRE ADHÉSION	14	ARTICLE 11 - CONTRÔLE MÉDICAL	16
3.1.4. Rechute.....	12	8.1. À L'ADHÉSION.....	14	ARTICLE 12 - CONTESTATION - ARBITRAGE MÉDICAL	16
3.1.5. Modalités de versement des Indemnités		8.1.1. Conditions d'adhésion.....	14	ARTICLE 13 - CONDITION DE VENTE	16
journalières forfaitaires.....	12	8.1.2. Formalités lors de l'adhésion.....	14	ARTICLE 14 - DÉLAI DE RENONCIATION	
3.1.6. Grossesse pathologique		8.1.3. Prise d'effet de l'adhésion et des garanties.....	14	CONTRACTUEL	16
ou Suites pathologiques d'accouchement.....	12	8.2. EN COURS D'ADHÉSION.....	15	ARTICLE 15 - RÉCLAMATIONS/MÉDIATION	16
3.2. GARANTIE INVALIDITÉ PERMANENTE.....	12	8.2.1. Conditions de modification de vos garanties.....	15	ARTICLE 16 - PRESCRIPTION	16
3.2.1. Invalidité permanente croisée.....	12	8.2.2. Formalités lors de la modification		ARTICLE 17 - CLAUSE D'INFORMATION PROTECTION	
3.2.2. Taux d'Invalidité permanente croisée.....	12	de vos garanties.....	15	DES DONNÉES PERSONNELLES RGPD	17
3.2.3. Rente mensuelle forfaitaire.....	13	8.2.3. Prise d'effet de la modification de vos garanties.....	15	ARTICLE 18 - SANCTIONS INTERNATIONALES	17
3.2.4. Invalidités successives et indépendantes.....	13	8.2.4. Changement de votre situation.....	15	ARTICLE 19 - LOI ET LANGUE EMPLOYÉE	17
3.2.5. Versement de la rente mensuelle forfaitaire.....	13	8.3. DURÉE DE VOTRE ADHÉSION.....	15	ARTICLE 20 - FONDS DE GARANTIE	17
3.3. GARANTIE EXONÉRATION DE LA COTISATION.....	13	8.4. FIN DE VOTRE ADHÉSION ET DE VOS GARANTIES.....	15	ARTICLE 21 - ARCHIVAGE DES DOCUMENTS	18
ARTICLE 4 - GARANTIES COMPLÉMENTAIRES		8.4.1. Résiliation de votre adhésion.....	15	ARTICLE 22 - CONTRÔLE DE L'ENTREPRISE	
OPTIONNELLES	13	8.4.2. Événements mettant fin à votre adhésion.....	15	D'ASSURANCE	18
4.1. GARANTIE REPRISE PROGRESSIVE D'ACTIVITÉ.....	13	8.4.3. Fin de la garantie Invalidité permanente.....	15		
4.2. GARANTIE INVALIDITÉ PERMANENTE					
PROFESSIONNELLE.....	13				
4.3. GARANTIE FRAIS PROFESSIONNELS ET DE					
REMPLACEMENT.....	13				

LES MOTS CLÉS DU CONTRAT

Accident : atteinte corporelle non intentionnelle de la part de l'assuré et provenant de l'action soudaine et imprévisible d'une cause extérieure. Ne sont notamment pas considérées comme des accidents les maladies telles que les accidents cardiaques et/ou vasculaires (par exemple l'infarctus du myocarde, l'embolie pulmonaire, l'hémorragie cérébrale, les troubles du rythme, la rupture d'anévrisme...), les crises d'épilepsie et leurs conséquences, les atteintes de la colonne vertébrale avec ou sans répercussion nerveuse, les affections tendinomusculaires, même révélées par un traumatisme, un effort ou un soulèvement...

Activité professionnelle habituelle : activité déclarée à PREDICA, et correspondant au code caractérisant votre activité principale exercée (APE) par référence à la nomenclature d'activité française (NAF) et le cas échéant une seconde activité non-salarié, sous réserve que celle-ci ne fasse pas partie des activités exclues. L'activité principale déclarée correspond à l'activité la plus pratiquée en nombre d'heures.

Délai de franchise : période de l'incapacité temporaire, comprise entre le 1^{er} jour d'arrêt de travail et le début de la période d'indemnisation, ne donnant pas lieu à paiement d'Indemnités journalières forfaitaires.

Durée d'indemnisation : période pendant laquelle l'assureur vous verse la prestation garantie.

État de santé consolidé : un état de santé est dit consolidé lorsque, après un Accident ou une Maladie, les séquelles laissées par cet Accident ou cette Maladie sont jugées, en l'état actuel des connaissances médicales, permanentes et irréversibles (sans possibilité d'amélioration significative).

Hospitalisation : votre séjour en qualité de patient dans un établissement hospitalier privé ou public prescrit par un médecin pour y recevoir un traitement médical ou chirurgical nécessité par un Accident ou une Maladie.

Incapacité temporaire totale : inaptitude temporaire et absolue d'exercer votre Activité professionnelle habituelle, même à temps partiel à la suite d'une Maladie ou d'un Accident.

Incapacité temporaire partielle : inaptitude temporaire et continue d'exercer votre Activité professionnelle habituelle à temps complet à la suite d'une Maladie ou d'un Accident.

Indemnités journalières forfaitaires : prestation versée pendant la durée de l'arrêt de travail en cas d'Incapacité temporaire totale reconnue par PREDICA.

Invalidité permanente : réduction permanente, partielle ou totale, en raison d'un handicap physique ou psychique entraîné par une Maladie ou un Accident, de certaines aptitudes à exercer votre Activité professionnelle habituelle.

Maladie : altération de l'état de santé de l'assuré constatée par une autorité médicale compétente.

Seuil d'intervention : pourcentage d'invalidité à partir duquel la rente mensuelle forfaitaire est due.

Suites pathologiques d'accouchement : toutes les affections qui, en rapport direct avec l'accouchement, nécessitent un repos et empêchent la reprise de toute activité professionnelle de la part de la mère.

AZX_202604_A

TABLEAU SYNTHÉTIQUE DES GARANTIES

LES GARANTIES PRINCIPALES			
La garantie Incapacité temporaire		ET	La garantie Invalidité permanente
Toutes causes (Maladie et Accident)			
Incapacité temporaire totale		Invalidité permanente croisée (fonctionnelle et professionnelle)	
Indemnités journalières forfaitaires		Rente mensuelle forfaitaire	
Formule forfaitaire	Formule forfaitaire avec palier		
Choix du montant : 30 € à 500 € par jour	Choix du palier : • 90 jours • 365 jours Choix du montant : Période 1 (avant le palier) : 30 € à 500 € par jour Période 2 (après le palier) : 30 € à 500 € par jour	Choix du montant : 900 € à 15 000 € par mois Montant forfaitaire versé : Si Invalidité permanente partielle : Rente mensuelle = taux d'invalidité x montant choisi Si Invalidité permanente totale : Rente mensuelle = 100 % du montant choisi	
Choix du Délai de franchise : 7 jours 15 jours 30 jours 90 jours 365 jours	Choix du Délai de franchise : 7 jours 15 jours 30 jours 90 jours (uniquement si choix du palier 365 jours)	Seuil d'intervention à partir d'un taux d'invalidité croisée de 30 % Invalidité permanente partielle si taux d'invalidité croisée < 60 % Invalidité permanente totale si taux d'invalidité croisée ≥ 60 %	
(OPTION) Réduction du Délai de franchise 0 jour pour les arrêts de travail de plus de 3 jours ayant pour cause un Accident datant de moins de 6 mois ou débutant par une Hospitalisation d'au moins 3 nuitées consécutives			
Fin d'indemnisation : au plus tard au 1 095 ^e jour d'arrêt de travail		Fin d'indemnisation : au plus tard à l'âge légal de départ à la retraite tel que mentionné à l'article L161-17-2, alinéa 1, du Code de la Sécurité sociale	
La garantie exonération de la cotisation			
LES GARANTIES COMPLÉMENTAIRES OPTIONNELLES			
Pour la garantie Incapacité temporaire		Pour la garantie Invalidité permanente	
Reprise progressive d'activité Incapacité temporaire partielle après 90 jours d'arrêt de travail consécutifs en Incapacité temporaire totale Montant : 50 % des Indemnités journalières forfaitaires Fin d'indemnisation : au 180 ^e jour d'arrêt de travail		Invalidité permanente professionnelle en remplacement de l'Invalidité permanente croisée Seuil d'intervention à partir d'un taux d'invalidité professionnelle de 30 % Invalidité permanente partielle si taux d'invalidité professionnelle < 70 % Invalidité permanente totale si taux d'invalidité professionnelle ≥ 70 % Fin d'indemnisation : au plus tard à l'âge légal de départ à la retraite	
Frais professionnels et de remplacement Choix du montant : 10 € à 470 € par jour (limite : frais professionnels + Indemnités journalières forfaitaires Incapacité temporaire totale ≤ 500 €) Fin d'indemnisation : au plus tard au 365 ^e jour d'arrêt de travail			
La garantie Assistance			

Vous choisissez à l'adhésion :

- 1 - La formule d'Indemnités journalières forfaitaires.
- 2 - Le montant des Indemnités journalières forfaitaires : de 30 € à 500 € par jour par tranche de 1 €.
- 3 - Le Délai de franchise de la garantie incapacité temporaire, et, le cas échéant, la réduction de cette franchise.
- 4 - Le montant qui servira de base au calcul de la rente mensuelle forfaitaire : de 900 € à 15 000 € par mois par tranche de 1 €.
- 5 - Le cas échéant, une ou des garanties complémentaires optionnelles.

ARTICLE 1 - CADRE DU CONTRAT

LE CADRE JURIDIQUE DU CONTRAT

Protection Revenus PRO OPTIMUM - NON MADELIN est un contrat d'assurance de groupe à adhésion facultative, souscrit par l'Association Nationale des Déposants du Crédit Agricole Mutuel (ANDECAM) auprès de PREDICA et régi par le Code des assurances.

Protection Revenus PRO OPTIMUM - NON MADELIN est un contrat d'assurance de personne non vie.

Il relève des branches 1 et 2 définies à l'article R321-1 du Code des assurances « Accident » et « Maladie ».

Un nouvel accord a été conclu entre ANDECAM et PREDICA ; il a pris effet le 10 mars 2021 pour une période se terminant au 31 décembre de l'année 2021. Il se renouvelle ensuite chaque 1^{er} janvier pour un an par tacite reconduction.

En application de l'article L141-4 du Code des assurances, le contrat peut être modifié par accord entre ANDECAM et PREDICA, formalisé par avenant.

Toute modification relève de la compétence de l'assemblée générale ou sur délégation du conseil d'administration. L'adhérent est informé de ces modifications, préalablement à leur date d'entrée en vigueur.

Si cet accord venait à être résilié ou en cas de dissolution ou de liquidation de ANDECAM, vous continuerez à bénéficier auprès de PREDICA de tous les avantages liés à votre adhésion, jusqu'à l'extinction de toutes les garanties, dans la mesure où vous avez adhéré avant la date de résiliation de cet accord, ou de dissolution ou de liquidation.

RÉGIME JURIDIQUE DE LA COTISATION D'ASSURANCE ET DES PRESTATIONS REÇUES EN CAS DE SINISTRE

Conformément aux précisions figurant dans votre Demande d'adhésion, vous êtes informé que les cotisations payées au titre du présent contrat ne sont pas déductibles de vos revenus imposables.

En cas de sinistre donnant lieu à la mise en jeu des garanties du présent contrat, en l'état de la doctrine actuelle de l'administration fiscale, vous n'avez pas à déclarer les prestations perçues dans votre déclaration de revenus.

LES INTERVENANTS AU CONTRAT

L'Adhérent-Assuré

L'Adhérent-Assuré est la personne physique spécifiée au certificat d'adhésion :

- qui signe la demande d'adhésion,
- sur la tête de qui repose le risque assuré,
- qui s'engage envers l'assureur à payer les primes prévues,
- qui, en cas d'incapacité ou d'invalidité, perçoit les prestations garanties,
- ci-après désignée par « vous ».

Le code NAF correspondant à l'Activité professionnelle habituelle de l'Adhèrent-Assuré détermine le groupe de tarification qui lui est rattaché et qui est utilisé pour le calcul des cotisations spécifiées à l'article 9. Ce groupe de tarification est unique à chaque code NAF.

L'Adhèrent-Assuré est tenu d'informer PREDICA de tout changement de domicile.

L'assureur

PREDICA, compagnie d'assurances de personnes, filiale de Crédit Agricole Assurances, dont le siège social est sis 16-18 boulevard de Vaugirard - 75015 Paris. Elle est contrôlée par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (4, place de Budapest, CS 92459 - 75436 Paris Cedex 09).

ARTICLE 2 - OBJET DU CONTRAT

Le contrat Protection Revenus PRO OPTIMUM - NON MADELIN couvre les risques d'incapacité temporaire et d'invalidité permanente.

Le souscripteur

Vous bénéficiez du contrat Protection Revenus PRO OPTIMUM - NON MADELIN au titre d'un accord conclu entre ANDECAM et PREDICA. ANDECAM est une association qui a pour objet :

- de négocier et souscrire auprès de toute compagnie d'assurances un ou plusieurs contrats d'assurance de groupe pouvant couvrir des risques liés à la durée de la vie humaine, à l'invalidité, à l'incapacité de travail, et/ou pouvant garantir le remboursement de frais médicaux, hospitaliers, pharmaceutiques ou dentaires, ainsi que tout contrat d'assurance de groupe destiné à favoriser la constitution de retraites,

► de promouvoir par toute action le développement des produits d'épargne, de capitalisation, de retraite et de prévoyance. Son siège social est situé 48, rue la Boétie - 75008 Paris. Vous pouvez consulter les statuts de l'association sur le site internet Andecam : www.andecam.asso.fr

Les ressources de l'association sont constituées d'un prélèvement forfaitaire dont le montant est décidé chaque année par l'association. Vous êtes invité chaque année à participer à l'assemblée générale de l'association par une convocation individuelle.

ARTICLE 3 - GARANTIES PRINCIPALES

3.1. GARANTIE INCAPACITÉ TEMPORAIRE TOTALE

► 3.1.1. Définition

Cette garantie couvre, en dehors des risques exclus, l'Incapacité temporaire totale causée par une Maladie ou un Accident.

Vous devez exercer votre Activité professionnelle habituelle au moment de l'arrêt de travail.

Si vous êtes reconnu en état d'Incapacité temporaire totale par PREDICA, vous percevez, pendant la durée de votre arrêt de travail, une prestation sous forme d'Indemnités journalières forfaitaires selon les modalités décrites aux articles 3.1.2 et suivants.

Vous êtes reconnu en état d'Incapacité temporaire totale lorsque vous vous trouvez dans l'impossibilité absolue, médicalement constatée, d'exercer votre Activité professionnelle habituelle, même à temps partiel, et que votre état de santé n'est pas encore consolidé ou stabilisé.

► 3.1.2. Formules d'Indemnités journalières forfaitaires

Vous choisissez à l'adhésion une des deux formules suivantes :

• Formule forfaitaire

Vous choisissez à l'adhésion le montant de vos Indemnités journalières forfaitaires, entre 30 € et 500 € par jour par tranche de 1 €. Vous pouvez modifier ce montant en cours d'adhésion.

Cette formule prévoit que les Indemnités journalières forfaitaires sont dues au-delà d'un Délai de franchise dont vous choisissez la durée, conformément à l'article 3.1.3, et **au plus tard jusqu'au 1 095^e jour d'arrêt de travail, pour une même Maladie ou un même Accident, en un ou plusieurs arrêts de travail.**

• Formule forfaitaire avec palier

Cette formule prévoit deux périodes d'indemnisation : pour chaque période vous choisissez à l'adhésion le montant de vos Indemnités journalières forfaitaires, entre 30 € et 500 € par jour par tranche de 1 €. Vous pouvez modifier ce montant en cours d'adhésion.

Comme pour la formule forfaitaire, cette formule prévoit que les **Indemnités journalières forfaitaires sont dues au-delà d'un Délai de franchise dont vous choisissez la durée, conformément à l'article 3.1.3, et au plus tard jusqu'au 1095^e jour d'arrêt de travail, pour une même Maladie ou un même Accident, en un ou plusieurs arrêts de travail.**

Pour la première période, les Indemnités journalières forfaitaires de cette période sont versées **au plus tard jusqu'au 89^e ou au 364^e jour d'arrêt de travail selon le palier choisi.**

Pour la deuxième période, les Indemnités journalières forfaitaires de cette période sont versées à partir du 90^e ou 365^e jour d'arrêt de travail selon le palier choisi.

Vous pouvez changer de formule d'Indemnités journalières forfaitaires en cours d'adhésion.

Il a pour objet de vous garantir, suite à Maladie ou Accident, le paiement de prestations sous forme d'Indemnités journalières forfaitaires en cas d'incapacité temporaire d'exercer votre Activité professionnelle habituelle et d'une rente mensuelle forfaitaire en cas d'Invalidité permanente.

Il propose des garanties complémentaires optionnelles.

Ce contrat s'adresse aux travailleurs non-salariés non agricoles ne répondant pas aux critères d'éligibilité du régime fiscal prévu par l'article 154 Bis du Code Général des Impôts (dispositif dit « Madelin »), ainsi qu'aux dirigeants assimilés salariés, en activité au jour de l'adhésion.

► 3.1.3. Délai de franchise

À l'adhésion vous avez le choix entre cinq Délais de franchise :

- 7 jours,
- 15 jours,
- 30 jours,
- 90 jours,
- 365 jours.

Vous pouvez souscrire dès l'adhésion l'option réduction du Délai de franchise. Les Indemnités journalières forfaitaires sont dues :

- dès le 1^{er} jour en cas d'arrêt de travail supérieur à 3 jours ayant pour cause un Accident, et à condition que cet Accident soit survenu dans les six mois précédents l'arrêt de travail,
- dès le 1^{er} jour en cas d'arrêt de travail qui débute par une Hospitalisation d'au moins 3 nuitées consécutives.

Vous pouvez choisir un autre Délai de franchise en cours d'adhésion. Vous pouvez souscrire l'option réduction du Délai de franchise ou la supprimer en cours d'adhésion.

► 3.1.4. Rechute

Lorsqu'un nouvel arrêt de travail survient moins de 60 jours après un arrêt de travail indemnisé, et que vous apportez la preuve que la cause de cette nouvelle Incapacité temporaire totale est identique à la précédente, les deux arrêts sont alors considérés comme n'en faisant qu'un. Dans ce cas, PREDICA n'applique pas, de nouveau, le Délai de franchise. La période de reprise n'est pas comptabilisée dans la Durée d'indemnisation.

► 3.1.5. Modalités de versement des Indemnités journalières forfaitaires

Les Indemnités journalières forfaitaires sont versées à terme échu chaque milieu et fin de mois. Les premier et dernier versements sont calculés au prorata du nombre de jours d'indemnisation de la période écoulée.

Les Indemnités journalières forfaitaires ne sont plus dues :

- au jour où vous pouvez reprendre votre Activité professionnelle habituelle même à temps partiel (si vous avez choisi la garantie complémentaire optionnelle reprise progressive d'activité, le versement de vos Indemnités journalières forfaitaires est maintenu à hauteur de 50 % selon les modalités spécifiées à l'article 4.1),
- au 1 096^e jour de l'arrêt de travail, pour une même Maladie ou un même Accident, en un ou plusieurs arrêts de travail,
- au jour où vous faites valoir vos droits à la retraite,
- au jour où vous atteignez l'âge légal de départ à la retraite à taux plein tel que prévu à l'article L351-8, alinéa 1, du Code de la Sécurité sociale,
- au jour de la reconnaissance par PREDICA d'un état d'Invalidité permanente,
- au jour de votre décès.

► 3.1.6. Grossesse pathologique ou Suites pathologiques d'accouchement

La garantie incapacité temporaire totale couvre l'état d'Incapacité temporaire totale causé par une grossesse pathologique ou par les Suites pathologiques d'accouchement.

L'état pathologique de la grossesse est reconnu par PREDICA si son déroulement met en danger la vie de la mère ou de l'enfant.

L'état pathologique de la grossesse ou des suites d'accouchement doit être médicalement constaté.

Les Indemnités journalières forfaitaires sont dues au-delà du Délai de franchise que vous avez choisi. **Le versement des Indemnités journalières forfaitaires finit au plus tard 30 jours avant la date présumée de l'accouchement.**

En cas de Suites pathologiques d'accouchement entraînant un repos supérieur à 30 jours, les Indemnités journalières forfaitaires sont dues dès le premier jour de l'arrêt de travail.

Un repos d'une durée inférieure ou égale à 30 jours ne donne pas lieu à versement d'Indemnités journalières forfaitaires.

Il est à noter que le congé légal de maternité ne donne pas lieu à une prise en charge au titre de l'incapacité temporaire totale.

3.2. GARANTIE INVALIDITÉ PERMANENTE

► 3.2.1. Invalidité permanente croisée

Vous êtes reconnu en état d'Invalidité permanente lorsqu'à la consolidation ou à la stabilisation de votre état de santé, il subsiste une atteinte à votre intégrité physique ou psychique. Cette garantie couvre, en dehors des risques exclus, l'invalidité fonctionnelle et professionnelle causée par un Accident ou une Maladie.

L'Invalidité permanente fonctionnelle et professionnelle est dite croisée lorsqu'elle résulte des critères professionnels et fonctionnels :

- **L'Invalidité permanente fonctionnelle** est mesurée, indépendamment de l'activité professionnelle de l'assuré, d'après les critères d'évaluation du « barème indicatif d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun » en vigueur au jour de l'appréciation par PREDICA ;
- **L'Invalidité permanente professionnelle** est appréciée par PREDICA par rapport à la profession de l'assuré, en tenant compte de la façon dont elle était exercée antérieurement à la Maladie ou l'Accident et des capacités d'exercice restantes, y compris les possibilités d'adaptation (appareillage, aménagement des locaux...).

Si vous êtes reconnu en état d'Invalidité permanente par PREDICA suite à l'évaluation des deux invalidités décrites ci-dessus, vous percevrez une prestation sous forme d'une rente mensuelle forfaitaire pendant la durée de votre invalidité selon les modalités spécifiées aux articles 3.2.3 et suivants.

► 3.2.2. Taux d'Invalidité permanente croisée

Les taux d'invalidité fonctionnelle et professionnelle sont déterminés sur décision du médecin conseil de PREDICA après analyse de votre dossier complet. À partir de ces deux taux, PREDICA vous attribue un taux d'invalidité croisée (voir tableau ci-dessous). Ce taux n'est jamais inférieur au taux d'invalidité fonctionnelle. L'invalidité permanente croisée est dite totale lorsque le taux d'invalidité croisé attribué par PREDICA est supérieur ou égal à 60 %. En deçà de ce taux, l'invalidité permanente croisée est dite partielle.

Taux d'invalidité fonctionnelle	Taux d'invalidité professionnelle									
	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%
20 %							30	32	33	34
30 %	30	30	30	33	36	38	40	42	43	45
40 %	40	40	40	40	43	46	48	50	52	54
50 %	50	50	50	50	50	53	56	58	61	63
60 %	60	60	60	60	60	60	63	66	69	71
70 %	70	70	70	70	70	70	70	73	76	79
80 %	80	80	80	80	80	80	80	80	83	86
90 %	90	90	90	90	90	90	90	90	90	93
100 %	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Invalidité permanente croisée partielle Invalidité permanente croisée totale

Ce tableau ne tient pas compte des taux intermédiaires. Il mentionne les taux d'invalidité supérieurs ou égaux à 30 %.

3.2.3. Rente mensuelle forfaitaire

Vous choisissez, à l'adhésion, le montant servant de base au calcul de la rente mensuelle forfaitaire entre 900 € et 15 000 € par mois par tranche de 1 €. Vous pouvez modifier ce montant en cours d'adhésion.

La rente mensuelle forfaitaire est égale à :

- **en cas d'Invalidité permanente croisée partielle :** au taux d'invalidité croisée x le montant choisi,
- **en cas d'Invalidité permanente croisée totale :** à 100 % du montant choisi.

PREDICA indemnise l'Invalidité permanente croisée à partir d'un taux de 30 %.

La rente mensuelle forfaitaire est due à partir de la date de reconnaissance de l'Invalidité permanente par PREDICA.

Le pourcentage d'indemnisation est déterminé suivant le tableau ci-dessous :

Taux d'invalidité fonctionnelle	Taux d'invalidité professionnelle									
	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%
20 %	0	0	0	0	0	0	30	32	33	34
30 %	30	30	30	33	36	38	40	42	43	45
40 %	40	40	40	40	43	46	48	50	52	54
50 %	50	50	50	50	50	53	56	58	100	100
60 %	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
70 %	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
80 %	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
90 %	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
100 %	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Ce tableau ne tient pas compte des taux intermédiaires.

3.2.4. Invalidités successives et indépendantes

On parle d'invalidités successives et indépendantes lorsqu'elles n'ont aucune relation médicale (pathogénique) ou de lien fonctionnel entre elles et lorsqu'elles surviennent au cours du temps (avant ou après l'adhésion) et aggrave l'invalidité.

En cas d'invalidités successives et indépendantes survenant pendant la durée de la garantie, le taux d'invalidité retenu par PREDICA pour le calcul de la rente mensuelle forfaitaire est apprécié par rapport à votre capacité restante résultant de la prise en compte des infirmités précédentes survenues avant ou après l'adhésion.

3.2.5. Versement de la rente mensuelle forfaitaire

La rente mensuelle forfaitaire est versée à terme échu le dernier jour du mois. Les premiers et derniers versements mensuels sont calculés au prorata du nombre de jours d'indemnisation du mois écoulé.

Le versement de la rente mensuelle forfaitaire cesse :

- au jour où vous atteignez l'âge légal de départ à la retraite telle que mentionné à l'article L161-17-2, alinéa 1, du Code de la Sécurité sociale,
- en l'absence de production du certificat mentionné à l'article 10.2,
- si votre taux d'invalidité devient inférieur au seuil à partir duquel intervient le versement de la rente,
- au jour de votre décès.

3.3. GARANTIE EXONÉRATION DE LA COTISATION

Vous êtes exonérés de l'intégralité de votre cotisation :

- **en cas d'Incapacité temporaire totale et lorsque l'arrêt de travail dépasse 90 jours consécutifs :** pendant la durée restante de versement des Indemnités journalières forfaitaires,
- **en cas d'Invalidité permanente totale :** pendant la durée de versement de la rente mensuelle forfaitaire.

Si vous n'êtes plus en Incapacité temporaire totale ou Invalidité permanente totale, la garantie exonération de la cotisation cesse de s'appliquer.

En cas de souscription de la garantie assistance : PREDICA prend en charge votre cotisation d'assistance pendant la période d'exonération de cotisation ci-dessus et la versera pour votre compte à l'assistant.

ARTICLE 4 - GARANTIES COMPLÉMENTAIRES OPTIONNELLES

4.1. GARANTIE REPRISE PROGRESSIVE D'ACTIVITÉ

En cas d'Incapacité temporaire partielle **après un arrêt de travail de 90 jours consécutifs** pour Incapacité temporaire totale, vous continuez à percevoir 50 % de vos Indemnités journalières forfaitaires **pendant un maximum de 180 jours**.

Cette garantie s'applique et prend fin dans les mêmes conditions que la garantie incapacité temporaire totale.

4.2. GARANTIE INVALIDITÉ PERMANENTE PROFESSIONNELLE

Vous pouvez choisir la garantie Invalidité permanente professionnelle en remplacement de l'Invalidité permanente croisée.

Cette garantie couvre, en dehors des risques exclus, l'invalidité professionnelle causée par une Maladie ou un Accident. PREDICA vous attribue un taux d'invalidité professionnelle. Ce taux est déterminé sur décision du médecin conseil de PREDICA après analyse de votre dossier complet, et des éventuels examens complémentaires.

L'Invalidité permanente professionnelle est dite totale si le taux d'invalidité professionnelle attribué par PREDICA est supérieur ou égal à 70 %. En deçà de ce taux, l'invalidité est dite partielle.

La rente mensuelle forfaitaire est due à partir d'un taux d'invalidité professionnelle de 30 %, selon les mêmes modalités que pour l'Invalidité permanente croisée.

Sous réserves des dispositions ci-dessus, cette garantie s'applique et prend fin dans les mêmes conditions que pour l'Invalidité permanente croisée.

4.3. GARANTIE FRAIS PROFESSIONNELS ET DE REMPLACEMENT

Pour couvrir le coût de vos Frais professionnels et/ou de remplacement vous pouvez majorer les Indemnités journalières forfaitaires.

Vous choisissez à l'adhésion cette majoration, entre 10 € et 470 € par jour par tranche de 1 €. Vous pouvez modifier ce montant en cours d'adhésion.

Le montant total des Indemnités journalières forfaitaires garanties ne peut pas dépasser 500 €. Si vous avez choisi la formule forfaitaire avec palier, ce maximum doit être respecté sur les deux périodes d'indemnisation.

La majoration des Indemnités journalières forfaitaires n'est plus due au jour où vous pouvez reprendre votre Activité professionnelle habituelle, même à temps partiel, et au plus tard au 365^e jour d'arrêt de travail (Délai de franchise inclus), pour une même Maladie ou un même Accident, en une ou plusieurs périodes.

La garantie Frais professionnels et de remplacement est incompatible avec le choix d'un Délai de franchise de 365 jours.

Cette garantie s'applique et prend fin dans les mêmes conditions que la garantie incapacité temporaire.

ARTICLE 5 - EXCLUSIONS DE GARANTIE

- ▶ Ne sont pas garanties par le contrat l'incapacité temporaire et l'invalidité permanente résultant :
 - d'une tentative de suicide, des suites et conséquences de mutilations, blessures, lésions, maladies ou affections qui sont le fait intentionnel de l'assuré ;
 - des exclusions visées à l'article L113-1 du Code des assurances, des faits de guerre, d'émeutes, de rixes, d'insurrections, d'attentats et d'actes de terrorisme, quels qu'en soient le lieu et les protagonistes, dès l'instant où vous y prenez une part active ;
 - des effets directs ou indirects d'explosions, de dégagements de chaleur, ou d'irradiation, provenant de transmutation de noyaux d'atome ;
 - de la manipulation volontaire d'engins de guerre et/ou de munitions dont la détention est illégale ;
 - de l'utilisation d'appareils aériens (avion, ULM, hélicoptère, deltaplane, parachute, parapente, vol à voile...) sauf accident de l'assuré en qualité de passager d'une ligne aérienne régulière dûment habilitée pour le transport de passagers ;
- de risques encourus sur véhicules à moteur à l'occasion de compétitions ou de rallyes de vitesse ;
- de la participation de l'Adhérent-Assuré à des compétitions d'équitation et à leurs séances d'entraînement ;
- de la pratique, régulière ou occasionnelle, des sports de combat suivants, lors de compétitions, de cours ou de séances d'entraînement : Lutte, Boxes, Escrime, Kung-fu, Krav Maga, Ninjutsu, Vale tudo, Kapu kuialua, Arnis, Taekwondo, Full-Nunchaku, Jeet Kune Do, Ko budo, Viet vo dao, Full contact, Kick Boxing, MMA ;
- de la pratique, régulière ou occasionnelle, de rafting, trekking, sport de glisse acrobatique, sport de glisse hors-piste, bobsleigh, spéléologie, cascade, alpinisme, varappe, randonnée à plus de 3 000 mètres ;
- de toute tentative de record ;
- de l'état d'ébriété (taux d'alcoolémie supérieur aux normes admises au jour du sinistre par la réglementation en vigueur) ou des complications physiques ou neuropsychiatriques liées à l'abus d'alcool, de l'usage de stupéfiants ou de drogues non prescrites médicalement ou de l'altération de l'état de santé liée à l'alcool, de l'usage de stupéfiants ou de drogues non prescrites médicalement ;
- des cures de toutes natures quelles qu'en soient les suites et conséquences ;
- des traitements esthétiques et opérations de chirurgie esthétique sauf s'ils sont la conséquence d'un événement garanti.

▶ SONT EXCLUES LES AFFECTIONS SUIVANTES Y COMPRIS LEURS SUITES ET CONSÉQUENCES :

- les affections psychiatriques d'origine psychotique, les affections psychiatriques d'origine névrotique, les troubles dépressifs, les troubles anxieux, les troubles de l'adaptation, les troubles bipolaires, le burn out, le syndrome de stress post traumatique, les troubles de la conduite alimentaire, la dépression post-partum, dite baby blues ;
- le syndrome de fatigue chronique ou encéphalomyélite myalgique ;
- la fibromyalgie ou syndrome polyalgique idiopathique diffus.

ARTICLE 6 - TERRITORIALITÉ

Pour être garanti vous devez résider en France métropolitaine, à la Guadeloupe, à la Martinique ou à la Réunion. Tout changement de lieu de résidence en dehors de la France métropolitaine, de la Guadeloupe, de la Martinique ou de la Réunion entraîne la fin de l'adhésion et de ses garanties à compter du changement.

La constatation médicale en France Métropolitaine, à la Guadeloupe, à la Martinique et à la Réunion, constitue le point de départ de la période indemnisable.

Le paiement des indemnités prévues en exécution de la présente adhésion est en tout état de cause subordonné à la faculté d'exercice du droit de contrôle par PREDICA sur le territoire de France métropolitaine, de la Guadeloupe,

de la Martinique ou de la Réunion, faute de quoi le versement des prestations serait interrompu pour la durée au cours de laquelle ce contrôle ne pourrait plus être réalisé. Les garanties et extensions de couvertures du contrat couvrent l'assuré dans tous les pays du monde sous réserve de la production des justificatifs visés à l'article 10.

ARTICLE 7 - REVALORISATION DES GARANTIES ET DES PRESTATIONS

Le montant des garanties et le montant des prestations au titre de la garantie Invalidité permanente en cours de versement sont revalorisés chaque année. Chaque 1^{er} juin, PREDICA fixe le taux de revalorisation des garanties et le taux de revalorisation des prestations en cours de versement. Ces taux ainsi fixés s'appliquent du 1^{er} juin de l'année en cours au 31 mai de l'année suivante.

7.1. REVALORISATION DU MONTANT DES GARANTIES

À chaque date anniversaire de l'adhésion, les montants

garantis pour les Indemnités journalières forfaitaires et la rente mensuelle forfaitaire sont revalorisés en fonction de l'évolution annuelle constatée au 31 décembre de l'indice « INSEE hors tabac, ensemble des ménages », sauf si le 5^e alinéa de l'article 9.2 est amené à être exercé la même année.

7.2. REVALORISATION DU MONTANT DES PRESTATIONS INVALIDITÉ EN COURS DE VERSEMENT

À chaque date anniversaire de l'adhésion, le montant des prestations versées au titre de la garantie Invalidité permanente

est revalorisé en fonction de l'évolution annuelle constatée au 31 décembre de l'indice « INSEE hors tabac, ensemble des ménages » et dans la limite du fonds de revalorisation. Le fonds de revalorisation est alimenté par les produits financiers générés par le contrat, déduction faite des intérêts techniques retenus pour le calcul des provisions. Les produits financiers sont déterminés en appliquant à la moyenne des provisions techniques relatives aux sinistres de la garantie invalidité 100 % du taux moyen de rendement des actifs de PREDICA pour l'année en cours.

ARTICLE 8 - VIE DE VOTRE ADHÉSION

8.1. À L'ADHÉSION

▶ 8.1.1. Conditions d'adhésion

Pour adhérer au contrat Protection Revenus PRO OPTIMUM - NON MADELIN, vous devez :

- être âgé de 18 ans au moins et de 59 ans au plus,
- exercer une activité non salarié non agricole telle que visée à l'article 2 ou avoir le statut de dirigeants assimilés salariés,
- être en activité au jour de la demande d'adhésion,
- résider en France métropolitaine, à la Guadeloupe, à la Martinique ou à la Réunion.

▶ 8.1.2. Formalités lors de l'adhésion

Lors de votre adhésion :

- vous devez remplir, dater et signer une demande d'adhésion,
 - vous devez répondre exactement aux questions médicales qui vous sont posées dans le document remis à cet effet.
- Votre adhésion au contrat est soumise à l'acceptation de PREDICA qui peut, le cas échéant, procéder à une demande de renseignements complémentaires, faire une proposition adaptée à votre situation, ajourner l'adhésion ou, éventuellement, refuser tout ou partie des garanties demandées.

PREDICA peut refuser de prendre en charge les suites d'une Maladie ou d'un Accident survenu antérieurement à la prise d'effet de l'adhésion. Cette exclusion de garantie vous sera alors personnellement spécifiée.

L'acceptation de PREDICA intervient sur la base de vos déclarations à l'adhésion.

Toute réticence ou fausse déclaration intentionnelle peut entraîner la nullité de l'adhésion conformément à l'article L113-8 du Code des assurances.

▶ 8.1.3. Prise d'effet de l'adhésion et des garanties

Vous fixez vous-même la date d'effet de votre adhésion. Elle peut être fixée au plus tôt à la date de signature de la demande d'adhésion et au plus tard un an après cette date. Les garanties sont effectives à la date d'effet de l'adhésion, sous réserve de l'acceptation de PREDICA et, le cas échéant, sous réserve de votre acceptation des conditions spécifiques de l'adhésion notifiées par PREDICA. Si l'acceptation de PREDICA ou, le cas échéant, votre acceptation est postérieure à la date d'effet souhaitée, votre adhésion et vos garanties prennent effet à la date d'acceptation.

Vous recevez un certificat d'adhésion matérialisant la prise d'effet de l'adhésion et de vos garanties. La prise d'effet de l'adhésion est subordonnée au règlement de la première cotisation. En cas d'impayé sur cette première cotisation, votre adhésion et vos garanties ne prennent pas effet.

8.2. EN COURS D'ADHÉSION

8.2.1. Conditions de modification de vos garanties

Vous pouvez modifier vos garanties à tout moment sous les réserves suivantes :

- vous devez être âgé de moins de 60 ans,
- vous devez être à jour du paiement de vos cotisations d'assurance,
- vous ne devez pas avoir de sinistre en cours sur votre adhésion.

Ces modifications peuvent être :

- une augmentation ou une diminution du montant des Indemnités journalières forfaitaires et/ou de la rente mensuelle forfaitaire,
- le choix d'un autre Délai de franchise,
- l'ajout ou la suppression d'une option,
- le changement de formule forfaitaire pour la garantie incapacité temporaire.

8.2.2. Formalités lors de la modification de vos garanties

L'augmentation des garanties par modification du montant des Indemnités journalières forfaitaires et/ou de la rente mensuelle forfaitaire, du choix d'un autre Délai de franchise, de l'ajout d'une option, du changement de formule d'Indemnités journalières forfaitaires est soumise aux mêmes formalités médicales que pour l'adhésion.

Toute réticence ou fausse déclaration intentionnelle peut entraîner la nullité de l'adhésion conformément à l'article L113-8 du Code des assurances.

Vous avez la possibilité de refuser les nouvelles conditions spécifiques que vous propose PREDICA suite à la modification de vos garanties. Dans ce cas votre adhésion se poursuit dans les conditions précédentes.

8.2.3. Prise d'effet de la modification de vos garanties

Les garanties modifiées sont effectives à la date d'acceptation de votre demande par PREDICA et, au plus tard, à la date de votre acceptation des nouvelles conditions spécifiques de l'adhésion proposées par PREDICA.

Vous recevez une lettre-avenant matérialisant la date de prise d'effet de vos nouvelles garanties et leurs caractéristiques. En cas d'augmentation des garanties entre deux échéances de cotisations, un prorata de cotisation est payable immédiatement. La prise d'effet de vos nouvelles garanties est soumise au paiement de ce prorata. En cas d'impayé de ce prorata, vos nouvelles garanties ne prennent pas effet et votre adhésion se poursuit alors dans les conditions précédentes.

En cas de diminution des garanties, un prorata de cotisation vous est immédiatement remboursé par PREDICA.

8.2.4. Changement de votre situation

Vous devez signaler à PREDICA par lettre recommandée, dans un délai de 15 jours à partir de la date de l'événement :

- tout changement de votre lieu de résidence,
- tout changement ou cessation de votre Activité professionnelle habituelle.

PREDICA a alors la faculté de proposer un nouveau montant de cotisation ou de mettre fin à l'adhésion selon les modalités de l'article 8.4.2.

8.3. DURÉE DE VOTRE ADHÉSION

La durée de votre adhésion est d'un an. Elle se renouvelle ensuite pour un an, à chaque date anniversaire de la prise d'effet de l'adhésion, par tacite reconduction.

8.4. FIN DE VOTRE ADHÉSION ET DE VOS GARANTIES

8.4.1. Résiliation de votre adhésion

- À votre initiative : vous pouvez demander à tout moment la résiliation de votre adhésion, en adressant votre demande à PREDICA par lettre simple, lettre recommandée ou notification sur tout autre support durable, soit par

déclaration faite au siège social de l'Assureur, soit par acte extrajudiciaire (par exemple, un acte d'huissier), soit en passant à votre agence Crédit Agricole et en y remplissant un imprimé de résiliation. Vous pouvez également adresser votre demande de résiliation via le formulaire de résiliation accessible depuis le site internet de votre assureur ou celui de votre Caisse régionale de Crédit Agricole. La résiliation prendra effet à la prochaine échéance de paiement de cotisation, sous réserve que la demande en soit parvenue à PREDICA au moins trente jours avant cette date.

- À l'initiative de l'assureur : votre adhésion peut être résiliée par PREDICA en cas de non-paiement des cotisations, dans les conditions spécifiées à l'article 9.1.

Vos garanties prennent fin à la date de résiliation de votre adhésion.

8.4.2. Événements mettant fin à votre adhésion

Votre adhésion prend fin de plein droit dès que l'un des événements suivants se réalise :

- au jour où vous faites valoir vos droits à la retraite,
- au jour où vous cessez définitivement toute activité non salariée non agricole telle que visée à l'article 2,
- au jour où vous quittez votre Activité professionnelle habituelle pour une activité non couverte par le contrat,
- au jour où vous quittez définitivement la France métropolitaine, la Guadeloupe, la Martinique ou la Réunion,
- au jour de votre décès,
- et au plus tard au jour où vous atteignez l'âge légal de départ à la retraite à taux plein tel que prévu à l'article L351-8, alinéa 1, du Code de la Sécurité sociale.

La fin de votre adhésion entraîne la fin de toutes les garanties.

8.4.3. Fin de la garantie Invalidité permanente

La garantie Invalidité permanente prend fin au jour où vous atteignez l'âge légal de départ à la retraite tel que mentionné à l'article L161-17-2, alinéa 1, du Code de la Sécurité sociale, sans mettre fin à votre adhésion.

ARTICLE 9 - COTISATION

La cotisation de votre adhésion est annuelle. Son montant est fixé en fonction de votre groupe de tarification, votre âge, votre état de santé, vos garanties et leurs montants, et votre lieu de résidence. L'âge pris en compte dans la tarification correspond à la différence entre l'année en cours et votre année de naissance.

9.1. PAIEMENT DE LA COTISATION

La cotisation est payable d'avance. Vous pouvez en demander le paiement fractionné.

À l'adhésion vous choisissez une périodicité de paiement annuelle, semestrielle, trimestrielle, ou mensuelle.

Vous pouvez demander à modifier cette périodicité au cours de votre adhésion. Cette modification prend effet à la prochaine date d'échéance anniversaire de l'adhésion, sous réserve qu'elle soit faite au minimum trente jours avant cette date.

En cas de non-paiement de la cotisation ou d'une fraction de la cotisation dans les dix jours qui suivent son échéance, une lettre recommandée valant mise en demeure vous sera adressée. Vous disposerez alors

de quarante jours pour en régulariser son paiement. À défaut, votre adhésion sera résiliée. En tout état de cause, vous resterez tenu au paiement de la cotisation ou des fractions échues de la cotisation.

Vous êtes exonéré du paiement de la cotisation selon les modalités spécifiées à l'article 3.3.

9.2. ÉVOLUTION DE LA COTISATION

Votre cotisation annuelle évolue à chaque échéance anniversaire de votre adhésion en fonction :

- de la revalorisation du montant garanti des Indemnités journalières forfaitaires et de la rente mensuelle forfaitaire, spécifiée à l'article 7.1,
- de votre âge.

Trois mois avant l'échéance anniversaire de votre adhésion, vous recevez une information annuelle précisant le montant garanti des Indemnités journalières forfaitaires et de la rente mensuelle forfaitaire ainsi que le montant de la cotisation annuelle correspondante et le montant de la cotisation périodique.

La cotisation annuelle peut également évoluer en cours d'adhésion :

- en cas d'augmentation ou de diminution de garantie,
- si vous changez votre Activité professionnelle habituelle,
- si vous changez de lieu de résidence,
- en cas de modification de la taxe sur les conventions d'assurance et/ou de la taxe de solidarité additionnelle.

En cas d'augmentation des garanties de votre adhésion entre deux échéances de cotisations, un prorata de cotisation est payable immédiatement. En cas de diminution des garanties, un prorata de cotisation vous est immédiatement remboursé par PREDICA.

PREDICA se réserve le droit d'augmenter les cotisations lorsqu'une décision législative ou réglementaire vient modifier ses engagements ou si le résultat du contrat de l'assureur est négatif.

Cette révision tarifaire vous sera notifiée dans l'information annuelle envoyée trois mois avant l'échéance anniversaire de votre adhésion. Vous disposerez alors d'un délai de 3 mois pour la refuser et demander la résiliation de votre adhésion.

ARTICLE 10 - FORMALITÉS À ACCOMPLIR EN CAS D'ARRÊT DE TRAVAIL OU D'INVALIDITÉ

Toute demande d'ouverture de droit à prestations doit être adressée à la structure médicale dédiée de PREDICA, placée sous l'autorité de son Médecin Conseil, à l'adresse suivante : Crédit Agricole - Département Arrêt de travail - À l'attention du Médecin Conseil - TSA 70 002 - 41972 Blois Cedex 9. Cette demande est soumise à l'acceptation de PREDICA qui n'est pas tenu de suivre les décisions de vos régimes d'assurance maladie de base et complémentaire auquel vous êtes obligatoirement affilié pour des garanties de même nature.

Dans tous les cas, PREDICA se réserve le droit de demander des pièces justificatives supplémentaires et de procéder à toute expertise médicale qu'elle jugera opportune.

10.1. EN CAS D'ARRÊT DE TRAVAIL

Lorsque vous êtes en arrêt de travail, vous devez adresser à PREDICA les justificatifs suivants :

- pour un arrêt de travail hors grossesse pathologique :
 - l'avis d'arrêt de travail initial délivré par votre médecin traitant et mentionnant la durée de l'arrêt de travail,
 - l'attestation de mise en arrêt de travail figurant dans votre dossier d'adhésion,
 - en cas d'Hospitalisation le bulletin d'hospitalisation précisant la date d'entrée, la date de sortie et la durée,
 - en cas d'Accident, la preuve de l'origine accidentelle de l'Incapacité temporaire totale.

- pour un arrêt de travail dû à une grossesse pathologique :

- l'avis d'arrêt de travail initial délivré par votre médecin gynécologue ou votre obstétricien,
- l'attestation de mise en arrêt de travail remplie par vous-même et l'attestation médicale de grossesse pathologique complétée avec l'aide éventuelle d'une sage-femme ou d'un médecin.

Ces justificatifs doivent être adressés au plus tard dans les 15 jours qui suivent la fin du Délai de franchise choisi.

Si les justificatifs ne sont pas adressés dans le délai requis, le versement des Indemnités journalières forfaitaires commencera à la date de réception de votre dossier complet, sous réserve d'acceptation de l'indemnisation par PREDICA.

En cas de prolongation de votre arrêt de travail vous devez nous adresser l'avis de prolongation délivré par votre médecin traitant et mentionnant sa durée. Ce justificatif doit être adressé dans les dix jours de son établissement par le

médecin traitant. S'il n'est pas adressé dans ce délai, le versement des Indemnités journalières forfaitaires reprendra à la date de réception du dossier complet.

Si vous avez choisi la garantie complémentaire optionnelle reprise progressive d'activité : l'avis de prolongation mentionné ci-dessus doit également mentionner la reprise du travail à temps partiel.

ARTICLE 11 - CONTRÔLE MÉDICAL

Lors de votre demande de prestations et au cours de son versement, PREDICA se réserve la faculté de procéder à un contrôle et notamment de vous faire examiner, à ses frais, par un médecin de son choix. Si vous refusez, sans motif recevable, de vous soumettre à ce contrôle ou à cet examen, le paiement des prestations pourra être refusé ou suspendu.

ARTICLE 12 - CONTESTATION - ARBITRAGE MÉDICAL

Toute contestation concernant la décision rendue par PREDICA à l'issue de votre demande de prestations doit être adressée à PREDICA par courrier recommandé dans les trente jours qui suivent cette décision, accompagnée d'un justificatif médical. PREDICA s'engage à réexaminer votre dossier.

Si, malgré ce nouvel examen, vous persistez dans la contestation, vous pouvez demander une contre-expertise selon la procédure suivante :

10.2. EN CAS D'INVALIDITÉ

► **Pour permettre la reconnaissance par PREDICA de votre état d'Invalidité permanente** vous devez nous adresser un certificat médical justifiant de votre état d'invalidité.

► **Pour le maintien du versement de la rente mensuelle forfaitaire** vous devez nous adresser chaque année un certificat médical justifiant de votre état d'invalidité.

- le médecin-conseil de PREDICA et votre médecin traitant désignent un troisième médecin choisi parmi les médecins exerçant la médecine d'assurance ou les médecins experts auprès des tribunaux, afin de procéder à un nouveau contrôle médical,
- à défaut d'entente sur cette désignation, la partie la plus diligente demande au président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve votre résidence,

- de procéder à la désignation de ce troisième médecin,
- les conclusions de ce troisième médecin s'imposent aux parties ; cependant, des recours sont possibles par voie judiciaire,
- chaque partie supporte les frais et honoraires de son médecin.

Ceux du troisième médecin sont, par moitié, à la charge des deux parties.

ARTICLE 13 - CONDITION DE VENTE

Lorsque l'adhésion se fait intégralement par voie électronique, l'offre contractuelle est celle de la Notice d'Information présente sur le site et en vigueur le jour de la conclusion du contrat.

Lorsque l'adhésion se fait par envoi postal des documents contractuels, l'offre contractuelle est celle de la Notice d'Information adressée par courrier au client. Cette offre est

valable pendant un délai de 21 jours. Ce délai court de l'envoi par l'assureur des documents contractuels à la date de réception par ce dernier des documents signés par l'Adhérent-Assuré.

ARTICLE 14 - DÉLAI DE RENONCIATION CONTRACTUEL

Vous êtes informé que votre adhésion au contrat est conclue au jour de la signature de votre demande d'adhésion. À compter de cette date vous disposez contractuellement d'un délai de trente jours calendaires révolus pour renoncer à votre adhésion au contrat Protection Revenus PRO OPTIMUM - NON MADELIN. Votre adhésion est annulée dans tous ses effets.

Pour ce faire, il suffit d'en aviser PREDICA en adressant, sous pli recommandé avec avis de réception, une lettre de renonciation établie selon le modèle figurant ci-après, accompagnée de tous les documents contractuels que PREDICA a pu vous remettre à :

PREDICA - Service Clients - 75724 Paris Cedex 15.

Modèle de lettre de renonciation

Adhérent-Assuré :

Nom : Prénom :

Né(e) le :

Adresse :

Code postal : Ville :

Référence de votre adhésion (à rappeler impérativement) :

Conformément à l'article 14 de la Notice d'Information, je renonce à l'adhésion au contrat Protection Revenus PRO OPTIMUM - NON MADELIN que j'ai signée le / /

Je demande le remboursement de l'intégralité des sommes versées dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de la présente.

Fait à le

Signature de l'Adhérent-Assuré

PREDICA vous remboursera alors l'intégralité des sommes versées dans les trente jours calendaires après la réception de votre lettre de renonciation.

Si toutefois vous avez constitué un dossier de demande de prise en charge d'un arrêt de travail ou si vous êtes déjà indemnisé au titre de la présente adhésion, votre demande de renonciation ne sera pas prise en compte.

ARTICLE 15 - RÉCLAMATIONS/MÉDIATION

Pour toute précision ou pour toute réclamation concernant votre adhésion, nous vous remercions de vous adresser en priorité à votre conseiller. Vous pouvez, au choix, le contacter directement ou en tout état de cause, notamment s'il n'a pu donner entière satisfaction à votre demande, adresser une réclamation écrite.

En cas d'insatisfaction ou de désaccord, vous pourrez adresser votre dossier à Crédit Agricole Assurances - Service Réclamations Prévoyance - TSA 82222 - 59652 Villeneuve-

d'Ascq Cedex auprès duquel vous pouvez solliciter à tout moment un nouvel examen de votre réclamation. Toute réclamation écrite est traitée dans les meilleurs délais, sans excéder dix (10) jours ouvrables pour en accuser réception et deux (2) mois pour y répondre.

À l'issue d'un délai de deux mois après l'envoi de votre première réclamation écrite, ou si la réponse à cette dernière ne vous donne pas satisfaction, vous pouvez alors recourir gratuitement à une procédure de médiation, en vous adressant

au Médiateur de l'assurance à l'adresse suivante :

La Médiation de l'Assurance

TSA 50110 - 75441 Paris Cedex 09

ou sur le site internet : <http://www.mediation-assurance.org>.

Toutefois, cette procédure n'est possible que si aucune action judiciaire n'a été engagée.

ARTICLE 16 - PRESCRIPTION

Conformément à l'article L114-1 du Code des assurances toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Par exception, les actions dérivant d'un contrat d'assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l'article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l'événement qui y donne naissance.

Toutefois, ce délai ne court :

1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ;

2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.

Quand l'action de l'assuré contre l'Assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.

La prescription est portée à dix ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les

bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré décédé.

Pour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l'assuré.

La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription (listées infra) et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressée par l'Assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'Assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité.

Par dérogation à l'article 2254 du code civil, les parties au contrat d'assurance ne peuvent, même d'un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de celle-ci.

Les causes ordinaires d'interruption de la prescription sont les suivantes :

- La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait (art 2240 du Code civil) ;
- l'action en justice, même en référé et ce jusqu'à l'extinction de l'instance, y compris devant une juridiction incompétente

ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure, sauf lorsque le demandeur se désiste de sa demande, laisse périmer l'instance ou si sa demande est définitivement rejetée (articles 2241, 2242, et 2243 du Code civil) ;

- une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou d'un acte d'exécution forcée (art 2244 du Code civil) ;
- à l'encontre de tous les autres débiteurs, même leurs héritiers, par l'interpellation faite à l'un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou un acte d'exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait (article 2245 du Code civil) ;
- à l'égard des codébiteurs et à l'encontre de cet héritier pour la part dont il est tenu, par l'interpellation faite à l'un des héritiers d'un débiteur solidaire ou la reconnaissance de cet héritier (article 2245 du Code civil) ;
- à l'égard des codébiteurs et pour la totalité de la dette, par l'interpellation faite à tous les héritiers du débiteur décédé ou la reconnaissance de tous ces héritiers (article 2245 du Code civil) ;
- à l'encontre de la caution, par l'interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance (article 2246 du Code civil).

ARTICLE 17 - CLAUSE D'INFORMATION PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES RGPD

Vos données à caractère personnel, collectées dans le cadre de la présente adhésion au contrat et au cours de son exécution, sont traitées sous le contrôle de PREDICA, responsable de traitement.

Sauf indication contraire, toutes les données collectées sont obligatoires pour la passation de l'adhésion au contrat.

Finalités et bases légales des traitements

Vos données à caractère personnel sont traitées par PREDICA, sur différentes bases légales et pour répondre à plusieurs finalités :

- **sur la base légale de l'exécution contractuelle** : le traitement de vos données a pour finalité la passation, l'exécution et la gestion de votre adhésion au contrat ;
- **sur la base légale des obligations légales, réglementaires et administratives de PREDICA en vigueur** : le traitement de vos données a notamment pour finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, les obligations de connaissance client, la réalisation des déclarations obligatoires auprès des autorités et administrations publiques dont notamment la réalisation des déclarations fiscales obligatoires (le cas échéant : IFU - Imprimé Fiscal Unique, FATCA - Foreign Account Tax Compliance Act, EAI - Echange Automatique d'Information), le respect des sanctions économiques et financières nationales ou internationales (OFAC - Office of Foreign Assets Control) ;

Le traitement de vos données est obligatoire pour l'accomplissement des finalités visées ci-dessus.

- **sur la base légale des intérêts légitimes de PREDICA** : le traitement de vos données a pour finalité l'élaboration de statistiques et études actuarielles, la lutte contre la fraude, la conduite d'activités de recherche et développement, la gestion du client intra groupe, la mise en place d'actions de prévention, la réalisation d'enquêtes de satisfaction, la réalisation d'actions de prospection et d'animation commerciale ;
- **sur la base légale du consentement de la personne concernée**, avec votre consentement PREDICA traite :
 - vos données à des fins de prospection commerciale par voie électronique ;
 - vos données de santé à des fins de passation, exécution et gestion de l'adhésion au contrat.

Vos données de santé ne seront communiquées qu'aux services ou prestataires chargés de l'instruction de votre demande d'adhésion et de l'exécution et la gestion de votre adhésion au contrat dans le respect de la bulle de confidentialité et du secret médical et seront conservées dans ce même respect.

Durées de conservation de vos données

Conformément à la législation en vigueur sur la protection des données à caractère personnel, vos données à caractère personnel seront conservées proportionnellement aux finalités au titre desquelles elles ont été collectées et pour les durées suivantes :

- **au titre de la passation, l'exécution et la gestion de l'adhésion au contrat** : ces données sont conservées pour la durée de la relation contractuelle, augmentée des délais nécessaires à la liquidation et à la consolidation de vos droits et des durées relatives aux prescriptions applicables ;

Ainsi une fois l'adhésion au contrat terminée et la dernière prestation réglée, les délais de conservation sont de 10 ans à compter du terme de l'adhésion au contrat ;

- **au titre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme** : ces données sont conservées 5 ans à compter de la réalisation de l'opération ;
- **au titre des obligations de connaissance client, de la réalisation des déclarations obligatoires auprès des autorités et administrations publiques, du respect des sanctions économiques et financières nationales ou internationales** : ces données sont conservées 5 ans à compter du terme de l'adhésion au contrat ;
- **au titre de l'élaboration de statistiques et études actuarielles, la conduite d'activités de recherche et développement, la gestion du client intra groupe, la mise en place d'actions de prévention, la réalisation d'enquêtes de satisfaction, la réalisation d'actions de prospection et d'animation commerciale** : ces données sont conservées pendant 3 ans à compter de la fin de la relation commerciale. Au-delà de ces 3 ans, les données seront supprimées ;
- **au titre de la lutte contre la fraude** : ces données sont conservées 6 mois à compter de l'alerte pour les alertes non pertinentes. Pour les alertes pertinentes, la durée de conservation est de 5 ans à compter de la clôture du dossier de fraude, ou correspond à la durée de prescription légale applicable en cas de poursuite ;
- **au titre de la prospection commerciale et en l'absence de conclusion de l'adhésion au contrat** : ces données sont conservées 5 ans à compter du dernier contact resté infructueux en cas de collecte de données de santé. Pour les autres cas, la durée de conservation est de 3 ans à compter du dernier contact resté infructueux.

Destinataires de vos données

Vos données sont destinées à l'intermédiaire en assurance auprès duquel votre adhésion au contrat a été réalisée pour satisfaire à son devoir de conseil et pour assurer la délégation de gestion consentie par PREDICA. Vos données pourront alimenter l'outil de conseil mis en place par votre intermédiaire en assurance.

Dans le cadre de leurs missions ou en vertu du droit qui leur est conféré, vos données sont également communiquées :

- aux coassureurs et réassureurs de PREDICA ;
- aux autorités administratives et judiciaires pour satisfaire aux obligations légales, réglementaires et administratives de PREDICA ;
- aux sociétés du Groupe Crédit Agricole chargées de la gestion et de la prévention des risques opérationnels pour le bénéfice de l'ensemble des entités du Groupe Crédit Agricole (lutte contre le blanchiment de capitaux, évaluation des risques) ;
- aux sous-traitants de PREDICA, dont la liste pourra vous être communiquée sur simple demande selon les modalités précisées ci-dessous.

Par ailleurs, vos données pourront être partagées avec :

- des instituts d'enquêtes ou de sondages, à des fins statistiques. Ces instituts agissent pour le compte exclusif de PREDICA et des sociétés d'assurance du Groupe Crédit Agricole. Nous soulignons que vous n'êtes pas tenu de répondre à leurs sollicitations et que vous pouvez par ailleurs exercer votre droit d'opposition à ces enquêtes dès le premier contact ;

- les autres entités assurances du Groupe Crédit Agricole, Crédit Agricole Assurances Retraite, Pacifica et CACI, dans le seul et unique but d'une meilleure connaissance client, et afin de vous proposer des produits d'assurance adaptés à vos besoins.

Vos droits sur vos données

En application de la réglementation en vigueur, vous disposez, sur vos données à caractère personnel, des droits :

- d'accès,
- de rectification,
- à l'effacement : notamment lorsque les données ne sont plus nécessaires au regard des finalités pour lesquelles elles ont été collectées, ou lorsque votre consentement a été exclusivement requis pour le traitement et que vous le retirez (cas de la prospection commerciale par voie électronique par exemple), ou encore si vous vous opposez au traitement. Toutefois, vous ne disposez pas du droit à l'effacement lorsque les données concernées sont obligatoires, indispensables à l'exécution du contrat,
- de limitation : notamment en cas d'inexactitude des données ou lorsque vous contestez le fondement de l'intérêt légitime de collecte de la donnée,
- d'opposition au traitement de ses données, notamment à des fins de prospection commerciale, dès lors qu'il ne s'agit pas d'un traitement obligatoire, indispensable à l'exécution du contrat,
- de retrait, à tout moment, de votre consentement au traitement de vos données à des fins de prospection commerciale par voie électronique ou du traitement des données relatives à votre santé avec effet pour le futur,

En cas de sinistre nécessitant le traitement de données de santé, si l'Assuré a retiré son consentement au traitement de ses données de santé, la prestation ne pourra pas être fournie par l'assureur, la garantie n'étant pas acquise à l'Assuré, et ce pour la totalité du sinistre.

- d'un droit à la portabilité qui vous permet de demander le transfert des données à caractère personnel que vous nous avez fournies et qui font l'objet d'un traitement automatisé dans le cadre de l'exécution de l'adhésion au contrat. Vous pouvez demander un transfert soit directement vers vous, soit vers un responsable de traitement que vous nous aurez indiqué. Ce transfert sera effectué dans un format structuré.

L'ensemble de vos droits peuvent être exercés, en justifiant de votre identité, par courrier simple à : PREDICA - Délégué à la Protection des Données - Droit d'accès - 75724 Paris Cedex 15 ou par courrier électronique à donneespersonnelles-predica@ca-assurances.fr.

En cas de désaccord, la CNIL peut être saisie à partir de son site internet : www.cnil.fr.

Démarchage téléphonique

Vous pouvez vous inscrire gratuitement sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique sur le site www.bloctel.gouv.fr.

ARTICLE 18 - SANCTIONS INTERNATIONALES

PREDICA, en tant que filiale du Groupe Crédit Agricole, respecte toutes les règles relatives aux Sanctions Internationales, qui sont définies comme les lois, réglementations, règles ou mesures restrictives à caractère obligatoire édictant des sanctions économiques, financières ou commerciales (notamment toutes sanctions ou toutes mesures relatives à un embargo, un gel des fonds et des ressources

économiques, à des restrictions pesant sur les transactions avec des individus ou entités ou portant sur des biens ou des territoires déterminés), émises, administrées ou mises en application par le Conseil de Sécurité de l'Organisation des Nations Unies, l'Union européenne, la France, les États-Unis d'Amérique (incluant notamment les mesures édictées par le Bureau de Contrôle des Actifs Étrangers

rattaché au Département du Trésor ou OFAC et du Département d'État), ou toute autre autorité compétente des états et organisations précitées ayant le pouvoir d'édicter de telles sanctions.

En conséquence, aucune prestation ne pourra être payée en exécution du contrat d'assurance si ce paiement contrevient aux dispositions sus-indiquées.

ARTICLE 19 - LOI ET LANGUE EMPLOYÉE

La loi applicable ainsi que la langue employée dans les relations précontractuelles et contractuelles entre vous et PREDICA sont la loi et la langue française.

ARTICLE 20 - FONDS DE GARANTIE

Il existe un fonds de garantie des assurés contre la défaillance des sociétés d'assurance de personnes (art. L423-1 et suivants du Code des assurances).

ARTICLE 21 - ARCHIVAGE DES DOCUMENTS

PREDICA et l'Adhérent-Assuré conviennent que les documents qui les lient puissent être archivés numériquement et que ces archives vaudront preuve de leurs engagements.

ARTICLE 22 - CONTRÔLE DE L'ENTREPRISE D'ASSURANCE

L'organisme chargé du contrôle de PREDICA en tant qu'entreprise d'assurance est l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution - 4, place de Budapest, CS 92459- 75436 Paris Cedex 09.

RAPPEL DES INFORMATIONS PRATIQUES



EN CAS D'ARRÊT DE TRAVAIL

Vous pouvez joindre un spécialiste du **Département Arrêt de travail du Crédit Agricole au 09 77 40 50 00, du lundi au vendredi de 8h00 à 18h00**, ou par courrier à l'adresse suivante :
Crédit Agricole - Département Arrêt de travail - TSA 70002 - 41972 Blois Cedex 9.



Pour vous informer sur votre adhésion, modifier vos garanties ou signaler l'évolution de votre situation, contactez votre conseiller.



Pour renoncer à votre adhésion ou demander une résiliation, rendez-vous à votre agence ou adressez une lettre recommandée à :
PREDICA - Service Clients - 75724 Paris Cedex 15.



PROTECTION REVENUS PRO OPTIMUM

EN VIGUEUR AU 20 AVRIL 2026

GARANTIE ASSISTANCE

CONTRAT INDIVIDUEL D'ASSISTANCE

A
SOMMAIRE

PRÉAMBULE	19	3.5. Cotisations	20	6.3.3. Entretien de suivi	21
1. GÉNÉRALITÉS	19	3.6. Paiement des cotisations	20	6.3.4. Accompagnement personnalisé à la recherche d'emploi	21
1.1. Définitions des intervenants au contrat	19	4. CONDITIONS ET MODALITÉS D'APPLICATION DE LA GARANTIE ASSISTANCE	20	6.3.5. Soutien psychologique	21
1.1.1. Assuré ou "Vous"	19	4.1. Condition d'application	20	7. DISPOSITIONS GÉNÉRALES	21
1.1.2. Bénéficiaire	19	4.2. Étendue territoriale	20	7.1. Exclusions	21
1.2. Définitions des notions utilisées dans le contrat	19	4.3. Sanctions internationales	20	7.2. Limitations de responsabilité en cas de force majeure ou autres événements assimilés	22
1.2.1. Blessure	19	5. MODALITÉS D'INTERVENTION	20	7.3. Subrogation	22
1.2.2. Domicile	19	6. PRESTATIONS DE LA GARANTIE ASSISTANCE	20	7.4. Prescription	22
1.2.3. France	19	6.1. Conseil médical Santé	20	7.5. Fausses déclarations	22
1.2.4. Hospitalisation	19	6.1.1. Service d'Informations Médicales	20	7.6. Déchéance pour déclaration frauduleuse	22
1.2.5. Immobilisation au Domicile	19	6.1.2. Orientation vers un centre médical spécialisé	20	7.7. Cumul des garanties	22
1.2.6. Maladie	19	6.2. Assistance au Domicile : Aide-ménagère	20	7.8. Réclamations - Litiges	22
2. OBJET DE LA GARANTIE ASSISTANCE	19	6.3. Assistance au retour à l'emploi ou à la reconversion professionnelle	21	7.9. Autorité de contrôle	22
3. CONDITIONS ET MODALITÉS DE SOUSCRIPTION ET DE GESTION DE LA GARANTIE ASSISTANCE	19	6.3.1. Service d'informations juridiques, administratives et pratiques sur l'emploi et la vie professionnelle	21	7.10. Protection des données personnelles	22
3.1. Conditions de souscription	19	6.3.2. Aide au retour à l'emploi ou à la reconversion professionnelle	21	7.11. Droit d'opposition des consommateurs au démarchage téléphonique	23
3.2. Prise d'effet - durée de la Garantie Assistance	19			RÉSUMÉ DES PRESTATIONS ET PRISES EN CHARGE	23
3.3. Renonciation en cas de vente à distance	20				
3.4. Résiliation	20				

PRÉAMBULE

Les prestations du contrat individuel « Garantie Assistance - Protection Revenus PRO OPTIMUM » (ci-après dénommé « Garantie Assistance ») sont assurées par Europ Assistance - S.A. au capital de 61 712 744 € - Entreprise régie par le Code des assurances - Siège social : 89 rue Taitbout,

75009 Paris - 451 366 405 RCS Paris - Numéro ADEME-ITU : FR398967_01DJMJ1 (ci-après désignée « Nous » ou « Europ Assistance »).

Europ Assistance a confié à PREDICA, Société Anonyme au capital de 1 029 934 935 €, sise 16-18 Boulevard de

Vaugirard - 75724 Paris Cedex 15, la distribution du contrat individuel « Garantie Assistance - Protection Revenus PRO OPTIMUM » et lui a délégué la souscription et la gestion des contrats ainsi que l'encaissement des cotisations auprès de l'Adhérent-Assuré.

1. GÉNÉRALITÉS
1.1. DÉFINITIONS DES INTERVENANTS AU CONTRAT
▶ 1.1.1. Assuré ou "Vous"

La personne physique désignée comme « Assuré » sur le Certificat d'adhésion du contrat d'assurance « Protection Revenus PRO OPTIMUM ».

▶ 1.1.2. Bénéficiaire

L'Adhérent-Assuré du contrat d'assurance « Protection Revenus PRO OPTIMUM ».

1.2. DÉFINITIONS DES NOTIONS UTILISÉES DANS LE CONTRAT
▶ 1.2.1. Blessure

Désigne toute lésion corporelle atteignant le Bénéficiaire, provenant de l'action violente, soudaine et imprévisible d'une cause extérieure.

▶ 1.2.2. Domicile

Désigne le lieu de résidence principale et habituelle du Bénéficiaire en France. Son adresse figure sur son dernier avis d'imposition sur le revenu.

▶ 1.2.3. France

Désigne la France métropolitaine, la Martinique, la Guadeloupe, l'île de la Réunion.

▶ 1.2.4. Hospitalisation

Désigne l'admission justifiée par un bulletin d'hospitalisation dans un centre hospitalier (hôpital ou clinique), prescrite par un médecin, consécutive à une Maladie ou à une Blessure, et comportant au moins une nuit sur place.

▶ 1.2.5. Immobilisation au Domicile

Désigne une incapacité (totale ou partielle) physique à se déplacer constatée par un médecin, faisant suite à une Maladie ou à une Blessure, et nécessitant le repos au Domicile.

▶ 1.2.6. Maladie

Désigne l'état pathologique dûment constaté par un docteur en médecine, nécessitant des soins médicaux.

2. OBJET DE LA GARANTIE ASSISTANCE

La Garantie Assistance met à la disposition du Bénéficiaire les prestations d'assistance suivantes :

- informations et conseils dans le domaine de la santé,

- recherche et mise à disposition d'une aide à domicile en cas d'arrêt de travail,

- accompagnement dans le changement d'activité professionnelle ou au retour à l'emploi à la suite d'un arrêt de travail long,
- soutien psychologique.

3. CONDITIONS ET MODALITÉS DE SOUSCRIPTION ET DE GESTION DE LA GARANTIE ASSISTANCE
3.1. CONDITIONS DE SOUSCRIPTION

Pour souscrire au contrat individuel « GARANTIE ASSISTANCE - PROTECTION REVENUS PRO OPTIMUM » par l'intermédiaire de PREDICA, vous devez remplir les conditions d'adhésion au contrat d'assurance « Protection Revenus PRO OPTIMUM ».

3.2. PRISE D'EFFET - DURÉE DE LA GARANTIE ASSISTANCE

Lorsque la Garantie Assistance est souscrite à l'adhésion au contrat « Protection Revenus PRO OPTIMUM », celle-ci prend effet à la date figurant sur votre certificat d'adhésion au contrat

« Protection Revenus PRO OPTIMUM ». La Garantie Assistance est alors souscrite pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction.

Lorsque la Garantie Assistance est souscrite postérieurement à l'adhésion au contrat « Protection Revenus PRO OPTIMUM », celle-ci prend effet à la date d'effet figurant sur votre avenant signé au contrat « Protection Revenus PRO OPTIMUM », pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction.

La prise d'effet reste subordonnée au règlement effectif de la première cotisation. En cas d'impayé sur cette première cotisation, la souscription est annulée.

La durée de la Garantie Assistance suit celle du contrat « Protection Revenus PRO OPTIMUM », la Garantie Assistance prend ainsi fin :

- en cas de renonciation à votre adhésion au contrat « Protection Revenus PRO OPTIMUM » ;
- en cas de résiliation de votre adhésion au contrat « Protection Revenus PRO OPTIMUM » ;
- en cas de résiliation de la Garantie Assistance.

Les prestations de la Garantie Assistance sont accordées pendant la durée de l'accord liant PREDICA et Europ Assistance pour la délivrance des prestations de la Garantie Assistance.

3.3. RENONCIATION EN CAS DE VENTE À DISTANCE

Vous disposez d'un délai de 30 jours calendaires révolus à compter de la date de signature de votre demande de souscription pour renoncer à votre souscription à la Garantie Assistance.

Pour ce faire, il suffit d'adresser sous pli recommandé avec avis de réception, une lettre de renonciation établie selon le modèle figurant ci-après à :

PREDICA - Service Clients - 75724 Paris Cedex 15.

Modèle de lettre de renonciation

Adhérent-Assuré :

Nom : Prénom :

Né(e) le :

Adresse :

Code postal : Ville :

Référence du contrat Protection Revenus PRO OPTIMUM (à rappeler impérativement) :

Je renonce à la souscription au contrat GARANTIE ASSISTANCE - PROTECTION REVENUS PRO OPTIMUM que j'ai signé le / /

Je demande le remboursement de l'intégralité des sommes versées au titre de la Garantie Assistance, dans un délai de 30 jours calendaires à compter de la date de réception de la présente.

Fait à le

Signature de l'Adhérent-Assuré

3.4. RÉSILIATION

Vous pouvez à tout moment demander la résiliation de la Garantie Assistance. Pour cela, il vous suffit d'adresser votre demande :

- par courrier postal ou tout autre support durable à : PREDICA - Service clients - 16-18, boulevard de Vaugirard 75724 Paris Cedex 15 le cachet de la Poste faisant foi,
- par déclaration faite au siège social de l'Assureur ou en passant à votre agence Crédit Agricole et en y remplissant un imprimé destiné à cet effet,
- par acte extrajudiciaire.

La résiliation prend effet à la date d'envoi de la demande de résiliation de l'Assuré. En cas de paiement trimestriel, semestriel ou annuel de la cotisation, la résiliation donne lieu à un remboursement du prorata de cotisation correspondant au mois restant à courir jusqu'à la date d'échéance de la prochaine cotisation.

De la même manière Europ Assistance peut mettre fin à la Garantie Assistance.

Dans ce cas, une notification vous sera adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins deux (2) mois avant l'échéance annuelle du contrat GARANTIE ASSISTANCE - PROTECTION REVENUS PRO OPTIMUM.

La résiliation prend effet à l'échéance suivant la présentation de la lettre recommandée.

3.5. COTISATIONS

Le montant de la cotisation annuelle de la Garantie Assistance est celui renseigné sur votre demande d'adhésion au contrat d'assurance « Protection Revenus PRO OPTIMUM » ou sur votre avenant au contrat « Protection Revenus PRO OPTIMUM » en cas de souscription postérieure à l'adhésion au contrat d'assurance. La cotisation est révisable chaque année.

3.6. PAIEMENT DES COTISATIONS

Les cotisations sont payables par prélèvement sur le compte bancaire sur lequel sont prélevées les cotisations dues au titre du contrat d'assurance « Protection Revenus PRO OPTIMUM » et selon la périodicité que vous avez choisie au titre de ce contrat.

En cas de non-paiement d'une échéance de cotisation dans les 10 jours suivants sa date d'exigibilité, la Garantie d'Assistance pourra être suspendue à l'expiration d'un délai de 30 jours suivant l'envoi, à votre dernier Domicile connu d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception.

Cette résiliation prend effet, dans ce cas, dans les 10 jours suivant l'expiration du délai de 30 jours susvisé. En cas de résiliation dans ces conditions, la part du montant de la cotisation impayée reste due.

4. CONDITIONS ET MODALITÉS D'APPLICATION DU CONTRAT

2.1. CONDITIONS D'APPLICATION

Notre intervention ne saurait se substituer aux interventions des services publics locaux ou de tous intervenants auxquels Nous aurions l'obligation de recourir en vertu de la réglementation locale et/ou internationale.

2.2. ÉTENDUE TERRITORIALE

Les garanties s'appliquent en France.

2.3. SANCTIONS INTERNATIONALES

Europ Assistance ne fournira aucune couverture, ne prendra en charge les prestations et ne fournira aucun service si cela peut l'exposer à une sanction, à une interdiction ou à une restriction internationale telle que définie par l'Organisation des Nations Unies, l'Union européenne, ou les États-Unis d'Amérique. Plus d'informations disponibles sur <https://www.europ-assistance.com/fr/nous-connaître/informations-reglementaires-internationale>

5. MODALITÉS D'INTERVENTION

Il est nécessaire, en cas d'urgence, de contacter les services de secours pour tous problèmes relevant de leurs compétences.

Afin de Nous permettre d'intervenir, Nous vous recommandons de préparer votre appel.

Les informations suivantes seront demandées :

- le numéro de votre contrat Protection Revenus PRO OPTIMUM,
- les nom et prénom du Bénéficiaire,
- l'adresse exacte du Bénéficiaire,

- le numéro de téléphone auquel le Bénéficiaire peut être joint.

Pour toute demande d'assistance, le Bénéficiaire doit :

- Nous appeler sans attendre au n° de téléphone : 01 41 85 96 01 (coût d'appel vers un fixe). Ce numéro est accessible 24h/24 et 7j/7 ;
- obtenir notre accord préalable avant de prendre toute initiative ou d'engager toute dépense ;
- se conformer aux solutions que Nous préconisons ;

- Nous fournir tous les justificatifs originaux des dépenses dont le remboursement est demandé.

Nous nous réservons le droit de demander tout justificatif nécessaire à l'appui de toute demande d'assistance (tels que notamment, certificat médical d'arrêt de travail, certificat médical, bulletin d'hospitalisation, etc.).

Toute dépense engagée sans notre accord ne donne lieu à aucun remboursement ou prise en charge a posteriori.

6. PRESTATIONS DE LA GARANTIE ASSISTANCE

6.1. CONSEIL MÉDICAL SANTÉ

► 6.1.1. Service d'Informations Médicales

Ce service est conçu pour écouter, orienter et informer le Bénéficiaire. En cas d'urgence médicale, le Bénéficiaire doit impérativement appeler les secours d'urgence locaux.

Sur simple appel téléphonique 24h/24, 7j/7, nos professionnels de santé s'efforcent de rechercher les renseignements à caractère documentaire destinés à l'orienter dans le domaine de la santé.

Si une réponse ne peut lui être apportée immédiatement, nos professionnels de santé effectuent les recherches nécessaires et le rappellent dans les meilleurs délais. Les informations sont données dans le respect de la déontologie médicale et garantissent la confidentialité des échanges entre le Bénéficiaire et nos professionnels de santé.

L'objet du service n'est en aucun cas de délivrer une consultation ou une prescription médicale téléphonique personnalisée, de

favoriser une automédication ou de remettre en cause les choix thérapeutiques de praticiens. Si telle était la demande du Bénéficiaire, Nous lui conseillerions de consulter un médecin local ou le médecin traitant.

Nous apportons aux questions que le Bénéficiaire se pose une réponse objective à partir d'éléments officiels et ne pouvons être tenus pour responsables de l'interprétation qu'il pourrait en faire ni de ses conséquences éventuelles.

► 6.1.2. Orientation vers un centre médical spécialisé

Lorsque le Bénéficiaire doit subir une intervention chirurgicale ou lorsqu'il fait face à une Maladie, il peut demander une orientation vers un service médical ou chirurgical spécialisé en France.

Nous proposons au Bénéficiaire jusqu'à 3 (trois) centres spécialement compétents pour répondre à ses interrogations en tenant compte notamment de critères géographiques et de la pathologie concernée.

Le choix du centre médical appartient au seul Bénéficiaire.

La prise du rendez-vous ainsi que le coût de la consultation dans le centre médical restent à la charge de ce dernier.

6.2. ASSISTANCE AU DOMICILE : AIDE-MÉNAGÈRE

À la suite d'une Hospitalisation **de plus de 3 jours minimum** ou d'une Immobilisation au Domicile **de plus de 5 jours**, Nous organisons la mise à disposition d'une aide-ménagère pour effectuer les travaux ménagers au Domicile du Bénéficiaire (repassage, ménage, aide à la préparation des repas etc.).

Nous prenons en charge le coût de l'aide-ménagère **jusqu'à concurrence de 12 heures de travail, réparties sur 3 semaines** (minimum de 2 heures à la fois). La demande doit être faite dans les 30 jours suivant le retour à domicile après l'Hospitalisation ou suivant le début de l'Immobilisation.

À défaut de la présentation des justificatifs
Nous nous réservons le droit de refacturer l'intégralité de la prestation au Bénéficiaire.

6.3. ASSISTANCE AU RETOUR À L'EMPLOI OU À LA RECONVERSION PROFESSIONNELLE

► 6.3.1 Service d'informations juridiques, administratives et pratiques sur l'emploi et la vie professionnelle

À la suite d'un arrêt de travail de plus de 2 mois, sur simple appel téléphonique, Nous nous efforçons de rechercher les informations et renseignements à caractère documentaire destinés à orienter les démarches du Bénéficiaire dans le domaine professionnel.

Il ne peut en aucun cas s'agir de consultations juridiques.

Selon les cas, Nous orientons le Bénéficiaire vers les organismes ou les professionnels susceptibles de leur répondre.

Nous ne pouvons être tenus pour responsables de l'interprétation, ni de l'utilisation faite par le(s) Bénéficiaire des informations communiquées.

Les thèmes suivants peuvent être adressés pour le Bénéficiaire :

- démarches à entreprendre en cas de chômage ;
- informations sur le marché du travail, les différents secteurs d'activité ;
- informations sur le droit du travail, les dispositifs de formations ;
- les organismes et adresses utiles à la recherche d'emploi ;
- les aides financières possibles selon les besoins et la situation du Bénéficiaire.

► 6.3.2. Aide au retour à l'emploi ou à la reconversion professionnelle

À la suite d'un arrêt de travail de plus de 2 mois, afin de permettre au Bénéficiaire de reprendre une activité professionnelle, Europ Assistance l'accompagne dans sa démarche de retour à l'emploi ou de reconversion professionnelle.

Sur simple appel de la part du Bénéficiaire, un rendez-vous est fixé avec un consultant en ressources humaines, spécialisé dans l'accompagnement individuel.

Le premier entretien téléphonique permet au Bénéficiaire de réaliser un bilan de situation personnelle et de carrière et d'évoquer son projet professionnel. Le consultant spécialisé

accompagne le Bénéficiaire dans la définition de son projet professionnel autour d'un plan d'actions validé et suivi lors des entretiens téléphoniques suivants. Le service se déroule jusqu'en 3 étapes **sans que la durée de la garantie excède douze (12) mois à compter de la demande initiale.**

La présente prestation consiste en un accompagnement, un soutien, une orientation mais ne garantit pas au Bénéficiaire le retour à l'emploi. Cette assistance ne se substitue pas aux prestations des organismes, institutions, administrations et associations publics, paritaires ou privés.

En aucun cas, elle n'intègre une démarche d'accompagnement administrative pour aider le Bénéficiaire à faire valoir ses droits auprès d'organismes de toute nature.

En outre, la responsabilité d'Europ Assistance ne pourra en aucun cas être engagée dans le cas d'une mauvaise utilisation ou d'une interprétation inexacte, par le Bénéficiaire, du ou des renseignement(s) communiqué(s).

Dans tous les cas, ces informations constituent des renseignements à caractère documentaire.

Il ne peut en aucun cas s'agir de consultations juridiques.

Selon les cas, et pour compléter l'information donnée, Europ Assistance pourra orienter le Bénéficiaire vers les organismes professionnels susceptibles de lui répondre.

Europ Assistance s'engage à respecter une totale confidentialité des conversations tenues lors de ces prestations d'assistance téléphoniques.

Europ Assistance s'efforce de répondre immédiatement à tout appel mais peut être conduite pour certaines demandes à procéder à des recherches entraînant un délai de réponse. Europ Assistance sera alors amenée à recontacter le Bénéficiaire dans les meilleurs délais, après avoir effectué les recherches nécessaires.

► 6.3.3. Entretien de suivi

Si le Bénéficiaire a un besoin de suivi dans son projet de réinsertion dans le monde professionnel, Europ Assistance organise des entretiens de suivi permettant d'évaluer l'évolution du projet professionnel et d'apporter tout complément d'information.

► 6.3.4. Accompagnement personnalisé à la recherche d'emploi

Afin de permettre au Bénéficiaire de reprendre une activité professionnelle, Europ Assistance organise et prend en charge à concurrence de **10 heures maximum** un accompagnement personnalisé avec un consultant en ressources humaines. Cet accompagnement, sous forme d'entretiens individuels (en face-à-face, par téléphone ou en visioconférence), a pour objectif :

- d'accompagner le Bénéficiaire dans la validation de son projet professionnel ;
- de lui permettre d'acquérir les techniques de recherche d'emploi ;
- de développer ses capacités de communication pour présenter son projet professionnel lors des entretiens ;
- de l'aider dans sa méthodologie de recherche d'emploi.

L'accès à ces entretiens est limité aux Bénéficiaires résidant en France métropolitaine.

Ces prestations d'information et de suivi sont accessibles dans un délai maximum de douze (12) mois à compter de la demande initiale.

► 6.3.5. Soutien psychologique

Quand le Bénéficiaire est confronté à une reprise d'activité après plus de 2 mois d'arrêt de travail, et que lors de l'entretien de bilan, nos assistantes sociales détectent une fragilité psychologique, elles proposent au Bénéficiaire de bénéficier d'un soutien psychologique.

Après accord de sa part, Nous mettons à sa disposition un service Ecoute et Accueil Psychologique permettant au Bénéficiaire de contacter par téléphone des psychologues cliniciens.

Le ou les entretien(s) téléphonique(s), mené(s) par des professionnels qui garderont une écoute neutre et attentive, permettra au Bénéficiaire de se confier et de clarifier la situation à laquelle il est confronté à la suite de cet événement.

Les psychologues interviennent dans le strict respect du code de déontologie applicable à la profession de psychologue et ne s'autoriseront en aucun cas à débiter une psychothérapie par téléphone.

Nous assurons l'organisation et la prise en charge de **3 entretiens téléphoniques.**

En fonction de sa situation et de son attente, un rendez-vous pourra être aménagé afin de rencontrer près de chez lui, un psychologue diplômé d'état choisi par le Bénéficiaire parmi 3 noms de praticiens que Nous lui aurons communiqués.

Nous assurerons l'organisation et la prise en charge de ces consultations dans les conditions et limites suivantes :

- **3 (trois) entretiens par téléphone ;**
- **et/ou remboursement de 12 (douze) séances maximums de consultation en cabinet ;**
- **80 € TTC maximum par consultation.**

La prise en charge vient en complément des remboursements des organismes de sécurité sociale, d'assurance maladie complémentaire ou de prévoyance.

7. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

7.1. EXCLUSIONS

Les exclusions relatives au contrat d'assurance Protection Revenus PRO OPTIMUM figurant à l'article 5 de la Notice d'Information s'appliquent à la Garantie Assistance.

Outre les exclusions propres à chaque prestation d'assistance et décrites au chapitre 7 ci-avant, sont exclus :

- les conséquences d'un acte intentionnel de la Part d'un Bénéficiaire ou d'un acte dolosif,

- les demandes qui relèvent de la compétence des organismes locaux de secours d'urgence ou des transports primaires tels que le SAMU, les pompiers, et les frais s'y rapportant,
- les frais engagés sans l'accord d'Europ Assistance,
- les frais non expressément prévus par la présente convention d'assistance,

- les frais non justifiés par des documents originaux,
- les conséquences d'une mise en quarantaine et/ou de mesures de restriction de déplacement décidées par une autorité compétente, qui pourrait affecter le (les) Bénéficiaire(s) avant ou pendant son(leur) déplacement.

7.2. LIMITATIONS DE RESPONSABILITÉ EN CAS DE FORCE MAJEURE OU AUTRES ÉVÈNEMENTS ASSIMILÉS

Nous ne pouvons en aucun cas nous substituer aux organismes locaux en cas d'urgence.

Nous ne pouvons être tenus pour responsables des manquements, ni des retards dans l'exécution des prestations résultant de cas de force majeure ou d'évènements tels que :

- guerres civiles ou étrangères, instabilité politique notoire, mouvements populaires, émeutes, actes de terrorisme, représailles,
- recommandations de l'O.M.S. ou des autorités nationales ou internationales ou restriction à la libre circulation des personnes et des biens, et ce quel qu'en soit le motif notamment sanitaire, de sécurité, météorologique, limitation ou interdiction de trafic aéronautique,
- grèves, explosions, catastrophes naturelles, désintégration du noyau atomique, ou toute irradiation provenant d'une source d'énergie présentant un caractère de radioactivité,
- délais et/ou impossibilité à obtenir les documents administratifs - recours à des services publics locaux ou à des intervenants auxquels nous avons l'obligation de recourir en vertu de la réglementation applicable,
- inexistence ou indisponibilité de moyens techniques ou humains adaptés.

7.3. SUBROGATION

Après avoir engagé des frais dans le cadre des prestations d'assistance, Europ Assistance est subrogée dans les droits et actions que vous pouvez avoir contre les tiers responsables du sinistre, comme le prévoit l'article L.121-12 du Code des assurances. Notre subrogation est limitée au montant des frais que Nous avons engagés en exécution du présent contrat.

7.4. PRESCRIPTION

Conformément à l'article L.114-1 du Code des assurances : « Toutes actions découlant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'évènement qui y donne naissance.

Toutefois, ce délai ne court :

1. En cas de réticence, omission, déclaration fautive ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ;
 2. En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.
- Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier. »

Conformément à l'article L.114-2 du Code des assurances : « La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité. »

Les causes ordinaires d'interruption de la prescription sont décrites aux articles 2240 à 2246 du Code civil : la reconnaissance par le débiteur du droit contre lequel il prescrivait (article 2240 du Code civil), la demande en justice (articles 2241 à 2243 du Code civil), un acte d'exécution forcée (articles 2244 à 2246 du Code civil).

Conformément à l'article L.114-3 du Code des assurances : « Par dérogation à l'Article 2254 du Code civil, les parties au contrat d'assurance ne peuvent, même d'un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de celle-ci. »

7.5. FAUSSES DÉCLARATIONS

Lorsqu'elles changent l'objet du risque ou en diminuent notre opinion toute réticence ou déclaration intentionnellement fautive de votre part entraîne la nullité du contrat. Les primes payées nous demeurent acquises et Nous serons en droit d'exiger le paiement des primes échues (article L.113-8 du Code des assurances).

Toute omission ou déclaration inexacte de votre part dont la mauvaise foi n'est pas établie entraîne la résiliation du contrat 10 jours après la notification qui sera adressée au Bénéficiaire par lettre recommandée et/ou l'application de la réduction des indemnités (article L.113-9 du Code des assurances).

7.6. DÉCHÉANCE POUR DÉCLARATION FRAUDULEUSE

En cas de sinistre ou demande d'intervention au titre des prestations d'assistance, si sciemment, vous utilisez comme justificatifs, des documents inexacts ou usez de moyens frauduleux ou faites des déclarations inexactes ou réticentes, vous serez déchu(e) de tout droit aux prestations d'assistance, prévues dans la présente convention d'assistance, pour lesquelles ces déclarations sont requises.

7.7. CUMUL DES GARANTIES

Si les risques couverts par le présent contrat sont couverts par une autre assurance, vous devez Nous informer du nom de l'assureur auprès duquel une autre assurance a été souscrite (article L.121-4 du Code des assurances) dès que cette information a été portée à votre connaissance et au plus tard lors de la déclaration de sinistre.

7.8. RÉCLAMATIONS - LITIGES

En cas de mécontentement du Bénéficiaire dans la gestion de son sinistre, ce dernier est invité à adresser sa réclamation par écrit ou courriel à l'adresse suivante :

**Europ Assistance
Service Réclamations Clients
23, avenue des Fruitières
CS 20021 - 93212 Saint-Denis Cedex
service.qualite@europ-assistance.fr**

Une réponse lui sera fournie dans les meilleurs délais, et au plus tard dans les 2 mois suivant la date d'envoi de la première manifestation écrite de son mécontentement. Si le délai de traitement doit excéder le délai de dix jours ouvrables, une lettre d'attente lui sera adressée dans ce délai.

En tout état de cause, le Bénéficiaire peut saisir le médiateur par courrier ou courriel à l'adresse indiquée ci-dessous, dans un délai de deux mois après l'envoi de sa première réclamation écrite, qu'il y ait été répondu ou non :

**La Médiation de l'Assurance
TSA 50110
75441 Paris Cedex 09
<http://www.mediation-assurance.org/>**

Le Bénéficiaire reste libre de saisir, à tout moment, la juridiction compétente.

7.9. AUTORITÉ DE CONTRÔLE

L'autorité chargée du contrôle est l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution - ACPR - 4 place de Budapest - CS 92459 - 75436 Paris Cedex 09.

7.10. PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES

Europ Assistance entreprise régie par le Code des assurances, ayant son siège au 89 rue Taitbout, 75009 Paris. (ci-après dénommée « l'Assisteur »), agissant en qualité de responsable de traitement, met en œuvre un traitement de données à caractère personnel du Bénéficiaire ayant pour finalités de :

- gérer les demandes d'assistance,
- organiser des enquêtes de satisfaction auprès des Bénéficiaires ayant bénéficié des services d'assistance et d'assurance,
- élaborer des statistiques commerciales et des études actuarielles,
- examiner, accepter, contrôler et surveiller le risque,
- gérer les contentieux potentiels et mettre en œuvre les dispositions légales,
- mettre en œuvre les obligations de vigilance dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d'argent et contre le financement du terrorisme, les sanctions financières, y inclus le déclenchement d'alertes et les déclarations de suspicion,
- mettre en œuvre des mesures visées à la lutte contre la fraude à l'assurance,
- gérer l'enregistrement des conversations téléphoniques avec les salariés de l'Assisteur ou ceux de ses sous-traitants aux fins de former et évaluer les salariés et améliorer la qualité du service ainsi que pour gérer des contentieux potentiels.

Le Bénéficiaire est informé et accepte que ses données personnelles soient traitées pour les finalités précitées. Ce traitement est mis en œuvre en application du contrat.

Les données collectées sont obligatoires. En l'absence de communication de ces données, la gestion des demandes d'assistance du Bénéficiaire sera plus difficile voire impossible à gérer.

À cet effet, le Bénéficiaire est informé que ses données personnelles sont destinées à l'Assisteur, responsable de traitement, aux sous-traitants, aux filiales et aux mandataires de l'Assisteur, ainsi qu'aux prestataires missionnés pour l'exécution de services d'assistance à votre profit (selon les cas, dépanneurs, ambulanciers, compagnies aériennes, taxis etc.).

En vue de satisfaire aux obligations légales et réglementaires, l'Assisteur peut être amené à communiquer des informations aux autorités administratives ou judiciaires légalement habilitées.

Les données personnelles du Bénéficiaire sont conservées pour une durée variable selon la finalité poursuivie (6 mois pour les enregistrements téléphoniques, 10 ans pour les traitements en lien avec le médical, 5 ans pour les autres traitements), augmentée des durées de conservation obligatoires en matière de comptabilité et de la durée légale de prescription).

Le Bénéficiaire est informé et accepte que les données à caractère personnel le concernant soient communiquées à des destinataires, situés dans des pays tiers non-membres de l'Union européenne, disposant d'une protection équivalente. Les transferts de données à destination de ces pays tiers sont encadrés par une convention de flux transfrontaliers établie conformément aux clauses contractuelles types de responsables à sous-traitants émises par la Commission européenne et actuellement en vigueur.

Le Bénéficiaire peut demander une copie de ces garanties appropriées encadrant les transferts de données à l'une ou l'autre des adresses indiquées ci-dessous.

Ces flux ont pour finalité la gestion des demandes d'assistance et d'assurance. Les catégories de données suivantes sont concernées :

- données relatives à l'identité (*notamment : nom, prénoms, sexe, âge, date de naissance, numéro de téléphone, courrier électronique*) et à la vie personnelle (*notamment : situation familiale, nombre des enfants*),
- données de localisation,
- le cas échéant, données de santé, y compris le numéro de Sécurité sociale (NIR), et sur consentement de la personne concernée.

Le Bénéficiaire, en sa qualité de personne concernée par le traitement, est informé qu'il dispose d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement et de portabilité de ses données, ainsi que d'un droit de limitation du traitement. Il dispose en outre d'un droit d'opposition. Le Bénéficiaire a le droit de retirer son consentement à tout moment, sans porter atteinte à la licéité du traitement fondé sur le consentement avant le retrait de celui-ci. Par ailleurs, il dispose d'un droit de formuler des directives spécifiques et générales concernant la conservation, l'effacement et la communication de ses données post-mortem.

L'exercice des droits du Bénéficiaire s'effectue, auprès du Délégué à la protection des données, par courrier accompagné de la photocopie d'un titre d'identité signé, à l'une ou l'autre des adresses suivantes :

- **soit par voie électronique** : protectiondesdonnees@europassistance.fr,
- **soit par voie postale** : Europ Assistance - À l'attention du Délégué à la protection des données - 23, avenue des fruitiers - 93212 Saint-Denis Cedex

Enfin, le Bénéficiaire est informé qu'il a le droit d'introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale Informatique et Libertés.

7.11. DROIT D'OPPOSITION DES CONSOMMATEURS AU DÉMARCHAGE TÉLÉPHONIQUE

Europ Assistance informe le Bénéficiaire, conformément à la loi 2014-344 du 17 mars 2014, que s'il ne souhaite pas faire l'objet de prospection commerciale par voie téléphonique de la part d'un professionnel avec lequel il n'a pas de relation contractuelle préexistante, il peut s'inscrire gratuitement sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique par courrier postal ou par internet : www.bloctel.gouv.fr

L'inscription sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique, n'interdit pas à Europ Assistance de contacter le Bénéficiaire, directement, ou par l'intermédiaire d'un tiers agissant pour son compte, concernant le contrat d'assurance souscrit.

RÉSUMÉ DES PRESTATIONS ET PRISES EN CHARGE

Prestations	Prise en charge	Conditions et limites
CONSEIL MÉDICAL SANTÉ		
Conseil médical santé - Service d'informations médicales - Orientation vers un centre médical spécialisé	Illimité	Sur simple appel téléphonique
ASSISTANCE AU DOMICILE		
Aide-ménagère	12 heures maximum	À la suite d'une Hospitalisation supérieure à 3 jours ou à la suite d'une Immobilisation au Domicile de plus de 5 jours
ASSISTANCE AU RETOUR A L'EMPLOI OU A LA RECONVERSION PROFESSIONNELLE L'ensemble des prestations est limité à une durée maximum de 12 mois		
Service d'informations juridiques, administratives et pratiques sur l'emploi et la vie professionnelle	Illimité	Sur simple appel téléphonique
Aide au retour à l'emploi ou à la reconversion professionnelle	Entretiens téléphoniques avec un consultant en ressources humaines	Jusqu'à 3 entretiens
Entretiens de suivi	Entretiens téléphoniques avec un consultant en ressources humaines	Par téléphone
Accompagnement personnalisé à la recherche d'emploi	10 heures maximum Entretiens individuels avec un consultant en ressources humaines	En face-à-face, par téléphone ou en visioconférence
Soutien Psychologique	3 entretiens téléphoniques et 12 séances maximum de consultation en cabinet 80 € TTC maximum par consultation	La prise en charge vient en complément des remboursements des organismes de Sécurité sociale, d'assurance maladie complémentaire ou de prévoyance

RAPPEL DES INFORMATIONS PRATIQUES

Lisez attentivement vos Conditions Générales, toutes les garanties et tous les services y sont détaillés.
Pensez à les conserver et à faire part à vos proches de votre adhésion à la GARANTIE ASSISTANCE.



Pour accéder aux services d'Assistance, un numéro unique :
01 41 85 96 01 (coût d'appel vers un fixe) 24h/24, 7j/7



Pour renoncer à votre adhésion ou demander une résiliation, rendez-vous à votre agence ou adressez votre demande à :
PREDICA
Service Clients
75724 Paris Cedex 15



*L'ensemble de ce document
est à remplir en MAJUSCULES.*

☐ **ASSURANCES DES AGRICULTEURS**

PROTECTION REVENUS AGRI

☐ **ASSURANCES DES PROFESSIONNELS**

PROTECTION REVENUS PRO

Ce questionnaire est valable uniquement pour des montants de garanties indiqués sur la demande de devis ou sur la demande d'adhésion relatifs aux contrats Protection Revenus AGRI, Protection Revenus PRO (ESSENTIEL ET OPTIMUM).

INTERMÉDIAIRE _____ AGENCE _____ N° AGENCE _____

 CANAL VENDEUR : ☐ Agence ☐ Plate-forme

L'ADHÉRENT-ASSURÉ

N° CR _____ N° client _____ N° de contrat _____

☐ M. ☐ Mme ☐ Mlle Nom _____ Prénom _____

Votre profession _____ Date de naissance _____

Dans un premier temps, nous vous invitons à lire attentivement la note ci-dessous.

TRÈS IMPORTANT

Les informations que vous transmettez au moyen du **QUESTIONNAIRE DE SANTÉ SIMPLIFIÉ** sont nécessaires au traitement de votre dossier et obligatoires pour l'adhésion à un contrat de prévoyance. À défaut de réponse de votre part, votre demande d'adhésion ne pourra être prise en compte.

N'hésitez pas à prendre le temps de la réflexion avant de répondre. Nous attirons votre attention sur la nécessité de compléter ce questionnaire avec la plus grande exactitude, car vos déclarations vous engagent.

Nous vous remercions de remplir intégralement ce document, sans rature ni surcharge, de le dater et de le signer.

Veuillez lire attentivement les questions ci-dessous et choisir entre l'une des deux réponses proposées à la fin du questionnaire :

QUESTIONNAIRE DE SANTÉ SIMPLIFIÉ

- 1** Selon votre taille, votre poids est-il en dehors des limites (inférieures ou supérieures) indiquées ci-dessous dans la colonne correspondant à votre taille ?

Taille (cm)	143-150	151-162	163-174	175-186	187-198	199-210
Poids (kg)	37-69	40-77	44-90	50-103	56-117	63-133

- 2** Êtes-vous actuellement en arrêt de travail ou avez-vous eu un ou plusieurs arrêts de travail de plus de 21 jours consécutifs au cours des 5 dernières années sur prescription médicale, pour raison de santé ? (Cf liste des pathologies à ne pas prendre en compte ci-dessous)

- 3** Suivez-vous actuellement un traitement médical ou vous a-t-on déjà prescrit un traitement médical de plus de 21 jours consécutifs au cours des 5 dernières années ? (Cf liste des pathologies à ne pas prendre en compte ci-dessous)

- 4** Au cours des 10 dernières années, avez-vous été hospitalisé(e), y compris en hospitalisation de jour, dans une clinique, un hôpital ou une maison de santé ? (Cf liste des pathologies à ne pas prendre en compte ci-dessous)

- 5** Êtes-vous ou avez-vous été pris(e) en charge, par un organisme de sécurité sociale, au titre d'une affection de longue durée (ALD) au cours des 10 dernières années ?

- 6** Dans les 12 prochains mois, allez-vous subir un examen médical, suivre un traitement médical, être hospitalisé (même en hospitalisation de jour) ou être opéré ?

IMPORTANT - Liste des pathologies à ne pas prendre en compte : maternité, appendicectomie, ablation des amygdales et ou végétations, ablation de la vésicule biliaire, césarienne, hernies abdominales (inguinale, ombilicale, hiatale), varices, hémorroïdes, chirurgie dentaire, déviation de la cloison nasale

Veuillez cocher la case correspondante à votre situation :

☐ Je réponds « Non » aux six questions ci-dessus.

☐ Je ne peux pas répondre « Non » à chacune des six questions ci-dessus (au moins une réponse à « Oui »).

Je dois remplir seul un questionnaire de santé complet et le soumettre sous pli confidentiel cacheté à l'attention du médecin-conseil de l'Assureur.



DÉCLARATIONS

- Je certifie la sincérité et l'exactitude des déclarations ci-dessus.
- Je m'engage à fournir aux Médecins-conseils de PREDICA et au Médecin-conseil du réassureur tout document utile au bon déroulement de l'adhésion et à la mise en œuvre des garanties.

PREDICA fonde son engagement sur l'exactitude des déclarations écrites de l'adhérent-assuré. Toute fausse déclaration, omission ou réticence, intentionnelle ou non, de nature à atténuer l'appréciation du risque, entraîne la nullité de l'assurance ou la réduction des garanties dans les conditions prévues par les articles L113-8, L113-9 et L132-26 du Code des assurances.

Vos données à caractère personnel collectées via ce questionnaire par PREDICA, responsable de traitement, sont nécessaires à l'étude de votre dossier et obligatoires pour l'exécution, la gestion et, le cas échéant, la passation ou la modification de l'adhésion au contrat.

En signant le présent questionnaire de santé, j'accepte la collecte de mes données de santé par PREDICA, responsable de traitement, sur la base légale du consentement, pour les finalités visées ci-dessus, et qu'elles fassent l'objet d'une gestion interne à ces fins par l'assureur, ses délégataires dans le respect des règles de confidentialité spécifiques, ses réassureurs éventuels, dans le respect de la réglementation applicable. Le traitement de ces données sera réalisé au sein d'une structure dédiée, sous la responsabilité du Médecin-Conseil de PREDICA ou du Médecin-Conseil du réassureur.

Je suis informé(e) que je dispose sur mes données des droits d'accès, de rectification si elles sont erronées, de suppression à l'issue des délais légaux de conservation, de portabilité, et de retrait de mon consentement au traitement de mes données de santé, et suis informé qu'en cas d'exercice de ce droit de retrait, cette décision mettrait PREDICA dans l'impossibilité de fournir la prestation.

Je confirme avoir pris connaissance des dispositions relatives au traitement de mes données de santé par PREDICA et à mes droits sur mes données dont le détail figure dans la notice d'information.

En signant le présent questionnaire de santé simplifié, j'accepte également que le conseiller, tenu au secret professionnel, y ait accès ainsi qu'aux données de santé y figurant le cas échéant, afin de le transmettre à l'assureur dans le cadre de ma demande d'adhésion.

Fait à _____ le _____

Signature de l'adhérent-assuré

Fait en 2 exemplaires. 1^{er} ex. PREDICA - 2^e ex. ADHÉRENT-ASSURÉ



*L'ensemble de ce document
est à remplir en MAJUSCULES.*

☐ **ASSURANCES DES AGRICULTEURS**

PROTECTION REVENUS AGRI

☐ **ASSURANCES DES PROFESSIONNELS**

PROTECTION REVENUS PRO

Ce questionnaire est valable uniquement pour des montants de garanties indiqués sur la demande de devis ou sur la demande d'adhésion relatifs aux contrats Protection Revenus AGRI, Protection Revenus PRO (ESSENTIEL ET OPTIMUM).

INTERMÉDIAIRE _____ AGENCE _____ N° AGENCE _____

 CANAL VENDEUR : ☐ Agence ☐ Plate-forme

L'ADHÉRENT-ASSURÉ

N° CR _____ N° client _____ N° de contrat _____

☐ M. ☐ Mme ☐ Mlle Nom _____ Prénom _____

Votre profession _____ Date de naissance _____

Dans un premier temps, nous vous invitons à lire attentivement la note ci-dessous.

TRÈS IMPORTANT

Les informations que vous transmettez au moyen du **QUESTIONNAIRE DE SANTÉ SIMPLIFIÉ** sont nécessaires au traitement de votre dossier et obligatoires pour l'adhésion à un contrat de prévoyance. À défaut de réponse de votre part, votre demande d'adhésion ne pourra être prise en compte.

N'hésitez pas à prendre le temps de la réflexion avant de répondre. Nous attirons votre attention sur la nécessité de compléter ce questionnaire avec la plus grande exactitude, car vos déclarations vous engagent.

Nous vous remercions de remplir intégralement ce document, sans rature ni surcharge, de le dater et de le signer.

Veuillez lire attentivement les questions ci-dessous et choisir entre l'une des deux réponses proposées à la fin du questionnaire :

QUESTIONNAIRE DE SANTÉ SIMPLIFIÉ

1 Selon votre taille, votre poids est-il en dehors des limites (inférieures ou supérieures) indiquées ci-dessous dans la colonne correspondant à votre taille ?

Taille (cm)	143-150	151-162	163-174	175-186	187-198	199-210
Poids (kg)	37-69	40-77	44-90	50-103	56-117	63-133

2 Êtes-vous actuellement en arrêt de travail ou avez-vous eu un ou plusieurs arrêts de travail de plus de 21 jours consécutifs au cours des 5 dernières années sur prescription médicale, pour raison de santé ? (Cf liste des pathologies à ne pas prendre en compte ci-dessous)

3 Suivez-vous actuellement un traitement médical ou vous a-t-on déjà prescrit un traitement médical de plus de 21 jours consécutifs au cours des 5 dernières années ? (Cf liste des pathologies à ne pas prendre en compte ci-dessous)

4 Au cours des 10 dernières années, avez-vous été hospitalisé(e), y compris en hospitalisation de jour, dans une clinique, un hôpital ou une maison de santé ? (Cf liste des pathologies à ne pas prendre en compte ci-dessous)

5 Êtes-vous ou avez-vous été pris(e) en charge, par un organisme de sécurité sociale, au titre d'une affection de longue durée (ALD) au cours des 10 dernières années ?

6 Dans les 12 prochains mois, allez-vous subir un examen médical, suivre un traitement médical, être hospitalisé (même en hospitalisation de jour) ou être opéré ?

IMPORTANT - Liste des pathologies à ne pas prendre en compte : maternité, appendicectomie, ablation des amygdales et ou végétations, ablation de la vésicule biliaire, césarienne, hernies abdominales (inguinale, ombilicale, hiatale), varices, hémorroïdes, chirurgie dentaire, déviation de la cloison nasale

Veuillez cocher la case correspondante à votre situation :

☐ Je réponds « Non » aux six questions ci-dessus.

☐ Je ne peux pas répondre « Non » à chacune des six questions ci-dessus (au moins une réponse à « Oui »).

Je dois remplir seul un questionnaire de santé complet et le soumettre sous pli confidentiel cacheté à l'attention du médecin-conseil de l'Assureur.



DÉCLARATIONS

- Je certifie la sincérité et l'exactitude des déclarations ci-dessus.
- Je m'engage à fournir aux Médecins-conseils de PREDICA et au Médecin-conseil du réassureur tout document utile au bon déroulement de l'adhésion et à la mise en œuvre des garanties.

PREDICA fonde son engagement sur l'exactitude des déclarations écrites de l'adhérent-assuré. Toute fausse déclaration, omission ou réticence, intentionnelle ou non, de nature à atténuer l'appréciation du risque, entraîne la nullité de l'assurance ou la réduction des garanties dans les conditions prévues par les articles L113-8, L113-9 et L132-26 du Code des assurances.

Vos données à caractère personnel collectées via ce questionnaire par PREDICA, responsable de traitement, sont nécessaires à l'étude de votre dossier et obligatoires pour l'exécution, la gestion et, le cas échéant, la passation ou la modification de l'adhésion au contrat.

En signant le présent questionnaire de santé, j'accepte la collecte de mes données de santé par PREDICA, responsable de traitement, sur la base légale du consentement, pour les finalités visées ci-dessus, et qu'elles fassent l'objet d'une gestion interne à ces fins par l'assureur, ses délégataires dans le respect des règles de confidentialité spécifiques, ses réassureurs éventuels, dans le respect de la réglementation applicable. Le traitement de ces données sera réalisé au sein d'une structure dédiée, sous la responsabilité du Médecin-Conseil de PREDICA ou du Médecin-Conseil du réassureur.

Je suis informé(e) que je dispose sur mes données des droits d'accès, de rectification si elles sont erronées, de suppression à l'issue des délais légaux de conservation, de portabilité, et de retrait de mon consentement au traitement de mes données de santé, et suis informé qu'en cas d'exercice de ce droit de retrait, cette décision mettrait PREDICA dans l'impossibilité de fournir la prestation.

Je confirme avoir pris connaissance des dispositions relatives au traitement de mes données de santé par PREDICA et à mes droits sur mes données dont le détail figure dans la notice d'information.

En signant le présent questionnaire de santé simplifié, j'accepte également que le conseiller, tenu au secret professionnel, y ait accès ainsi qu'aux données de santé y figurant le cas échéant, afin de le transmettre à l'assureur dans le cadre de ma demande d'adhésion.

Fait à _____ le _____

Signature de l'adhérent-assuré

Fait en 2 exemplaires. 1^{er} ex. PREDICA - 2^e ex. ADHÉRENT-ASSURÉ



*L'ensemble de ce document
est à remplir en MAJUSCULES.*

LES SOLUTIONS ASSURANCES DES AGRICULTEURS ET DES PROFESSIONNELS

INFORMATIONS IMPORTANTES

Nous attirons votre attention sur la nécessité de compléter ce questionnaire avec le plus grand soin et d'apporter des réponses précises aux questions posées.

Pour cela et à des fins de confidentialité, vous devez en prendre connaissance seul.

Vous pouvez soit compléter le questionnaire seul dans votre agence bancaire soit à votre domicile.

Une fois rempli, vous devez le mettre dans une enveloppe portant la mention « Confidentiel – secret médical », à l'attention du Médecin-conseil de PREDICA.

Cette enveloppe fermée doit être remise à votre conseiller bancaire qui la transmettra à l'Assureur. N'hésitez pas à demander à votre conseiller une enveloppe confidentielle.

Dans tous les cas, l'exploitation de ce questionnaire sera réalisée au sein d'une structure médicale dédiée, sous la responsabilité du Médecin-conseil de PREDICA.

Nous vous invitons à communiquer au Service Médical de PREDICA, sous pli confidentiel, les divers documents médicaux en votre possession et susceptibles de faciliter l'appréciation de votre état de santé. Ceci pourra éviter éventuellement une visite médicale ou d'autres examens que l'Assureur se réserve le droit de demander lors de l'adhésion ou la modification du contrat.

Le Médecin-conseil de PREDICA se réserve toutefois le droit de vous demander la communication de documents médicaux complémentaires.

Nous mettrons tout en œuvre pour vous apporter une couverture complète face à la plupart des risques de santé ; cependant, nous conservons la possibilité de refuser, de limiter l'assurance ou de vous proposer une surprime.

Au-delà de 3 mois à compter de la signature du questionnaire, si votre adhésion n'a toujours pas pris effet, nous nous réservons le droit de vous demander de nouvelles pièces médicales.

Je déclare avoir pris connaissance des modalités décrites ci-dessus.

Fait à _____ le ____/____/____

Signature de l'adhérent-assuré(e)



Assurez-vous de la fermeture de l'enveloppe confidentielle avant de la remettre à votre conseiller.



- ☐ Protection Revenus PRO (ESSENTIEL ET OPTIMUM) ☐ Protection Revenus AGRI
☐ Assurance Arrêt de travail des Agriculteurs ☐ Assurance Garantie des Revenus

Afin d'accélérer l'étude de votre dossier, si vous répondez « OUI » à une ou plusieurs questions, nous vous remercions de bien vouloir répondre de manière claire et précise aux questions complémentaires.

► IDENTIFICATION DE L'ADHÉRENT-ASSURÉ

☐ M. ☐ Mme ☐ Mlle Nom _____ Prénom _____
Votre Profession _____ Date de naissance ____/____/____

IMPORTANT : Nous vous rappelons que vous devez compléter ce questionnaire seul et le remettre à votre conseiller dans l'enveloppe confidentielle remise par celui-ci.

ATTENTION : VOUS DEVEZ ABSOLUMENT RÉPONDRE À L'INTÉGRALITÉ DES QUESTIONS. N'OUBLIEZ PAS DE DATER ET DE SIGNER CE QUESTIONNAIRE.

Cochez la case correspondante		NON	OUI	En cas de réponse positive, donnez les précisions demandées		
1 Taille ____ m ____ cm Poids ____ kg Par rapport à votre taille, votre poids est-il en dehors des limites (supérieures ou inférieures) indiquées ci-dessous ?		☐	☐			
Taille (cm)	143-150	151-162	163-174	175-186	187-198	199-210
Poids (kg)	37-69	40-77	44-90	50-103	56-117	63-133
2 Êtes-vous actuellement en arrêt de travail sur prescription médicale, pour raison de santé ?		☐	☐	Pour quel(s) motif(s) ? _____ Depuis quelle date ? _____		
3 Avez-vous eu un ou plusieurs arrêts de travail de plus de 21 jours consécutifs au cours des 10 dernières années sur prescription médicale pour raison de santé ?		☐	☐	Pour chacun des arrêts de travail, veuillez préciser : _____ _____ _____ Pourquoi ? _____ Quand (mois/année) ? _____ Durée ? _____		
4 Suivez-vous actuellement un traitement médical ?		☐	☐	Lequel ? _____ _____ Pourquoi ? _____ _____ Depuis quand ? _____		
5 Vous a-t-on déjà prescrit un traitement médical de plus de 21 jours consécutifs au cours des 10 dernières années ?		☐	☐	Pour chaque traitement, veuillez préciser : Lequel ? _____ _____ Pourquoi ? _____ _____ Quand (mois/année) ? _____ Durée ? _____		
6 Êtes-vous titulaire d'une pension, rente ou allocation au titre d'une incapacité au travail ou d'une invalidité ? Êtes-vous titulaire de l'allocation adulte handicapé (AAH) ?		☐	☐	Pour quel(s) motif(s) ? _____ _____ Le ou les taux ? _____ Depuis quelle date ? _____		
		☐	☐	Pour quel(s) motif(s) ? _____ _____ Le ou les taux ? _____ Depuis quelle date ? _____		
7 Êtes-vous ou avez-vous été pris(e) en charge, par un organisme de sécurité sociale, au titre d'une affection de longue durée (ALD) au cours des 10 dernières années ?		☐	☐	Pour quel(s) motif(s) ? _____ _____ Depuis quelle date ? _____ Durée ? _____		



► DÉCLARATIONS

► Je soussigné(e) certifie la sincérité et l'exactitude des déclarations ci-dessus.

► Je m'engage à fournir aux Médecins-conseils de PREDICA et au Médecin-conseil du réassureur tout document utile au bon déroulement de l'adhésion et à la mise en œuvre des garanties. PREDICA fonde son engagement sur l'exactitude des déclarations écrites de l'adhérent-assuré. Toute fausse déclaration, omission ou réticence, intentionnelle ou non, de nature à atténuer l'appréciation du risque entraîne la nullité de l'assurance ou la réduction des garanties dans les conditions prévues par les articles L113-8 et L113-9 du Code des Assurances.

Vos données à caractère personnel collectées via ce questionnaire par PREDICA, responsable de traitement, sont nécessaires à l'étude de votre dossier et obligatoires pour l'exécution, la gestion et la passation ou, le cas échéant la modification de l'adhésion au contrat.

En signant le présent questionnaire de santé, j'accepte la collecte de mes données de santé par PREDICA, responsable de traitement, sur la base légale du consentement, pour les finalités visées ci-dessus, et qu'elles fassent l'objet d'une gestion interne à ces fins par l'assureur, ses délégataires dans le respect des règles de confidentialité spécifiques, ses réassureurs éventuels, dans le respect de la réglementation applicable. Le traitement de ces données sera réalisé au sein d'une structure dédiée, sous la responsabilité du Médecin-Conseil de PREDICA ou du Médecin-Conseil du réassureur.

Je suis informé(e) que je dispose sur mes données des droits d'accès, de rectification si elles sont erronées, de suppression à l'issue des délais légaux de conservation, de portabilité, et de retrait de mon consentement au traitement de mes données de santé, et suis informé qu'en cas d'exercice de ce droit de retrait, cette décision mettrait PREDICA dans l'impossibilité de fournir la prestation.

Je confirme avoir pris connaissance des dispositions relatives au traitement de mes données de santé par PREDICA et à mes droits sur mes données dont le détail figure dans la notice d'information.

Fait à _____ le ____/____/____

Nom et prénom de l'adhérent-assuré(e) :

Nom _____ Prénom _____

Signature de l'adhérent-assuré(e)

